



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 23 chaâbane 1430 – 14 août 2009

152^{ème} année

N° 65

Sommaire

Lois

Loi organique n° 2009-63 du 12 août 2009 , modifiant la loi n° 72-40 du 1 ^{er} juin 1972 relative au tribunal administratif	2316
Loi n° 2009-64 du 12 août 2009 , portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non résidents	2316
Loi n° 2009-65 du 12 août 2009 , modifiant et complétant la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent.....	2339
Loi n° 2009-66 du 12 août 2009 , modifiant et complétant certaines dispositions du code de la route.....	2343
Loi n° 2009-67 du 12 août 2009 , modifiant certaines dispositions de la loi n° 2001-34 du 10 avril 2001 portant mise à jour des titres fonciers.....	2346
Loi n° 2009-68 du 12 août 2009 , relatif à l'instauration de la peine de réparation pénale et la modernisation des procédés alternatifs à l'emprisonnement	2347
Loi n° 2009-69 du 12 juillet 2009 , relative au commerce de distribution	2349

Conseil Constitutionnel

Avis n° 51-2007 du conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du code de la route	2353
Avis n° 30-2008 du conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2001-34 du 10 avril 2001 portant mise à jour des titres fonciers	2355

Avis n° 22-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif au commerce de distribution	2356
Avis n° 24-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du code de la route	2358
Avis n° 25-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du code de la route	2359
Avis n° 30-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non résidents	2361
Avis n° 31-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi organique modifiant la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif	2364
Avis n° 32-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif à l'instauration de la peine de réparation pénale et la modernisation des procédés alternatifs à l'emprisonnement	2365
Avis n° 33-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif au commerce de distribution	2366
Avis n° 36-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du code de la route	2367
Avis n° 37-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent.....	2368
Avis n° 45-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2001-34 du 10 avril 2001 portant mise à jour des titres fonciers	2370
Avis n° 46-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non résidents	2371
Avis n° 47-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent.....	2372

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Liste d'aptitude pour la promotion au grade de conseiller au tribunal administratif au titre de l'année 2009.....	2374
---	------

Ministère de la Santé Publique

Nomination d'un directeur régional.....	2374
Cessation de fonctions d'un inspecteur régional	2374
Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et du ministre de la santé publique du 7 août 2009, reconnaissant la vocation hospitalo-universitaire à certains services de l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa.....	2374

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Arrêté conjoint du ministre de la justice et des droits de l'Homme et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 7 août 2009, fixant les composantes du programme des études et le régime des examens à l'institut supérieur de la profession d'avocat.....	2375
--	------

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 2009-2315 du 7 août 2009 , relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Ouled Abdallah à la délégation de Remada du gouvernorat de Tataouine (concernant la terre collective dite El Melah).....	2378
---	------

Ministère des Finances

Arrêté du ministre des finances et du ministre du transport du 7 août 2009, relatif à l'exonération et à la réduction des redevances portuaires requises pour deux navires de commerce au port maritime de commerce Sfax-Sidi Youssef.....	2378
--	------

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Nomination de maîtres de conférences.....	2379
Cessation de fonctions d'un directeur des études et des stages, directeur adjoint	2382
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, du ministre des technologies de la communication et du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 7 août 2009, complétant l'arrêté du 21 février 2005, fixant les conditions de participation aux concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs ainsi que les modalités de leur organisation	2382

Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes Agées

Arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées du 7 août 2009, portant délégation de signature.....	2383
---	------

Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 7 août 2009, portant délégation de signature	2384
--	------

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Nomination d'un maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire	2384
--	------

Ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

Maintien en activité dans le secteur public	2384
---	------

Loi organique n° 2009-63 du 12 août 2009, modifiant la loi n° 72-40 du 1^{er} juin 1972 relative au tribunal administratif (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article unique - Est ajouté à la fin de l'article 19 de la loi n° 72-40 du 1^{er} juin 1972, relative au tribunal administratif, un paragraphe dont la teneur suit :

l'appel interjeté contre les décisions de la commission de services financiers mentionnée au code de prestation des services financiers aux non résidents.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 12 août 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 21 juillet 2009.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 30 juillet 2009.

Loi n° 2009-64 du 12 août 2009, portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non résidents (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier - Est promulgué, en vertu de la présente loi, le « code de prestation des services financiers aux non résidents ».

Art. 2 - Sous réserve des dispositions de l'article 3 de la présente loi, sont abrogées les dispositions de la loi n°85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 21 juillet 2009.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 30 juillet 2009.

Un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi est accordé aux banques non résidentes créées dans le cadre de la loi visée au premier paragraphe du présent article, et ce, pour le respect des dispositions de l'article 74 du code de prestation des services financiers aux non-résidents.

Art. 3

- 1) Les dispositions de l'article 17 de la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents demeurent applicables jusqu'au 31 décembre 2010 et ce pour les établissements non résidents en activité avant le premier janvier 2011.

2) Les prestataires de services financiers non résidents exerçant avant le premier janvier 2011 dans le cadre du code de prestations des services financiers aux non résidents bénéficient du droit de déduction des bénéfices provenant de leurs opérations avec les non résidents réalisés jusqu'au 31 décembre 2010.

3) Les organismes exerçant avant le premier janvier 2011 dans le cadre de conventions conclues conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents ainsi que leurs fonctionnaires continuent à bénéficier des avantages prévus par lesdites conventions jusqu'au 31 décembre 2010. Lesdits avantages seront révisés à partir du premier janvier 2011 conformément aux dispositions du code de prestation des services financiers aux non résidents.

Art. 4 - Le terme «organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents » prévu par la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents employé dans tous les textes en vigueur est remplacé par le terme « établissements de crédit non résidents exerçant dans le cadre du code de prestation des services aux non résidents », et ce, compte tenu des divergences dans l'expression.

Art. 5 - Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 46 (nouveau) - Le conseil du marché financier coopère avec les autorités de régulation des secteurs bancaire et des assurances. A cet effet, il peut conclure avec ces autorités des conventions portant notamment sur :

- l'échange d'informations et d'expériences,
- l'organisation de programmes de formation,
- la réalisation en commun d'opérations de contrôle.

Le conseil du marché financier peut coopérer avec ses homologues étrangers ou avec les autorités qui exercent des missions analogues conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. A cet effet, il peut conclure des conventions de coopération qui prévoient notamment l'échange d'informations et la coopération dans le domaine des enquêtes dans le cadre de l'exercice de ses missions conformément aux conditions suivantes :

- les informations échangées doivent être nécessaires à l'accomplissement de la mission de l'autorité homologue requérante et ne peuvent être utilisées qu'à cette fin,
- le conseil du marché financier ne peut pas se prévaloir du secret professionnel en matière d'échange d'information,
- l'autorité homologue requérante doit sauvegarder la confidentialité des informations et fournir les garanties nécessaires pour leur sauvegarde dans des conditions au moins équivalentes à celles auxquelles est soumis le conseil du marché financier.

Le Conseil du Marché Financier refuse la demande d'échange d'information dans les cas suivants :

- lorsque les informations sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts vitaux de la Tunisie,
- lorsque des poursuites judiciaires ont déjà été engagées pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes concernées par ces informations devant les tribunaux tunisiens ;
- lorsque la demande concerne des personnes qui ont fait l'objet de jugements définitifs pour les mêmes faits de la part des tribunaux tunisiens ;
- lorsque la demande est susceptible d'entrer en conflit avec la législation et la réglementation interne ;
- lorsque la demande émane d'une autorité homologue qui ne coopère pas dans ce domaine avec le conseil du marché financier.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 12 août 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

CODE DE PRESTATION DES SERVICES FINANCIERS AUX NON RESIDENTS

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Le présent code vise à régir la fourniture des produits et services financiers et de certaines opérations pouvant s'y rattacher visés aux titres deux et trois à des personnes physiques ou morales non-résidentes au sens de la législation de change en vigueur, par les prestataires des services financiers non résidents définis au titre quatre du présent code.

La prestation des produits et services financiers définis par ce code demeure soumise à la législation en vigueur sauf dispositions contraires prévues par le présent code.

Article 2

Dans les cas et suivant les conditions définies dans le présent code, les prestataires des services financiers non résidents peuvent fournir leurs services à des personnes résidentes au sens de la législation de change en vigueur. Ils doivent, à ce titre, se conformer à la législation de change et de commerce extérieur en vigueur sauf dérogation prévue par le présent code.

TITRE II

DES PRODUITS FINANCIERS

Chapitre 1

Des instruments financiers

Article 3

Au sens du présent code, les instruments financiers sont :

1- les titres financiers qui comprennent :

- les valeurs mobilières émises en Tunisie telles que définies par la législation en vigueur ;
- les titres financiers étrangers négociés sur un marché réglementé soumis à une autorité de régulation membre de l'Organisation Internationale des Commissions de Valeurs. Ces titres sont :

- Les titres de capital émis par les sociétés de capitaux qui comprennent les actions et les titres donnant ou pouvant donner accès au capital;
- Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
- Les parts ou actions d'organismes de placement collectif.

2- les contrats financiers à terme négociés sur un marché réglementé, soumis à une autorité de régulation membre de l'Organisation Internationale des Commissions de Valeurs. Et lorsque leurs sous jacents sont des valeurs mobilières, ces valeurs doivent être émises sur un marché réglementé soumis à une autorité de régulation membre de l'Organisation Internationale des Commissions de Valeurs. Ces contrats recouvrent : les contrats d'option, les contrats à terme fermes, les contrats d'échange, les accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des instruments financiers, des matières premières négociées sur un marché étranger, des devises, des taux d'intérêt ayant pour support des obligations.

Ces contrats doivent répondre à des conditions fixées par décret.

Article 4

La Bourse des Valeurs mobilières de Tunis se prononce sur l'admission et l'introduction des instruments et produits financiers au compartiment non résident de la Bourse et sur leur radiation ainsi que sur leur négociabilité sur ce compartiment, sauf opposition du Conseil du Marché Financier.

Par dérogation aux dispositions de l'article 87 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, les sociétés non résidentes dont le siège social est situé en Tunisie et dont les titres sont admis au compartiment non résident de la Bourse ainsi que leurs actionnaires sont soumis aux obligations mises à leur charge par la législation et la réglementation régissant le marché financier.

Les sociétés dont le siège social est situé à l'étranger et dont les titres sont admis au compartiment non résident de la bourse dans le cadre d'une double cotation ainsi que leurs actionnaires sont soumis aux obligations relatives à la divulgation financière périodique et permanente et au franchissement des seuils de participation. L'actionnaire est dispensé de la déclaration de franchissement des seuils de participation lorsqu'il effectue cette déclaration à l'autorité de régulation auprès de laquelle se trouve le siège social de la société. Un règlement du Conseil du Marché financier fixe les modalités et les procédures d'application du présent article.

Chapitre 2

Des fonds experts

Section 1 - Dispositions générales

Article 5

Les fonds experts sont des véhicules d'investissement réservés à certains types d'investisseurs non résidents qualifiés, considérés comme tels en raison de leur statut, de leur expérience ou du montant de leurs investissements, selon des critères fixés par décret.

Au sens du présent code, sont considérés comme fonds experts, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées, ci-après désignés « OPCVM ARIA », qui peuvent investir dans les différents instruments financiers visés à l'article 3 du présent code, dans les limites autorisées par les règles d'investissement qui leur sont applicables.

Article 6

Un dépositaire unique est désigné dans les statuts ou le règlement intérieur du fonds expert.

Les fonctions de gestionnaire et de dépositaire ne peuvent être cumulées au titre d'un même fonds expert.

Le fonds expert, le gestionnaire et le dépositaire doivent agir de façon indépendante au bénéfice exclusif des souscripteurs et présenter les garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers ainsi que leur gouvernance et notamment l'honorabilité et la compétence de leurs dirigeants.

Ils doivent prendre toutes les dispositions à même d'assurer la sécurité des opérations.

Les modalités d'application des paragraphes deux et trois du présent article sont fixées par règlement du Conseil du Marché Financier.

Article 7

Les actifs des fonds experts sont conservés par un dépositaire unique ayant la qualité de banque non résidente établie en Tunisie. Ces actifs peuvent également être conservés par un dépositaire unique ayant la qualité de banque résidente, et ce, conformément à des conditions fixées par décret.

Le dépositaire s'assure :

- de la régularité des décisions du gestionnaire du fonds expert ;

- que le souscripteur ou l'acquéreur d'actions ou de parts du fonds expert est un investisseur tel que défini à l'article 5 du présent code ;

- que le souscripteur ou l'acquéreur d'actions ou de parts du fonds expert a effectivement déclaré avoir été informé que cet organisme est régi par les dispositions applicables aux fonds experts.

Article 8

Le gestionnaire d'un fonds expert peut déléguer la gestion dudit fonds à une entité soumise au contrôle d'une autorité de régulation membre de l'organisation internationale des commissions de valeurs et signataire de l'Accord multilatéral de l'organisation internationale des commissions de valeurs portant sur la consultation, la coopération et l'échange d'informations.

Le dépositaire des actifs d'un fonds expert peut déléguer cette fonction de conservation à une entité ayant la qualité de banque non résidente établie en Tunisie ou dans un Etat membre du Groupe d'Action Financière ou à une banque résidente conformément à des conditions fixées par décret.

Cette délégation n'exonère pas le gestionnaire ou le dépositaire de sa responsabilité.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par règlement du Conseil du Marché Financier.

Article 9

Les états financiers des fonds experts sont certifiés par un commissaire aux comptes inscrit à l'ordre des experts comptables de Tunisie en qualité de membre.

Article 10

Lorsqu'ils prennent la forme de fonds commun de placement, les fonds experts sont constitués à l'initiative conjointe :

- d'un dépositaire tel que prévu à l'article 7 du présent code,

- d'une société de gestion des portefeuilles, chargée de sa gestion,

Le dépositaire et le gestionnaire établissent le règlement intérieur du fonds. La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement vaut acceptation du règlement intérieur après en avoir pris connaissance.

Article 11

La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un fonds expert conformément à la législation en vigueur, est soumise à l'agrément du Conseil du Marché Financier.

L'agrément d'un fonds expert est délivré ou refusé par le Conseil du Marché Financier dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de dépôt de la demande accompagnée des documents nécessaires.

Les modalités d'application de cet article sont fixées par règlement du Conseil du Marché Financier.

Article 12

Le Conseil du Marché Financier peut retirer l'agrément délivré au fonds expert soit à la demande du bénéficiaire de l'agrément, soit à son initiative après audition du bénéficiaire de l'agrément lorsque :

- il n'a pas été fait usage de l'agrément dans un délai de douze mois à compter de la date de son octroi ;
- ou si le bénéficiaire de l'agrément ne remplit plus les conditions qui ont présidé à l'octroi de l'agrément ;
- ou s'il s'est rendu coupable d'un manquement grave à la législation ou à la réglementation en vigueur.
- ou si l'agrément a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou de tout autre moyen irrégulier.

En cas de retrait de l'agrément, le fonds expert doit être liquidé conformément à la législation en vigueur, dans un délai d'une année à compter de la date de la décision de retrait.

Article 13

Le fonds expert ne peut recevoir de souscriptions qu'après l'établissement d'un prospectus, soumis au visa du Conseil du Marché Financier.

Les modalités d'application de cet article sont fixées par règlement du Conseil du Marché Financier.

Section 2 - Des organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées

Sous-section1 - Dispositions communes

Article 14

Les OPCVM ARIA sont constitués sous forme de société d'investissement à capital variable à règles d'investissement allégées ci-après désignée « SICAV ARIA » ou de fonds commun de placement à règles d'investissement allégées ci-après désigné « FCP ARIA ».

Article 15

Les actions de la SICAV ARIA ou les parts du FCP ARIA sont émises et rachetées à tout moment à la demande des actionnaires ou des porteurs de parts et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des commissions.

Les modalités de souscription, d'acquisition et de rachat des parts ou des actions émises par la SICAV ARIA ou le FCP ARIA sont fixées par règlement du Conseil du Marché Financier.

Article 16

Les statuts ou le règlement intérieur d'un OPCVM ARIA selon le cas fixent la valeur d'origine de l'action ou de la part.

Article 17

Les OPCVM ARIA peuvent comprendre différentes catégories de parts ou d'actions dans des conditions fixées, selon le cas, par les statuts de la SICAV ARIA ou le règlement du FCP ARIA.

Un règlement du Conseil du Marché Financier fixe les catégories de parts ou d'actions que peuvent comprendre les OPCVM ARIA.

Article 18

Les statuts ou les règlements intérieurs des OPCVM ARIA peuvent prévoir la possibilité pour le conseil d'administration ou le directoire ou pour le gestionnaire de suspendre, momentanément, et après avis du commissaire aux comptes, les opérations de rachat ainsi que les opérations d'émission, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent ou si l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts le commande, à charge pour ces statuts ou ces règlements intérieurs de fixer les conditions de la prise de la décision de suspension et de prévoir l'obligation d'en informer les actionnaires ou les porteurs de parts selon des modalités fixées par ces statuts ou ces règlements .

Un règlement du Conseil du Marché Financier fixe les autres cas et les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV ARIA ou le règlement intérieur du FCP ARIA prévoient, le cas échéant, la suspension de l'émission des actions ou des parts de façon provisoire ou définitive.

Les statuts ou les règlements intérieurs peuvent prévoir, selon des conditions fixées par règlement du Conseil du Marché Financier, que le rachat des actions ou parts peut être plafonné, à chaque date d'établissement de la valeur liquidative, à une fraction des parts ou actions émises par l'organisme.

Le Conseil du Marché Financier doit être informé, sans délai, de la décision de suspension ou de plafonnement et de ses motifs.

Article19

L'actif d'un OPCVM ARIA comprend conformément à des conditions et limites fixées par décret :

1- Les instruments financiers tels que définis à l'article 3 du présent code ;

2- Des dépôts effectués auprès des établissements de crédit ayant la qualité de banque ;

3- A titre accessoire, des liquidités.

Les SICAV ARIA ne peuvent posséder que les immeubles nécessaires à leur fonctionnement conformément à la législation en vigueur et ne peuvent constituer ni réserves ni provisions.

Article 20

Un OPCVM ARIA peut :

- employer en titres d'un même émetteur jusqu'à 35 % de ses actifs ;

- Procéder à des emprunts d'espèces jusqu'à 10 % de ses actifs;

- détenir jusqu'à 35 % d'une même catégorie d'instruments financiers d'un même émetteur ;

- conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme ;

- consentir sur ses actifs des garanties nécessaires à la conclusion des contrats relevant de son activité, y compris sous forme d'achat avec engagement de revente.

Un décret fixe les cas dans lesquels les taux prévus ci-dessus peuvent être augmentés ainsi que les catégories d'instruments financiers d'un même émetteur et les limites et modalités dans lesquelles les OPCVM ARIA peuvent conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme et consentir des garanties sur leurs actifs.

Article 21

Les créanciers dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d'une SICAV ARIA ou d'un FCP ARIA n'ont d'action que sur ces actifs.

Les créanciers personnels du gestionnaire et du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d'une SICAV ARIA ou d'un FCP ARIA.

Article 22

Les statuts d'une SICAV ARIA ou le règlement intérieur d'un FCP ARIA prévoient la durée de l'exercice comptable qui doit être égale à douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée différente sans excéder dix-huit mois.

Article 23

Un OPCVM ARIA peut tenir sa comptabilité dans la devise convertible de sa souscription.

Article 24

Pour les OPCVM ARIA de distribution, la mise en paiement des sommes distribuables est effectuée dans un délai maximal de cinq mois suivant la clôture de l'exercice.

Les statuts et les règlements intérieurs fixent les délais de paiement relatifs aux opérations de souscription et de rachat, les conditions de répartition des sommes distribuables et les conditions d'évaluation des actifs.

Article 25

Les OPCVM ARIA doivent communiquer à la Banque Centrale de Tunisie les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.

Article 26

Sans préjudice des dispositions du présent code relatives aux obligations d'information, un règlement du Conseil du Marché Financier fixe les procédures suivant lesquelles les OPCVM ARIA doivent informer leurs souscripteurs ainsi que les conditions de leur recours à la publicité et au démarchage.

Article 27

Le Conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ARIA ou du gestionnaire du FCP ARIA désigne pour une durée de trois exercices, le commissaire aux comptes de l'OPCVM ARIA.

Le commissaire aux comptes est tenu de remettre au Conseil du Marché Financier dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport concernant le contrôle qu'il a effectué.

Il est en outre tenu d'adresser au Conseil du Marché Financier une copie du rapport destiné selon le cas à l'assemblée générale de la SICAV ARIA qu'il contrôle ou au gestionnaire.

Indépendamment de ses obligations légales, le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais au Conseil du Marché Financier tout fait ou décision concernant un OPCVM ARIA dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature à :

a) constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à ces organismes et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, les résultats ou les actifs de l'organisme ;

b) porter atteinte à la continuité de son exploitation ;

c) entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.

La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour la divulgation des informations ou des faits, en application des dispositions du présent article.

Article 28

Le Conseil du Marché Financier peut, après audition de l'intéressé, prononcer à l'encontre de tout commissaire aux comptes qui manque aux obligations mises à sa charge, une décision motivée d'interdiction d'exercer ses fonctions auprès des OPCVM ARIA, et ce, à titre provisoire, pour une durée qui ne peut dépasser trois ans, ou à titre définitif. Le commissaire aux comptes est informé de la décision par tout moyen laissant une trace écrite.

Article 29

Les actions ou les parts des OPCVM ARIA peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé soumis à une autorité de régulation membre de l'Organisation Internationale des Commissions de Valeurs.

Un règlement du Conseil du marché Financier fixe les catégories de SICAV ARIA et de FCP ARIA admises sur ce marché ainsi que les conditions d'admission.

Sous-section 2 - Dispositions relatives aux sociétés d'investissement à capital variable à règles d'investissement allégées

Article 30

Les SICAV ARIA sont des sociétés anonymes.

Le montant du capital d'une SICAV ARIA ne peut, à la constitution, être inférieur à la contre-valeur en devises convertibles de 15 millions de dinars.

Le capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables.

Le montant minimum du capital au dessous duquel il ne peut être procédé au rachat d'actions autorisé par l'article 15 du présent code, ne peut être inférieur à la contre-valeur en devises convertibles de 7,5 millions de dinars. Le conseil d'administration ou le directoire de la société doit procéder à sa dissolution lorsque son capital demeure, pendant quatre vingt dix jours, inférieur à la contre-valeur en devises convertibles de 15 millions de dinars.

Les statuts des SICAV ARIA doivent spécifier expressément que le capital peut être augmenté par l'émission d'actions nouvelles ou réduit par le rachat par cette même société d'actions reprises aux détenteurs qui en font la demande.

Cette variation du capital peut s'effectuer sans modification des statuts et sans soumettre cette variation à l'assemblée générale des actionnaires ou de procéder aux formalités de dépôt et de publicité prescrite par la législation en vigueur relative aux sociétés commerciales.

Les statuts doivent également stipuler que tout actionnaire peut, à tout moment, obtenir le rachat de ses actions par la société, sauf le cas prévu par le paragraphe 4 du présent article.

Article 31

Dans tous les documents émanant de la société et destinés aux tiers, les SICAV ARIA sont tenues de faire suivre leur appellation de la mention "société d'investissement à capital variable à règles d'investissement allégées", ainsi que de la référence au présent code, au numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne où il a été publié et à l'agrément du conseil du marché financier prévu par l'article 11 du présent code.

Le siège social et l'administration effective de la SICAV ARIA doivent se situer en Tunisie.

Nul ne peut diriger, administrer, gérer, contrôler ou engager une SICAV ARIA :

- s'il tombe sous le coup d'un jugement définitif pour faux, contrefaçon, vol, abus de confiance, escroquerie, détournement commis par un fonctionnaire public ou assimilé, dépositaire public ou comptable public, émission de chèque sans provision, ou pour complicité dans toutes ces infractions ou pour infraction à la réglementation des changes ou à la législation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

- s'il tombe sous le coup d'un jugement définitif de faillite.

Article 32

Les actions des SICAV ARIA sont intégralement libérées dès la souscription et elles sont émises sans droit préférentiel de souscription.

La valeur des apports en titres financiers est vérifiée par le commissaire aux comptes qui établit, sous sa responsabilité, un rapport sur ce sujet qu'il transmet à l'assemblée générale de la société et au Conseil du Marché Financier.

L'assemblée générale ordinaire se réunit et délibère valablement quelle que soit la fraction du capital représentée. De même, l'assemblée générale extraordinaire se réunit sur deuxième convocation et délibère valablement quelle que soit la fraction du capital représentée.

Article 33

Les SICAV ARIA doivent dresser, dans un délai de trente jours à compter de la fin de chaque trimestre, l'inventaire de leur actif sous le contrôle du dépositaire.

Elles sont tenues de publier, à la fin de chaque trimestre, la composition de leur actif au bulletin officiel du Conseil du Marché Financier, dans un délai de trente jours à compter de la fin de chaque trimestre. Le commissaire aux comptes en certifie l'exactitude avant la publication.

Les SICAV ARIA sont tenues d'établir les états financiers annuels conformément à la réglementation comptable en vigueur et elles sont tenues de les publier au Journal Officiel de la République Tunisienne trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire.

Les SICAV ARIA sont également tenues de publier à nouveau les états financiers, lorsqu'ils ont subi des modifications, après la tenue de l'assemblée générale ordinaire.

Article 34

L'assemblée générale extraordinaire qui décide la transformation, fusion ou scission, donne pouvoir au conseil d'administration ou au directoire d'évaluer les actifs de la société et de déterminer la parité de l'échange à une date qu'elle fixe. Ces opérations s'effectuent sous le contrôle du commissaire aux comptes sans qu'il soit nécessaire de demander au juge de désigner un expert spécialisé.

Sous-section 3 - Dispositions relatives aux fonds communs de placement à règles d'investissement allégées.

Article 35

Le FCP ARIA est une copropriété d'instruments financiers.

Le FCP ARIA n'a pas la personnalité morale. A cet effet, les dispositions du code des droits réels relatives à l'indivision ainsi que les dispositions régissant les sociétés en participation ne lui sont pas applicables.

Article 36

Les droits des copropriétaires sont constitués par des parts. Chaque part correspond à une même fraction de l'actif du FCP ARIA. Les parts du fonds sont considérées comme étant des valeurs mobilières.

La propriété des parts est constatée par l'inscription sur une liste tenue par le gestionnaire du FCP ARIA visé à l'article 6 du présent code. Cette inscription donne lieu à la délivrance d'une attestation nominative au souscripteur.

Article 37

Le règlement intérieur fixe la durée du FCP ARIA et les droits et obligations des porteurs de parts et du gestionnaire. Ses énonciations obligatoires sont fixées par règlement du Conseil du Marché Financier.

Article 38

Le montant minimum des actifs que le fonds doit réunir lors de sa constitution est la contre-valeur en devises convertibles de 800 mille dinars.

Les parts sont intégralement libérées à la souscription.

La valeur des apports en titres financiers est vérifiée par le commissaire aux comptes qui établit, sous sa responsabilité, un rapport sur ce sujet qu'il transmet au gestionnaire et au Conseil du Marché Financier.

Le siège social et l'administration effective du gestionnaire doivent se situer en Tunisie.

Article 39

Le nombre de parts s'accroît par la souscription de parts nouvelles et diminue du fait du rachat par le FCP ARIA de parts antérieurement souscrites. Il ne peut être procédé au rachat de parts antérieurement souscrites si la valeur d'origine des parts en circulation diminue jusqu'à la contre-valeur en devises convertibles de 400 mille dinars. Lorsque la valeur d'origine de l'ensemble des parts en circulation demeure, pendant quatre vingt dix jours, inférieure à la contre-valeur en devises convertibles de 800 mille dinars, le gestionnaire doit procéder à la dissolution du fonds.

Article 40

Dans tous les cas où la législation relative aux sociétés commerciales ou aux valeurs mobilières exige l'indication des nom, prénom et domicile du titulaire du titre ainsi que pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du FCP ARIA peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.

Article 41

Les porteurs de parts, leurs ayants droit et leurs créanciers ne peuvent provoquer le partage du fonds. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part et selon leur catégorie de part.

Article 42

Le FCP ARIA est représenté à l'égard des tiers par le gestionnaire. Celui-ci peut agir en justice pour défendre les droits ou intérêts des porteurs de parts.

Article 43

Le gestionnaire et le dépositaire sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers les tiers et envers les porteurs de parts, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables au fonds commun de placement, de la violation du règlement intérieur du fonds, ou des fautes quant à son intérêt.

Article 44

Toute condamnation prononcée définitivement, en application des dispositions pénales du présent code, à l'encontre des dirigeants du gestionnaire du FCP ARIA ou du dépositaire entraîne de plein droit la cessation de leurs fonctions et l'incapacité d'exercer lesdites fonctions.

Le tribunal saisi de l'action en responsabilité prévue par l'article 43 du présent code peut prononcer, à la demande d'un porteur de parts, la révocation des dirigeants du gestionnaire du fonds ou de ceux du dépositaire.

De même, le dépositaire peut demander au tribunal la révocation des dirigeants du gestionnaire du fonds ; il doit en informer le commissaire aux comptes.

Dans ces trois cas, le tribunal nomme un administrateur provisoire jusqu'à la désignation de nouveaux dirigeants ou si cette désignation apparaît impossible, jusqu'à la liquidation.

Article 45

Les porteurs de parts du fonds exercent les mêmes droits reconnus aux actionnaires des sociétés anonymes par l'article 264 du code des sociétés commerciales.

Article 46

Le gestionnaire est tenu de publier à la fin de chaque trimestre la composition de l'actif du FCP ARIA au bulletin officiel du Conseil du Marché Financier dans un délai de trente jours à compter de la fin de chaque trimestre. Le commissaire aux comptes en certifie l'exactitude avant la publication.

Le gestionnaire établit les états financiers annuels du FCP ARIA conformément à la réglementation comptable en vigueur. Il établit un rapport sur la gestion du fonds pendant l'exercice écoulé.

Ces documents sont révisés par un commissaire aux comptes qui en certifie la sincérité et la régularité.

Les états financiers, le rapport du commissaire aux comptes ainsi que le rapport du gestionnaire sont mis à la disposition des porteurs de parts au siège social du gestionnaire dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de clôture de l'exercice. Une copie de ces documents est déposée auprès du Conseil du Marché Financier. Une copie est également envoyée à tout porteur de parts qui en fait la demande.

Le gestionnaire est tenu de publier les états financiers annuels du FCP ARIA au bulletin officiel du Conseil du Marché Financier, dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de clôture de l'exercice.

Article 47

Le commissaire aux comptes doit porter à la connaissance de l'assemblée générale du gestionnaire, les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'accomplissement de sa mission.

Article 48

Le gestionnaire dépose, au préalable, auprès du Conseil du Marché Financier tous les documents du FCP ARIA destinés à la publication ou à la diffusion.

Le Conseil du Marché Financier peut, le cas échéant, ordonner la rectification des documents remis dans le cas où ils comportent des inexactitudes. Il peut également en interdire la publication ou la diffusion.

Le Conseil du Marché Financier peut demander au gestionnaire de lui communiquer toutes les pièces lui permettant d'accomplir sa mission.

Article 49

Le FCP ARIA est dissout à l'expiration de la période pour laquelle il a été constitué ou dans les cas prévus par les articles 12 et 39 du présent code.

TITRE III

Des Services financiers

Chapitre 1

Définition générale

Article 50

Sont considérés des services financiers au sens du présent code, les services bancaires et les services d'investissement, tels que définis par les articles suivants du présent titre.

Chapitre 2

Des services bancaires

Article 51

Les services bancaires comprennent :

1. la réception des dépôts de non résidents quels qu'en soient la durée et la forme ;
2. l'octroi à des non résidents de crédits sous toutes leurs formes ;
3. la mise à disposition de la clientèle non résidente et la gestion de moyens de paiement ;
4. les opérations de change avec les non résidents et dans les limites autorisées par la législation et la réglementation en vigueur avec les résidents.

Les définitions prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit s'appliquent aux dépôts, crédits et aux moyens de paiement.

Article 52 :

Les services connexes aux services bancaires comprennent :

1. le conseil et l'assistance en matière d'investissement et de gestion de patrimoine, de gestion et d'ingénierie financières et, d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création, le développement et la restructuration des entreprises ; et
2. les prises de participation dans le capital d'entreprises existantes ou en création.

Chapitre 3

Des services d'investissement

Article 53 :

Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article 3 du présent code et comprennent les services et activités suivants :

1. la réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;
2. l'exécution d'ordres pour le compte de tiers et ce, sans préjudice de l'exclusivité d'intervention sur le compartiment résident de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis conférée, conformément à la réglementation en vigueur, aux intermédiaires en bourse agréés dans le cadre de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier ;
3. la gestion des portefeuilles pour le compte de tiers ;
4. la prise ferme et le placement garanti ;
5. le placement simple ;

La définition de ces services est précisée par règlement du Conseil du Marché Financier.

Article 54

Les services connexes aux services d'investissement comprennent :

1. la conservation ou l'administration d'instruments financiers pour le compte de tiers et les services liés à son activité comme la tenue de comptes d'espèces correspondant à ces instruments financiers ;
2. la fourniture de conseils aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que la fourniture de conseils et de services en matière de fusion et d'acquisition d'entreprises ;
3. la fourniture de conseils et la réalisation de recherches dans les domaines de l'investissement et de l'analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers ;
4. les services liés à la prise ferme ;
5. les services et activités assimilables à des services d'investissement ou à des services liés, portant sur l'élément sous-jacent des instruments financiers à terme tels que définis à l'article 3 du présent code ;
6. les prises de participation dans le capital d'entreprises existantes ou en création.

Chapitre 4

Des services financiers avec les résidents

Article 55

Les établissements de crédit non résidents ayant la qualité de banque sont autorisés à recevoir conformément à la réglementation édictée par la Banque Centrale de Tunisie, les fonds de résidents en dinars quelles qu'en soient la durée et la forme sans que les fonds collectés puissent dépasser pour chaque établissement de crédit non résident ses crédits à long terme accordés en devises à des résidents et le montant souscrit de ses participations en devises, au capital d'entreprises résidentes à l'exception des participations au capital des établissements de crédit au sens de la loi relative aux établissements de crédit.

Doivent être également pris en considération, dans la limite susvisée, les fonds provenant :

- du produit des souscriptions dans le capital de sociétés ;
- des versements effectués en prévision du règlement des échéances des crédits contractés auprès des prestataires précités ;
- des versements effectués en prévision du dénouement d'opérations de commerce extérieur.

Les établissements de crédit non résidents ayant la qualité de banque doivent pouvoir, à tout moment, mobiliser des ressources en devises suffisantes pour faire face aux demandes de retrait des déposants. En aucun cas, ils ne pourront recourir au refinancement ou autres facilités de la Banque Centrale de Tunisie qui pourra prendre toute mesure de nature à assurer la sécurité des déposants.

Article 56

Les établissements de crédit non résidents peuvent :

- Participer sur leurs fonds propres en devises, au capital d'entreprises résidentes conformément à la réglementation en vigueur.

- Accorder sur leurs ressources en devises au profit d'entreprises résidentes des financements à moyen et long termes.

- Financer sur leurs ressources en devises des opérations d'importation et d'exportation initiées par des résidents ;

- Accorder sur leurs ressources en dinars visées à l'article 55 du présent code des crédits pour financer des opérations productives réalisées en Tunisie par des résidents à l'exception des crédits à la consommation et des crédits à l'habitat.

Article 57

Les établissements de crédit non résidents peuvent réaliser pour le compte de la clientèle qu'ils financent, les opérations connexes de commerce extérieur dont notamment la domiciliation de titres de commerce extérieur et l'ouverture d'accréditifs documentaires.

Les établissements de crédit non-résidents auront la qualité d'intermédiaire agréé pour les opérations de change et de commerce extérieur qu'ils réalisent dans le cadre du premier alinéa du présent article avec des résidents et sont, à ce titre, soumis aux mêmes obligations que les intermédiaires agréés résidents.

TITRE IV

DES PRESTATAIRES DES SERVICES FINANCIERS NON RESIDENTS

Chapitre 1

Définition des prestataires des services financiers non résidents

Article 58

Les prestataires des services financiers non résidents comprennent les établissements de crédit non résidents et les prestataires des services d'investissement non résidents, tels qu'ils sont définis aux articles suivants du présent titre.

Les prestataires agréés dans le cadre du présent code sont considérés comme non-résidents au regard de la législation de change et y sont désignés par "prestataires des services financiers non résidents".

Les prestataires des services financiers non résidents autres que ceux agréés en qualité de banques sont réputés faire appel public à l'épargne lorsqu'ils recourent, pour le placement de leurs titres, soit un prestataire des services d'investissement non résident, soit à un quelconque procédé de publicité, soit au démarchage.

Section 1 - Dispositions générales

Article 59 :

Les établissements de crédit non résidents doivent être :

- soit des personnes morales sous forme de sociétés anonymes de droit tunisien ;

- soit des succursales ou des agences de personnes morales ayant leur siège social à l'étranger sous forme de société anonyme ou, le cas échéant, sous une autre forme acceptée lors de la délivrance de l'agrément, à condition qu'elle soit conforme à la législation en vigueur du pays d'origine.

Les prestataires de services d'investissement non résidents doivent être des personnes morales constituées sous forme de société anonyme de droit tunisien et ayant leur siège social en Tunisie.

Section 2 - Des établissements de crédit non résidents

Article 60

Sont considérés des établissements de crédit non résidents au sens du présent code, les établissements de crédit tels que définis par la loi n°2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit et ayant la qualité de non résident au sens de la réglementation de change.

Les établissements de crédit non-résidents comprennent les banques non-résidentes et les établissements financiers non-résidents et peuvent effectuer à titre de profession habituelle un ou plusieurs des services énumérés aux articles 51 et 52 du présent code. Seules, toutefois, les banques non-résidentes sont habilitées à recevoir du public des dépôts quelles qu'en soient la durée et la forme.

Les établissements de crédit non-résidents agréés en qualité de banque sont réputés faire appel public à l'épargne au sens de la législation relative au marché financier.

Section 3 - Des prestataires des services d'investissement non résidents

Sous Section 1 - Dispositions communes à l'ensemble des prestataires des services d'investissement non résidents

Article 61

Les prestataires des services d'investissement non résidents comprennent les établissements de crédit non résidents agréés en qualité de banques et les entreprises d'investissement non résidentes agréées pour fournir l'un ou plusieurs des services d'investissement visés aux articles 53 et 54 du présent code, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuilles non résidentes.

Les prestataires des services d'investissement non résidents doivent se conformer aux règles applicables à chacun des marchés sur lesquels ils opèrent. Dans le cadre de la fourniture des services visés à l'article 53 du présent code portant sur les instruments définis en son article 3, les prestataires des services d'investissement non résidents à l'exception des sociétés de gestion des portefeuilles non résidentes visées à l'article 65 sont autorisés à intervenir sur le compartiment destiné aux non résidents de la bourse des valeurs mobilières de Tunis, dans les conditions prévues par la législation relative au marché financier et par le règlement du Conseil du Marché Financier relatif aux transactions sur le compartiment de la bourse destiné aux non résidents.

Article 62

La gestion du compartiment destiné aux non résidents est confiée à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis.

L'organisation et les règles de fonctionnement du compartiment destiné aux non résidents sont régies par règlement du Conseil du Marché Financier qui fixe notamment :

- les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du marché et à la suspension des négociations ;

- les règles relatives à l'admission, aux négociations et à la radiation des instruments et produits financiers ;

- les conditions dans lesquelles les projets d'acquisition de blocs de contrôle et de blocs de titres sont déclarés et réalisés, ainsi que les offres publiques obligatoires et les offres publiques facultatives, les conditions dans lesquelles elles sont initiées, acceptées, réalisées et réglées ainsi que les procédures à suivre et les moyens de défense et les garanties devant être fournies.

La Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis est chargée d'établir les manuels de négociation et d'édicter les règles applicables à la négociation des contrats financiers à terme qui sont soumis à l'approbation du Conseil du Marché Financier.

Article 63

La Société Tunisienne Interprofessionnelle pour la Compensation et le Dépôt des Valeurs Mobilières (ci-après dénommée STICODEVAM) créée dans le cadre de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier est chargée des opérations de dépôt, de compensation et de règlement des transactions sur le compartiment de la bourse destiné aux non résidents.

Un règlement du Conseil du Marché Financier fixe les modalités de règlement des transactions réalisées sur le compartiment de la bourse destiné aux non résidents et portant sur les contrats financiers à terme visés à l'article 3 du présent code.

Sous Section 2 - Dispositions spécifiques aux entreprises d'investissement non résidentes

Article 64

Les entreprises d'investissement non résidentes sont les entités non résidentes qui fournissent, à titre de profession habituelle, les services d'investissement définis à l'article 53 du présent code, et le cas échéant les services connexes qui y sont associés, définis à l'article 54 dudit code.

Sous Section 3 - Dispositions spécifiques aux sociétés de gestion des portefeuilles non résidentes

Article 65

Les sociétés de gestion des portefeuilles non résidentes sont les entités non résidentes qui fournissent, à titre principal, le service d'investissement mentionné au numéro 3 de l'article 53 du présent code, lequel comprend :

- la gestion sous mandat de portefeuilles individuels d'instruments financiers,
- la gestion d'un ou plusieurs fonds experts régis par les dispositions du présent code.

Chapitre 2

De l'agrément des prestataires des services financiers non résidents

Section 1 – Du monopole de prestation des services financiers

Article 66

Il est interdit à toute personne :

- non agréée en qualité de prestataire des services financiers non résident d'effectuer à titre habituel les services réservés aux prestataires des services financiers non résidents et régis par le présent code ;

- agréée de fournir des services bancaires, d'investissement ou de gestion de portefeuille, d'utiliser des procédés de nature à créer un doute dans l'esprit des tiers quant à la catégorie de prestataires à laquelle elle appartient ;

- non agréée pour l'un quelconque de ces services d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée dans l'une de ces catégories de prestataires de services financiers non résidents.

Il est également interdit aux établissements de crédit non résidents de s'adonner, directement et à titre habituel, à des opérations qui ne relèvent pas du domaine des services bancaires prévus par le présent code sauf dans les cas et conformément aux conditions fixées par décret. Ces opérations doivent présenter une importance limitée par rapport à l'ensemble des opérations exercées, à titre habituel, par les établissements de crédit non-résidents et ne doivent ni empêcher, ni restreindre ou fausser le jeu de la concurrence au détriment des entreprises qui les exercent à titre habituel.

Article 67

L'interdiction d'exercer les services bancaires définis à l'article 51 du présent code ne fait pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse :

1. dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses cocontractants des délais de paiement ou avances ;
2. procéder à des opérations de Trésorerie avec des entreprises appartenant au même groupe au sens de l'article 461 du code des sociétés commerciales et, de façon générale, fournir des financements, quelle qu'en soit la forme, à ces mêmes entreprises ;
3. consentir à ses salariés des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel, pour des motifs d'ordre social ;
4. affecter des fonds en garantie d'une opération sur instruments financiers, ou prendre ou mettre en pension des instruments financiers visés à l'article 3 du présent code ;
5. mettre à disposition ou gérer des moyens de paiement à condition que ceux-ci ne soient acceptés et utilisés que par des sociétés appartenant à cette entreprise au sens du point 2 du présent paragraphe.

L'interdiction d'exercer les services d'investissement visés à l'article 53 du présent code ne s'applique pas aux sociétés chargées de la gestion des organismes de placement collectif, en ce qui concerne la prise en charge et l'exécution des ordres de souscription-rachat portant sur des parts ou actions d'OPC gérés par celles-ci, qui ne nécessitent pas d'agrément.

Article 68

Pour déterminer si une activité quelconque est soumise à agrément en qualité d'établissement de crédit non résident ou de prestataire des services d'investissement non résident, la Banque Centrale de Tunisie ou le Conseil du Marché Financier, selon le cas, est en droit de réclamer à l'entreprise concernée tous renseignements et de procéder sur place à toutes investigations en se faisant présenter les livres comptables, correspondances, contrats et plus généralement tous les documents qu'elle (ou qu'il) estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

L'entreprise concernée qui fournit des services financiers sans agrément, peut être liquidée, après audition du représentant de ladite entreprise, selon le cas :

- par décision du Ministre des Finances sur proposition de la Banque Centrale de Tunisie, si elle s'adonne à l'activité d'établissement de crédit non résident ; ou

- par décision du Conseil du Marché Financier si elle s'adonne à l'activité d'entreprise d'investissement non résidente ou à l'activité de société de gestion de portefeuilles non résidente.

Article 69

Le Président-directeur général, le directeur général, le directeur général adjoint, le Président ou le membre du directoire d'un prestataire des services financiers non résident ne peut exercer aucune de ces fonctions dans un autre établissement de crédit, ou auprès d'une entreprise d'investissement ou d'un intermédiaire en bourse, ou d'une société de gestion de portefeuilles, ou auprès d'une société d'assurance.

Article 70

Ne peut diriger, administrer, gérer, contrôler ou engager un prestataire des services financiers non-résident ou une succursale ou une agence d'établissement de crédit non-résident :

- quiconque ayant fait l'objet d'un jugement définitif pour faux, contrefaçon, vol, abus de confiance, escroquerie, pour détournement commis par un fonctionnaire public ou assimilé, dépositaire public ou comptable public, émission de chèque sans provision, ou pour complicité dans toutes ces infractions ou pour infraction à la réglementation des changes ou à la législation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme,

- quiconque ayant fait l'objet d'un jugement définitif de faillite.

Article 71

Les opérations effectuées par le prestataire des services financiers non résident sont soumises aux dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales.

Toutefois, les obligations mentionnées au sous-paragraphe 1 du paragraphe II de l'article 200 susvisé s'appliquent en cas de détention de droits de vote supérieurs à cinq pour cent.

Dans tous les cas, la Banque Centrale de Tunisie ou le Conseil du Marché Financier, selon le cas, doit être informé de toutes les opérations visées à l'article 200 susmentionné.

Section 2 - Des conditions d'agrément

Article 72

Les prestataires des services financiers non-résidents doivent, préalablement à l'exercice de leur activité en Tunisie, obtenir l'agrément conformément aux conditions fixées par le présent code.

I. L'agrément d'un prestataire des services financiers non-résident est accordé compte tenu :

1. du programme d'activité dont doit disposer le requérant pour chacun des services qu'il entend exercer, lequel programme précise les conditions dans lesquelles il envisage de fournir les services concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation;

2. des moyens humains, techniques et financiers, y compris le montant du capital, qu'il prévoit de mettre en œuvre, et qui doivent être suffisants et adaptés au programme d'activité ;

3. de la qualité des apporteurs de capitaux directs et indirects, personnes physiques ou morales. L'autorité compétente en matière d'octroi d'agrément prévue au présent chapitre apprécie la qualité des actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente ;

4. de la qualité des garants des apporteurs, le cas échéant;

5. de l'honorabilité, de la qualification et de l'expérience des dirigeants et du responsable du contrôle interne du requérant. L'orientation effective de l'activité du requérant doit être assurée par deux personnes au moins,

6. de l'aptitude du requérant à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et du marché financier permettant d'assurer à la clientèle une sécurité satisfaisante ;

7. de l'inexistence d'entrave potentielle à l'exercice de la mission de surveillance de l'autorité compétente du fait de l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, ou de l'existence de dispositions législatives ou réglementaires de l'Etat dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

II. L'agrément peut être :

- limité à l'exercice de certaines opérations définies par l'objet social du requérant ;

- subordonné au respect d'engagements souscrits par celui-ci ;

- assorti de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière du prestataire des services financiers non-résident.

III. La Banque Centrale de Tunisie et le Conseil du Marché Financier ou l'un d'entre eux selon le cas est habilité à cette fin à demander tous les renseignements et documents qu'il ou qu'elle, juge nécessaires. La décision d'agrément ou de refus est prise dans un délai maximum de trois mois à compter de la date du dépôt du dossier d'agrément accompagné de tous les documents exigés.

Article 73

Les personnes physiques en charge de l'orientation effective de l'activité du prestataire visées au point 5 du paragraphe I. de l'article 72 du présent code ainsi que le responsable du contrôle interne, doivent être agréés par l'autorité compétente dans le cadre des procédures d'agrément prévues par les articles 75 à 77 du présent code.

Article 74

Le prestataire des services financiers non résident agréé doit justifier, lors de sa création, d'un capital minimum de :

- la contrevaletur en devises convertibles de 25 millions de dinars lors de la souscription s'il est agréé en tant que banque non-résidente,

- la contrevaletur en devises convertibles de 10 millions de dinars lors de la souscription s'il est agréé en tant qu'établissement financier non-résident,

- la contrevaletur en devises convertibles de 7,5 millions de dinars lors de la souscription s'il est agréé en tant qu'entreprise d'investissement non résidente,

- la contrevaletur en devises convertibles de 250 milles dinars lors de la souscription s'il est agréé en tant que société de gestion des portefeuilles non résidente.

L'agrément précise le montant du capital initial au regard du programme d'activité proposé par le requérant, sans, toutefois, que ce capital puisse être inférieur au capital minimum.

Le capital minimum doit être libéré en totalité lors de la constitution du prestataire des services financiers non résident. Le capital initial peut, s'il dépasse le capital minimum, être libéré conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales sans, toutefois, que le montant libéré à la souscription ne puisse être inférieur au capital minimum.

Tout établissement de crédit non résident ayant son siège social à l'étranger et autorisé à exercer son activité en Tunisie par l'intermédiaire de succursales ou d'agences doit affecter à son activité une dotation minimale d'un montant égal au capital minimum visé ci-dessus libérable totalement lors de la création de ces succursales ou de ces agences.

Section 3 - De la procédure d'agrément

Sous Section 1 - De la procédure d'agrément des établissements de crédit non résidents

Article 75

Les établissements de crédit non résidents sont autorisés à exercer leur activité, en qualité de banque non résidente ou d'établissement financier non résident, par arrêté du ministre des Finances pris sur rapport de la Banque Centrale de Tunisie.

La demande d'agrément est adressée à la Banque Centrale de Tunisie qui procède à son examen, conjointement avec le conseil du Marché Financier lorsque l'agrément demandé porte également sur la fourniture de services d'investissement par le futur établissement de crédit non résident. La Banque Centrale de Tunisie se charge ensuite de notifier à l'intéressé la décision du Ministre des Finances.

Les mesures de coopération en matière d'étude des demandes d'agrément entre la Banque Centrale de Tunisie et le Conseil du Marché Financier sont fixées par la convention visée à l'article 114 du présent code.

Sous Section 2 - De la procédure d'agrément des prestataires des services d'investissement non résidents autres que les établissements de crédit non résidents

Paragraphe 1

Dispositions relatives aux entreprises d'investissement non résidentes

Article 76

Les entreprises d'investissement non résidentes sont agréées par le Conseil du Marché Financier.

En sus des conditions prévues par l'article 72 du présent code, un décret fixe :

- la nature et l'étendue des garanties que doivent présenter les entreprises d'investissement notamment en ce qui concerne leur organisation,

- les dispositions propres à préserver les intérêts de leur clientèle.

- les règles applicables à l'agrément des entreprises d'investissement, ainsi que les règles nécessaires au contrôle de leurs activités

Paragraphe 2

Dispositions relatives aux sociétés de gestion des portefeuilles non résidentes

Article 77 :

Les sociétés de gestion des portefeuilles non résidentes sont agréées par le conseil du Marché Financier.

En sus des conditions prévues par l'article 72 du présent code, un décret fixe les procédures et les modalités d'agrément ainsi que les règles à respecter par les sociétés de gestion des portefeuilles susmentionnées pour la sauvegarde des fonds des investisseurs et le bon déroulement des opérations.

Section 4 - Des opérations soumises à autorisation

Article 78 :

Sont soumis à agrément préalable de l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent code :

- tout changement du programme d'activité du prestataire des services financiers non-résident agréé au regard du champ de son agrément initial;

- tout changement intervenant dans la composition des personnes autorisées conformément au point 5 du paragraphe I de l'article 72 du présent code.

Lorsqu'un établissement de crédit non résident est concerné, la Banque Centrale de Tunisie se concerta avec le Ministère des Finances au sujet des changements et des nouvelles désignations. Le silence de la Banque Centrale de Tunisie durant un mois à compter de la date de notification vaut acceptation ;

- toute acquisition, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes, de parts de capital susceptible d'entraîner un changement de contrôle du prestataire des services financiers non-résident et, dans tous les cas, toute opération dont il résulte l'acquisition du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des droits de vote. L'autorité compétente prend la décision d'agrément dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de communication de tous les renseignements exigés ;

- tout acte dont peut résulter une cession d'une part importante de l'actif ou du fonds de commerce d'un prestataire, susceptible d'entraîner un changement dans la structure financière ou dans l'orientation de son activité ;

- toute fusion de prestataires des services financiers non-résidents ; l'évaluation effectuée par les prestataires des services financiers non-résidents intéressés pour déterminer le montant du capital du prestataire résultant de la fusion doit recevoir l'accord de la Banque Centrale de Tunisie ou du conseil du Marché Financier en application des dispositions de l'article 74 du présent code ;

- toute réduction du capital.

Article 79

L'ouverture, la fermeture ou le transfert de succursales ou d'agences en Tunisie par les prestataires des services financiers non-résidents est soumis à l'autorisation conjointe du Ministère des Finances et de la Banque Centrale de Tunisie, s'agissant d'établissements de crédit non résidents et du conseil du Marché Financier, s'agissant d'entreprises d'investissement non résidentes et de sociétés de gestion des portefeuilles non résidentes.

L'agrément du conseil du Marché Financier est également requis pour les prestataires des services d'investissement non-résidents autre que les établissements de crédit non résidents en cas de création d'une filiale ou de transfert dans un nouveau local de toute ou partie de ses activités.

Chapitre 3

Du retrait d'agrément des prestataires des services financiers non résidents

Article 80

L'agrément d'un prestataire des services financiers non résident est retiré par :

- Le ministre des finances, sur rapport de la Banque Centrale de Tunisie s'agissant d'un établissement de crédit non résident et après avis du conseil du Marché Financier si l'établissement de crédit exerce l'activité d'investissement,
- Le conseil du marché financier s'agissant d'une entreprise d'investissement non résidente ou d'une société de gestion des portefeuilles non résidente.

L'agrément est retiré après audition du bénéficiaire de l'agrément et avis de l'association professionnelle visée à l'article 91 du présent code.

Article 81

Le retrait d'agrément peut être demandé par le prestataire des services financiers non résident auprès de la Banque Centrale de Tunisie s'agissant d'un prestataire ayant la qualité d'établissement de crédit non résident ou auprès du Conseil du Marché Financier s'agissant d'un prestataire ayant la qualité d'entreprise d'investissement non résidente ou de société de gestion des portefeuilles non résidente.

L'agrément peut également être retiré à l'initiative du Ministre des Finances ou à l'initiative du Conseil du Marché Financier dans les cas où :

- 1) il n'a pas été fait usage de l'agrément dans un délai de douze mois consécutifs à compter de son octroi ;
- 2) le prestataire n'exerce plus son activité depuis six mois consécutifs,
- 3) le prestataire ne remplit plus les conditions sur la base desquelles l'agrément a été accordé ;
- 4) le prestataire a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou de tout autre moyen irrégulier ;
- 5) le prestataire ne justifie plus que son actif excède le passif dont il est tenu envers les tiers d'un montant égal au capital minimum ou à la dotation minimale ;

6) les causes d'une mesure de suspension d'agrément n'ont pas été levées 6 mois après son prononcé s'agissant des entreprises d'investissement non résidentes et des sociétés de gestion de portefeuilles non résidentes.

Article 82

Le retrait d'agrément met un terme à la fourniture des services bancaires et d'investissement par le prestataire, dans les conditions et sous les réserves prévues par les articles du présent chapitre.

Le prestataire des services financiers non-résident n'est dissout ou ne peut être dissout qu'après le retrait de son agrément.

Le retrait d'agrément conduit obligatoirement à la liquidation du prestataire, lorsqu'il est prononcé à l'initiative des autorités compétentes, pour les motifs prévus aux paragraphes 3 à 6 de l'article 81 du présent code.

Article 83

Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est], fixée par le Ministre des Finances s'agissant d'un établissement de crédit non résident, et par le Conseil du Marché Financier s'agissant d'une entreprise d'investissement non résidente ou d'une société de gestion des portefeuilles non résidente. La date de prise d'effet du retrait de l'agrément étant indiquée dans la décision de retrait.

Article 84

Sans préjudice des dispositions des articles 87 à 90 du présent code relatifs à la liquidation du prestataire des services financiers non-résident agréé, à compter de la décision de retrait de l'agrément et jusqu'à la date à laquelle la décision prend effet :

1. le prestataire concerné demeure soumis au contrôle de la Banque Centrale de Tunisie et au contrôle du Conseil du Marché Financier chacun en ce qui le concerne.
2. La Banque Centrale de Tunisie ou le Conseil du Marché Financier, selon le cas, peut prononcer à l'encontre du prestataire concerné les sanctions disciplinaires prévues aux articles 124 et 128 du présent code.
3. le prestataire concerné ne peut effectuer autres que les services bancaires et d'investissement strictement nécessaires à l'apurement des activités relatives aux services objet de l'agrément. La décision de retrait d'agrément fixe les conditions de réalisation de ces services.
4. le prestataire concerné ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit non résident, d'entreprise d'investissement non résidente ou de société de gestion des portefeuilles non résidente qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.

Article 85

Lorsque le retrait d'agrément d'un prestataire des services financiers non-résident est prononcé à des fins autres que la liquidation :

1. Les fonds en dépôt auprès du prestataire des services financiers non-résident, à l'exclusion de ceux visés au numéro 2 du présent article, sont remboursés avant l'expiration de la période mentionnée à l'article 83 du présent code ;

2. les instruments financiers détenus au nom de tiers par le prestataire des services financiers non résident et, le cas échéant, les fonds qui y sont attachés, sont transférés avant l'expiration de la période citée à l'article 83 du présent code auprès d'un autre prestataire habilité, désigné soit par le titulaire du compte, soit à défaut et après avis du Conseil du Marché Financier par le prestataire de services financiers dans le cadre d'une convention.

3. dans le cas d'un établissement de crédit non résident, et sans préjudice des dispositions du numéro 3 de l'article 84 du présent code, les opérations de banque autres que celles visées au numéro 1 du présent article, que l'établissement a conclues ou s'est engagée à conclure avant la décision de retrait d'agrément, peuvent être menées à leur terme dans les conditions déterminées par la décision d'agrément, ou transférées à un établissement tiers avec l'accord préalable du bénéficiaire de l'opération.

Article 86

A la date à laquelle la décision de retrait prend effet, le prestataire des services financiers non résident perd selon le cas, la qualité d'établissement de crédit non résident, ou d'entreprise d'investissement non résidente ou de société de gestion des portefeuilles non résidente, et doit changer sa dénomination sociale.

La décision de retrait d'agrément est portée à la connaissance du public selon les formalités de publicité prévues par le code des sociétés commerciales. Un communiqué est également publié au bulletin officiel du Conseil du Marché Financier s'il s'agit d'un prestataire de services d'investissement non résident.

Chapitre 4

De la liquidation des prestataires des services financiers non résidents

Article 87

Au cas où le retrait d'agrément entraîne la liquidation, le Ministre des Finances, sur proposition du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie s'agissant d'un établissement de crédit non résident, ou le Président du Conseil du Marché Financier s'agissant d'une entreprise d'investissement non résidente ou d'une société de gestion des portefeuilles non résidente, nomme un liquidateur choisi parmi les experts comptables inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie, à condition que le liquidateur ne soit pas l'un des actionnaires du prestataire concerné ou lié à celui-ci par une relation professionnelle.

La décision de nomination transfère au liquidateur les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la gestion du prestataire concerné et fixe les conditions et les délais de la liquidation ainsi que la rémunération du liquidateur.

La décision de liquidation ne met pas fin à la mission des commissaires aux comptes.

Les dispositions du droit commun relatives à la liquidation des sociétés sont applicables tant qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent code.

Article 88

La décision de nomination du liquidateur emporte :

- report de six mois, à partir de sa survenance, de toute échéance contractuelle ou statutaire ou autre donnant lieu à l'expiration ou à l'extinction d'une créance ou d'un droit au profit du prestataire concerné ;

- révocation des droits des actionnaires sauf celui de recevoir le produit net provenant de la liquidation du prestataire concerné.

A compter de ladite décision, le liquidateur peut demander au tribunal de prononcer la nullité de tout paiement ou transfert d'éléments d'actif du prestataire concerné effectué dans les trois mois précédant la prise de fonction du liquidateur ou dans les douze mois précédant cette prise de fonction dans le cas où les paiements ou transferts ont été effectués au profit d'une filiale du prestataire concerné, d'une société ou d'une personne actionnaire du prestataire concerné lorsqu'il est prouvé qu'un tel paiement ou transfert n'était pas lié à la conduite des opérations courantes du prestataire et qu'il a été fait en vue d'accorder un avantage à ladite personne ou auxdites sociétés.

Toutefois, nonobstant toute disposition législative contraire, les paiements et les livraisons d'instruments financiers effectués dans le cadre de systèmes de règlement entre prestataires de services financiers non résidents agréés ou dans le cadre de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, et ce, jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un jugement de faillite à l'encontre d'un prestataire participant, directement ou indirectement, à ces systèmes, ne peuvent être annulés, même au motif qu'est intervenu ce jugement.

Article 89

Pendant la durée de liquidation, le prestataire concerné demeure soumis selon le cas au contrôle de la Banque Centrale de Tunisie ou du Conseil du Marché Financier et ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à sa liquidation et doit préciser dans tous ses documents et ses relations avec les tiers qu'il est en cours de liquidation.

Article 90

Le liquidateur doit, à compter de la date de sa nomination et dans un délai maximum de douze mois renouvelable pour une durée n'excédant pas douze mois, prendre les mesures nécessaires à l'effet de :

- mettre le prestataire concerné en vente avec la totalité de ses éléments d'actif et de passif ;

- céder certains éléments d'actif du prestataire concerné au profit d'un ou de plusieurs prestataires de services financiers non résidents agréés avec prise en charge par ces derniers de certains éléments de son passif ;

- liquider les actifs du prestataire concerné.

Parmi ces mesures, le liquidateur choisira après avis du Ministère des Finances et de la Banque Centrale de Tunisie s'agissant d'un établissement de crédit non résident, du Conseil du Marché Financier s'agissant d'une entreprise d'investissement non résidente ou d'une société de gestion de portefeuilles non résidente, celles de nature à sauvegarder, au mieux, la valeur des actifs de l'établissement et à protéger les intérêts des déposants ou des investisseurs et des autres créanciers.

A cette fin, il peut :

- poursuivre, suspendre ou cesser toute opération ;
- emprunter, en offrant ou non en garantie les actifs du prestataire concerné ;
- recruter, au besoin, un ou plusieurs experts conseillers ;
- agir en justice au nom du prestataire concerné tant en demande qu'en défense ;
- déclarer, le cas échéant, la cessation de paiement du prestataire concerné, auquel cas, il est fait application des dispositions du code de commerce et celles du code des sociétés commerciales relatives à la faillite, et ce, notwithstanding les dispositions de la législation relative au redressement des entreprises en difficultés économiques. Toutefois, le Ministre des Finances et le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ou le Président du Conseil du Marché Financier selon le cas, peuvent proposer le ou les syndics de la faillite à nommer dans le jugement déclaratif de faillite.

Le liquidateur doit présenter une fois tous les trois mois, à la Banque Centrale de Tunisie et le cas échéant au Conseil du Marché Financier s'agissant d'un établissement de crédit non résident ou au Conseil du Marché Financier s'agissant d'une entreprise d'investissement non résidente ou d'une société de gestion de portefeuilles non résidente, un rapport sur l'évolution des opérations de liquidation et au terme de sa mission, un rapport circonstancié sur la liquidation.

Chapitre 5

Des règles d'organisation et de fonctionnement des prestataires des services financiers non résidents

Section 1 - De l'organisation des prestataires des services financiers non résidents

Article 91

Il est institué une association professionnelle des prestataires des services financiers non résidents à laquelle tout prestataire des services financiers non résident est tenu d'adhérer.

Cette association doit veiller au crédit et à la probité de la place financière de Tunis. Elle a pour objet la représentation des intérêts collectifs des prestataires des services financiers non résidents, notamment auprès des pouvoirs publics, l'information de ses adhérents et du public, l'étude, la fourniture d'avis sur toute question d'intérêt commun et l'élaboration des recommandations s'y rapportant en vue, le cas échéant, de favoriser les conditions d'exercice des prestataires des services financiers non résidents ainsi que l'organisation et la gestion de services d'intérêt commun. Elle établit également un code de déontologie qui s'impose à ses membres et dont elle contribue à assurer le respect.

Les statuts de l'association professionnelle des prestataires des services financiers non résidents doivent être préalablement agréés par le Ministre des Finances, après avis du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie et du Président du Conseil du Marché Financier.

Article 92

Les moyens humains et techniques du prestataire des services financiers non résident agréé doivent, à tout moment, être en adéquation avec la nature et le volume de ses activités.

L'organisation interne du prestataire doit notamment lui permettre de minimiser les risques liés à son activité et de s'assurer du respect de ses obligations légales et réglementaires.

A cette fin, le prestataire doit établir des procédures de prise de décision et se doter d'une structure organisationnelle fixant de façon claire et documentée les lignes hiérarchiques et la répartition des fonctions et responsabilités.

Article 93

Les prestataires des services financiers non résidents agréés peuvent externaliser certaines des opérations liées à leurs activités dans les conditions fixées selon le cas par la Banque Centrale de Tunisie ou le Conseil du Marché Financier.

Section 2 - Du contrôle interne et externe

Article 94

Tout prestataire des services financiers non résident doit mettre en place un système approprié de contrôle interne qui garantit l'évaluation permanente des procédures internes, la détermination, le suivi et la maîtrise des risques liés à son activité.

De façon générale, les prestataires des services financiers non résidents sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la conformité et au contrôle interne des établissements de crédit résidents, des intermédiaires en bourse résidents et des sociétés de gestion de portefeuilles résidentes.

Article 95

Les établissements de crédit non-résidents doivent créer un comité permanent d'audit interne.

Le comité permanent d'audit interne est chargé notamment :

- de veiller à ce que les mécanismes appropriés de contrôle interne soient mis en place par l'établissement,
- de réviser et de donner son avis sur le rapport annuel y compris les états financiers de l'établissement avant sa transmission au Conseil d'Administration ou au Conseil de Surveillance pour approbation,
- de revoir tout relevé de l'établissement avant sa soumission aux autorités de supervision,
- d'examiner tout placement ou opération susceptible de nuire à la situation financière de l'établissement et porté à sa connaissance par les commissaires aux comptes ou les auditeurs externes.

Article 96

Les états financiers des prestataires des services financiers non résidents constitués conformément au droit tunisien et des agences ou succursales d'établissements ayant leur siège social à l'étranger sont soumis à la certification d'un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes.

Deux commissaires aux comptes doivent être désignés par les établissements de crédit non résidents faisant appel public à l'épargne.

Le ou les commissaire(s) aux comptes est (sont) désigné(s), pour une durée de trois années renouvelable une seule fois.

Au cas où un seul commissaire aux comptes est désigné, il doit être inscrit à l'ordre des experts comptables de Tunisie.

Au cas où deux commissaires aux comptes ou plus sont désignés, au moins un commissaire aux comptes doit être inscrit à l'ordre des experts comptables de Tunisie.

Et dans tous les cas le commissaire aux comptes qui engage sa responsabilité personnelle sur le contenu du rapport du contrôle des comptes, doit être inscrit à l'ordre des experts comptables de Tunisie en qualité de membre.

Article 97

Nonobstant leurs obligations légales, les commissaires aux comptes des prestataires des services financiers non résidents sont tenus :

1) de signaler immédiatement à la Banque Centrale de Tunisie ou au Conseil du Marché Financier selon le cas tout fait de nature à mettre en péril les intérêts du prestataire, des déposants ou des investisseurs ;

2) de remettre à la Banque Centrale de Tunisie et au Conseil du Marché Financier selon le cas, dans les quatre mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport concernant le contrôle effectué par eux. Ce rapport est établi dans les conditions et selon les modalités fixées par la Banque Centrale de Tunisie ou le Conseil du Marché Financier ;

3) d'adresser à la Banque Centrale de Tunisie ou au Conseil du Marché Financier selon le cas une copie de leur rapport destiné à l'assemblée générale et aux organes du prestataire soumis à leur contrôle.

Section 3 - Des règles déontologiques

Sous Section 1 - Des règles communes à tous les prestataires des services financiers non résidents

Article 98

Au titre de la fourniture à leurs clients de services bancaires, d'investissement ou encore de services connexes, les prestataires des services financiers non résidents agréés doivent agir de manière honnête, loyale et professionnelle, en se conformant aux règles et usages internationaux, servant au mieux les intérêts de leurs clients et en préservant la réputation de la place financière de Tunis.

Article 99

Il est interdit aux membres du Conseil d'Administration, aux membres du Conseil de Surveillance et aux membres du directoire des prestataires des services financiers non résidents agréés, à leurs dirigeants, mandataires, contrôleurs et salariés, de divulguer les secrets qui leur sont communiqués ou dont ils ont pris connaissance du fait de l'accomplissement de leur profession, sauf dans les cas permis par la loi, et sous peine des sanctions prévues par l'article 254 du code pénal.

Article 100

La fourniture de tout service bancaire ou d'investissement par un prestataire des services financiers non résident agréé doit être matérialisée par tout moyen laissant une trace écrite sur un document papier ou électronique, tel que défini par l'article 453 bis du code des obligations et des contrats.

Sous Section 2 - Des règles spécifiques aux prestataires de services d'investissement non résidents

Article 101

Les prestataires des services d'investissement non résidents doivent se procurer auprès de leurs clients, y compris les clients potentiels, les informations leur permettant d'avoir une connaissance suffisante desdits clients et d'estimer si le service proposé, compte tenu de sa nature et de sa valeur, répond aux objectifs d'investissement du client et si ce dernier est en mesure de faire face à tout risque lié à l'opération ou au service proposé.

Article 102

Les prestataires des services d'investissement non résidents sont tenus de fournir à tout client une description générale de la nature des risques liés aux instruments financiers. Cette description doit exposer les caractéristiques propres à chaque type d'instrument concerné, ainsi que la nature des risques qui lui sont liés de manière suffisamment détaillée pour que le client puisse prendre des décisions d'investissement en connaissance de cause.

Article 103

Les prestataires des services d'investissement non résidents doivent prendre toutes les mesures raisonnables, lors de l'exécution des ordres, pour obtenir les meilleurs résultats possibles pour leurs clients, compte tenu du prix de l'opération, de son coût, de la rapidité de son exécution, de la possibilité de sa réalisation et de son règlement, ainsi que de la taille et de la nature ou de toutes autres considérations relatives à l'exécution de ces ordres.

Néanmoins, chaque fois qu'il existe des instructions spécifiques données par le client, les prestataires de services doivent exécuter les ordres en conformité avec ces instructions qui doivent faire l'objet de la mention « opération sollicitée par le client » inscrite sur le document portant l'ordre du client.

Aux fins de se conformer aux dispositions du paragraphe précédent du présent article, les prestataires de services d'investissement non résidents doivent établir et mettre en œuvre une politique d'exécution des ordres qui inclut, en ce qui concerne chaque catégorie d'instruments, des informations sur les différents systèmes dans lesquels ils exécutent les ordres de leurs clients et les facteurs influençant le choix du système d'exécution.

Article 104

Sauf convention expresse des parties relative à la périodicité, les prestataires des services d'investissement non résidents doivent rendre compte, au moins une fois tous les trois mois, à leurs clients des services qui leurs sont fournis. Le compte-rendu inclut, le cas échéant, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis pour le compte du client.

Les prestataires des services d'investissement non résidents doivent répondre par écrit aux requêtes de la clientèle.

Article 105

Les prestataires des services d'investissement non résidents doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher que les conflits d'intérêts ne portent atteinte aux intérêts de leurs clients. Est considéré conflit d'intérêts celui qui naît entre, d'une part, les prestataires des services ou les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ou toute autre personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle et, d'autre part, leurs clients, ou bien entre deux clients, lors de la fourniture de tout service d'investissement ou de tout service connexe ou d'une combinaison de ces services. Lorsque ces mesures ne garantissent pas aux clients, de manière raisonnable, que le risque de porter atteinte à leurs intérêts sera évité, les prestataires des services sont tenus de les informer de façon claire de la nature ou de la source de ces conflits d'intérêts, avant d'agir en leur nom.

Les prestataires des services d'investissement non résidents doivent mettre en place des règles et des procédures permettant de :

- garantir le respect par les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte des conditions et des limites suivant lesquelles ces personnes peuvent effectuer des transactions personnelles pour leur propre compte.
- contrôler la circulation et l'utilisation d'informations privilégiées telles que définies dans la législation régissant le marché financier et ce, dans le respect des dispositions de l'article 94 du présent code, en tenant compte des activités exercées par les groupes auxquels ils appartiennent et de leur organisation.

Chapitre 6

De la protection des déposants et des emprunteurs :

Article 106

Les prestataires des services financiers non résidents sont tenus, dans les conditions fixées par l'autorité compétente, de respecter les normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité ainsi que l'équilibre de leur structure financière.

Article 107

Lorsqu'il apparaît que la situation d'un prestataire des services financiers non résident le justifie, l'autorité de contrôle compétente invite l'actionnaire de référence et les principaux actionnaires dans son capital à lui fournir le soutien qui lui est nécessaire.

Est considéré actionnaire de référence, tout actionnaire ou groupement d'actionnaires qui détient de manière directe ou indirecte, en vertu d'une convention expresse ou tacite entre eux, une part du capital lui conférant la majorité des droits de vote ou lui permettant de la contrôler.

Est considéré actionnaire principal, tout actionnaire qui détient une part égale ou supérieure à cinq pour cent du capital.

Sans préjudice des dispositions des articles 124 à 137 du présent code relatifs aux sanctions applicables au prestataire des services financiers non résident agréé, le soutien des actionnaires sus-visés peut notamment être demandé dans tous les cas où le prestataire des services financiers non résident manquerait aux normes prudentielles et d'adéquation des fonds propres sur une période et dans des proportions qui mettent en danger la pérennité de son activité et les intérêts de sa clientèle.

Article 108

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie peut organiser le concours de l'ensemble des établissements de crédit non résidents en vue de prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts des déposants, des investisseurs et des tiers, au bon fonctionnement du système bancaire ainsi qu'à la préservation du renom de la place financière de Tunis.

Article 109

Les prestataires des services financiers non résidents doivent créer un système de garantie qui vise l'indemnisation de leurs clients en cas d'insolvabilité de ces prestataires et ce sous forme de :

- fonds de garantie des dépôts des clients des établissements de crédit non résidents ayant la qualité de banque géré par une institution financière désignée par la Banque Centrale de Tunisie,
- fonds de garantie des investisseurs en instruments financiers auprès des prestataires des services d'investissement non résidents géré par la bourse des valeurs mobilières de Tunis.

Les ressources de chaque fonds proviennent des contributions des prestataires des services financiers non résidents et des revenus provenant du placement de ces ressources.

Les conditions de gestion de ce système de garantie, les taux de cotisation et les modalités d'intervention sont fixés par décret.

Article 110

Chaque fonds de garantie est subrogé dans les droits et actions des bénéficiaires des sommes versées à concurrence des dites sommes.

Article 111

Tout prestataire des services financiers non résident qui ne verse pas sa cotisation au mécanisme de garantie est passible des sanctions prévues par l'article 124 du présent code et des pénalités de retard à verser directement au fonds concerné selon des conditions définies par son règlement intérieur.

Chapitre 7

Des règles prudentielles

Article 112

Chaque prestataire des services financiers non résident doit justifier en permanence que ses actifs excèdent réellement ses passifs dont il est tenu envers les tiers d'un montant au moins égal au capital minimum ou à la dotation minimale selon le cas.

Les établissements de crédit non résidents peuvent, en outre, prendre et détenir des participations dans le capital d'entreprises existantes ou en cours de création dans des conditions définies par la Banque Centrale de Tunisie.

Article 113

La Banque Centrale de Tunisie établit les conditions d'exercice de la profession bancaire, les règles de gestion et les normes prudentielles que les établissements de crédit non résidents sont tenus de respecter, notamment celles concernant :

- la réserve obligatoire pour les dépôts en dinars,
- les ratios de liquidité,
- les concours accordés par les établissements de crédit non résidents à leurs filiales,
- les risques en général.
- l'usage des fonds propres,
- le ratio de solvabilité représenté par le ratio des fonds propres par rapport aux engagements,
- les ratios des fonds propres par rapport aux concours de chaque débiteur, y compris les concours accordés aux personnes ayant des liens avec l'établissement de crédit non résident au sens de l'article 71 du présent code.

Les prestataires des services d'investissement non résidents sont soumis aux règles prudentielles fixées par règlement du Conseil du Marché Financier.

TITRE V

Des autorités de contrôle

Chapitre 1

Des instances compétentes

Article 114

Les établissements de crédit non résidents sont soumis au contrôle de la Banque Centrale de Tunisie, au pouvoir disciplinaire de cette dernière et à la commission des services financiers visée à l'article 125 du présent code.

Les prestataires des services d'investissement non résidents agréés en qualité d'entreprises d'investissement non résidentes ou de sociétés de gestion de portefeuilles non résidentes et le personnel placé sous leurs autorités, sont soumis au contrôle du Conseil du Marché Financier et au pouvoir disciplinaire de ce dernier et de la commission des services financiers.

Les fonds experts sont soumis à la tutelle du Conseil du Marché Financier. Ces fonds, leurs gestionnaires, leurs dépositaires, leurs dirigeants et le personnel placé sous leurs autorités sont également soumis au contrôle du Conseil du Marché Financier et au pouvoir disciplinaire de ce dernier et de la Commission des services financiers.

Les prestataires des services d'investissement non résidents agréés en qualité de banques sont soumis, au titre de l'activité de services d'investissement, au contrôle de la Banque Centrale de Tunisie et du Conseil du Marché Financier, dans les conditions fixées par une convention établie entre les deux parties.

Chapitre 2

Des prérogatives des autorités de contrôle

Section 1 - Les pouvoirs de contrôle et d'enquête

Sous Section 1 - Les pouvoirs de contrôle

Article 115

Les prestataires des services financiers non résidents sont soumis au contrôle sur pièces et sur place de la Banque Centrale de Tunisie, s'agissant des établissements de crédit non résidents, et du Conseil du Marché Financier, s'agissant des prestataires de services d'investissement non résidents.

Les fonds experts, leurs gestionnaires et leurs dépositaires sont également soumis au contrôle sur pièces et sur place du Conseil du Marché Financier.

Le contrôle peut concerner les prestataires des services financiers non résidents eux-mêmes, leurs filiales indépendantes, les personnes morales qu'elles contrôlent directement ou indirectement ainsi que les filiales de ces personnes morales.

A cet effet, les prestataires des services financiers non résidents doivent :

- tenir une comptabilité conformément à la législation comptable en vigueur et individualiser dans leur comptabilité, les opérations réalisées avec les résidents.

- se conformer aux normes et règles spécifiques fixées selon le cas par la Banque Centrale de Tunisie ou le Conseil du Marché Financier dans ce domaine, à l'effet d'exercer leur contrôle sur les prestataires des services financiers non résidents;

- clore leur exercice comptable au 31 décembre de chaque année et établir dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable écoulé les états financiers qui doivent être soumis à l'Assemblée Générale des actionnaires et publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne, accompagnés du rapport du (ou des) commissaire(s) aux comptes les concernant, dans un délai maximum de quatre mois à partir de la clôture de l'exercice financier et quinze jours au moins avant la tenue de l'Assemblée Générale,

- établir, en cours d'année, des situations comptables, selon une périodicité et conformément à un modèle type établis par les autorités de contrôle compétentes ;

- fournir aux autorités de contrôle compétentes tous documents, renseignements, éclaircissements et justifications nécessaires à l'examen de leur situation et permettant de s'assurer qu'ils se conforment à la réglementation en vigueur;

- se soumettre, à la demande des autorités de contrôle compétentes à l'audit externe.

Les fonds experts doivent également :

- fournir aux autorités de contrôle compétentes tous documents, renseignements, éclaircissements et justifications nécessaires à l'examen de leur situation et permettant de s'assurer qu'ils sont en conformité avec la réglementation en vigueur.

- se soumettre, à la demande des autorités de contrôle compétentes à l'audit externe.

Sous Section 2 - Les pouvoirs d'enquête

Article 116

Pour l'exercice des missions de contrôle, la Banque Centrale de Tunisie ou le Conseil du Marché Financier peuvent, selon le cas, procéder à une investigation auprès de toute personne physique ou morale.

En sus du personnel visé aux numéros 3 et 4 de l'article 10 du code de procédures pénales, procèdent à ces investigations des agents assermentés habilités à cet effet par la Banque Centrale de Tunisie ou le Conseil du Marché Financier, selon le cas, parmi les fonctionnaires appartenant à l'équivalent au moins de la catégorie A visée par la loi n°83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des Collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

Le secret professionnel ne peut être opposé à la Banque Centrale de Tunisie ou au Conseil du Marché Financier lors de l'exercice de leurs missions de contrôle.

Article 117

Les agents chargés par l'autorité compétente du contrôle sur place sont autorisés à effectuer les opérations suivantes, dans l'accomplissement de leurs missions:

- accéder aux locaux professionnels pendant les heures habituelles de travail ;
- confisquer les titres et les documents suspectés d'être falsifiés ou non-conformes aux normes et règles en vigueur et ce, même entre les mains de leurs détenteurs et dans ce cas les documents et les titres confisqués sont laissés sous leur garde selon les procédures prévues par le Code de procédure pénale ;
- faire toutes les constatations nécessaires, se faire produire immédiatement et sans se déplacer les documents et les pièces, quel qu'en soit leur support, et les registres nécessaires aux investigations et aux constatations et en prendre des copies ;
- se faire remettre contre récépissé, les documents et les pièces visés au paragraphe précédent et nécessaires à l'accomplissement de leurs missions ou à la poursuite de l'enquête.
- convoquer et entendre, toutes les personnes susceptibles de leur fournir des informations en rapport avec leur mission.

Les investigations sont constatées par procès verbal rédigé et signé par deux enquêteurs du Conseil du Marché Financier ou de la Banque Centrale de Tunisie, selon le cas, ou des deux autorités mentionnées dans le cas d'enquêtes conjointes, qui doivent au préalable indiquer leur identité et les pièces de leur habilitation.

Le Procès-verbal doit contenir le nom et prénom des deux agents qui l'ont rédigé et le cachet de la structure dont ils relèvent et doit mentionner les déclarations de la personne qui a été entendue ou son refus de procéder à des déclarations.

La personne qui a été entendue est en droit de se faire assister par un conseiller de son choix au cours des stades d'investigation et de rédaction du procès verbal.

La personne qui a été entendue est tenue de signer le procès verbal, et sont mentionnées au procès-verbal les cas où il a été rédigé en l'absence de cette personne ou si elle a refusé de le signer.

Le procès-verbal doit également mentionner la date, le lieu et la nature des constatations ou des investigations effectuées sauf le cas de flagrant délit et il doit indiquer que la personne objet du procès verbal a été informée de la date et du lieu de sa rédaction et qu'elle a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant une trace écrite.

Article 118

Les résultats du contrôle sont communiqués, selon le cas, au Président directeur général, au directeur général ou au Président du directoire du prestataire de services financiers non résident ou au représentant en Tunisie de la succursale ou de l'agence du prestataire des services ayant son siège social à l'étranger soumis au contrôle ; ceux-ci les transmettent sans délai aux membres du Conseil d'Administration ou aux membres du Conseil de Surveillance.

Les résultats du contrôle sont communiqués, selon le cas, au Président directeur général, au directeur général ou au Président du directoire des fonds experts, de leurs gestionnaires ou de leurs dépositaires.

Ceux-ci les transmettent sans délai aux membres du Conseil d'Administration ou aux membres du Conseil de Surveillance.

Article 119

Les enquêteurs et toutes autres personnes appelées à prendre connaissance des dossiers sont tenus au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à l'article 254 du Code Pénal.

Section 2 - Les pouvoirs d'injonction et les mesures d'urgence

Sous Section 1 - Les pouvoirs d'injonction

Article 120

En cas de manquement aux règles de bonne conduite de la profession par un prestataire des services financiers non résident, l'autorité de contrôle compétente peut, après avoir mis les membres de son Conseil d'Administration, les membres du son directoire, dirigeants ou mandataires, en mesure de présenter leurs explications, leur adresser une mise en garde.

Lorsque la situation du prestataire des services financiers non résident le justifie, la Banque Centrale de Tunisie ou le Conseil du Marché Financier selon le cas, peut adresser aux membres de son Conseil d'Administration, aux membres de son directoire, à ses dirigeants ou à ses mandataires une injonction à l'effet notamment :

- d'augmenter le capital ;
- d'interdire toute distribution de dividendes ;
- de constituer des provisions.

Les membres du Conseil d'Administration, les membres du directoire, les dirigeants ou les mandataires du prestataire concerné doivent soumettre au Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ou au Président du Conseil du Marché Financier selon le cas, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'injonction, un plan de redressement accompagné d'un rapport d'audit externe précisant, notamment, les dispositions prises, les mesures envisagées ainsi que le calendrier de mise en œuvre.

Sous Section 2 - Les mesures d'urgence

Article 121

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie s'agissant d'un établissement de crédit non résident ou le Président du Conseil du Marché Financier s'agissant d'une entreprise d'investissement non résidente ou d'une société de gestion des portefeuilles non résidente, peut, après audition du représentant du prestataire des services financiers non résident concerné, décider la désignation d'un administrateur provisoire.

La désignation de l'administrateur provisoire est faite :

1°) soit à la demande des dirigeants, lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions,

2°) soit à l'initiative de la Banque Centrale de Tunisie ou du Conseil du Marché Financier, après consultation de l'Association Professionnelle des Prestataires des Services Financiers non résidents:

- lorsqu'il est établi que les pratiques du prestataire concerné sont susceptibles d'entraîner l'impossibilité pour ce dernier d'honorer ses dettes dans des conditions normales ou de causer un préjudice grave aux intérêts des déposants ou investisseurs, ou

- lorsqu'il est établi que les membres du Conseil d'Administration, les membres du conseil de surveillance, ou les dirigeants du prestataire concerné sont impliqués dans des opérations illégales ou frauduleuses, ou

- lorsque le ratio de solvabilité d'un établissement de crédit non résident concerné est inférieur à 25% du ratio minimum prescrit par la Banque Centrale de Tunisie ou à 50% dudit ratio et que ledit établissement n'a pas, dans un délai de deux mois, donné suite de manière satisfaisante à l'injonction de la Banque Centrale de Tunisie de présenter un plan de redressement, ou

- lorsqu'a été prise à l'encontre des membres du Conseil d'Administration, membres du directoire, membres du Conseil de Surveillance, dirigeants ou mandataires du prestataire des services financiers non résident l'une des sanctions visées aux numéros 4, 5 et 6 de l'article 128 du présent code ; ou

- lorsque le prestataire des services d'investissement non résident autre qu'un établissement de crédit non résident continue à être en situation de non conformité au regard de l'une des règles prudentielles au-delà d'une période de 4 mois.

La décision de nomination transfère à l'administrateur provisoire les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la gestion du prestataire concerné et sa représentation auprès des tiers. Elle détermine également la rémunération de l'administrateur provisoire.

La Banque Centrale de Tunisie informe le Conseil du Marché Financier de la désignation de l'administrateur provisoire au cas où le prestataire des services financiers est une banque non résidente agréée pour la prestation des services d'investissement.

Article 122

La désignation d'un administrateur provisoire d'un prestataire de services financiers non résident ne peut intervenir lorsque celui-ci est en état de cessation de paiement. Cette désignation cesse d'avoir effet, si elle a eu lieu avant cet état, suite à la proclamation d'un jugement de faillite.

Article 123

L'administrateur provisoire d'un établissement de crédit non résident ne peut procéder à l'acquisition ou à l'aliénation des biens immeubles et des titres de participations et d'investissements que sur autorisation préalable de la Banque Centrale de Tunisie.

L'administrateur provisoire d'un prestataire des services financiers non résident doit présenter à la Banque Centrale de Tunisie ou au Conseil du Marché Financier, selon le cas, une fois tous les trois mois, un rapport sur les opérations qu'il a accomplies ainsi que sur l'évolution de la situation financière du prestataire concerné. Il doit, en outre présenter à ces autorités, au cours d'une période n'excédant pas une année à compter de la date de sa désignation, un rapport précisant la nature, l'origine et l'importance des difficultés du prestataire de services financiers non résident concerné ainsi que les mesures susceptibles d'assurer le redressement de l'entité ou, à défaut, constater la cessation des paiements et proposer sa faillite.

Dans ce cas, il est fait application des dispositions du code de commerce et du code des sociétés commerciales relatives à la faillite nonobstant les dispositions de la législation, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques. Toutefois, le Ministre des Finances et le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ou le Président du Conseil du Marché Financier selon le cas, peuvent proposer le ou les syndics de la faillite à nommer dans le jugement déclaratif de faillite.

Chapitre 3

Des sanctions

Article 124

Les infractions au présent code et à ses textes d'application sont poursuivies à l'initiative du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie s'agissant des établissements de crédit non résidents, et du Collège du Conseil du Marché Financier s'agissant de prestataires des services d'investissement non résidents. Ces infractions exposent leurs auteurs à l'une des sanctions suivantes :

1° l'avertissement ;

2° le blâme ;

3° une amende dont le montant peut atteindre cinq fois le montant de l'infraction s'agissant des établissements de crédit non résidents ou cinq fois le montant du profit s'agissant de prestataires des services d'investissement non résidents sans que le montant de l'amende puisse être inférieur au montant de ce profit. Cette amende est recouvrée au profit de la Trésorerie Générale de Tunisie au moyen d'état de liquidation décerné et rendu exécutoire par le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ou le Vice-Gouverneur ou le Président du Conseil du Marché Financier ou par son mandataire légal, selon le cas.

L'état de liquidation est signifié par huissier notaire et rendu exécutoire conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique.

4° l'interdiction de fournir certains services et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;

5° la suspension de l'agrément pour les prestataires des services d'investissement non résidents ;

6° le retrait de l'agrément.

Article 125

Les sanctions visées aux numéros 1 à 3 de l'article 124 du présent code sont prises selon le cas par le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ou le Président du Conseil du Marché Financier après audition du prestataire des services financiers non résident concerné.

Les sanctions visées aux numéros 4, 5 et 6 du même article sont prononcées par une commission spéciale appelée commission des services financiers et composée :

- d'un juge de troisième grade : Président,
- d'un représentant du Ministère des Finances exerçant au moins la fonction de directeur général : membre,
- d'un représentant de la Banque Centrale de Tunisie exerçant au moins la fonction de directeur général : membre,
- d'un représentant du Conseil du Marché Financier exerçant au moins la fonction de chef de département : membre,
- et d'un représentant de l'Association Professionnelle des Prestataires de Services Financiers Non résidents : membre.

Un décret fixe les procédures d'organisation et de fonctionnement de cette commission.

Chacune des sanctions précitées fait l'objet d'une publication, selon les formalités de publicité prévues par le code des sociétés commerciales et également au bulletin officiel du Conseil du Marché Financier s'agissant des prestataires des services d'investissement non résidents, et ce à la charge du prestataire des services financiers non résident concerné.

Article 126

Lorsque la Commission des services financiers estime que les faits constatés sont susceptibles de faire l'objet des sanctions prévues à l'article 124 du présent code, elle porte à la connaissance du prestataire de services financiers concerné, par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son représentant légal, les faits reprochés au dit prestataire.

La Commission des services financiers informe également le représentant légal du prestataire qu'il peut prendre connaissance des pièces tendant à établir les infractions qui lui sont reprochées.

Le représentant du prestataire doit adresser ses observations au Président de la Commission des services financiers, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la lettre visée au premier alinéa du présent article.

Le représentant du prestataire des services financiers est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception pour être entendu par la Commission des services financiers. Cette lettre doit lui être communiquée huit jours au moins avant la date de l'audience. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le représentant du prestataire des services financiers concerné ait été entendu ou dûment convoqué. Le représentant peut se faire assister par un avocat ou un conseiller de son choix.

La Commission des services financiers est habilitée à décider tout complément d'enquête qu'elle juge nécessaire diligenté le cas échéant par la Banque Centrale de Tunisie ou le Conseil du Marché Financier.

Les décisions de la Commission des services financiers, sont motivées et sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Les décisions de la commission des services financiers sont signifiées par huissier de justice.

Article 127

Il est interdit aux membres de la commission des services financiers de divulguer les secrets dont ils ont pris connaissance du fait de leur mission, sauf dans les cas permis par la loi, et sous peine des sanctions prévues par l'article 254 du code pénal.

Article 128

Les infractions aux dispositions du présent code et à ses textes d'application, la complicité dans ces infractions ou le consentement à les commettre exposent, les membres du Conseil d'Administration, les membres du directoire, les membres du Conseil de Surveillance, les dirigeants ou les mandataires des prestataires des services financiers non résidents ainsi que le personnel placé sous l'autorité des prestataires des services d'investissement non résidents, les membres du Conseil d'Administration, les membres du directoire, les membres du Conseil de Surveillance, les dirigeants des sociétés d'investissement à capital variable à règles d'investissement allégées et le personnel placé sous leur autorité et le personnel placé sous l'autorité du dépositaire des actifs des fonds expert, à l'une des sanctions suivantes :

1° -l'avertissement ;

2° -le blâme ;

3° -une amende dont le montant peut atteindre cinq fois le montant de l'infraction recouvrée au profit de la Trésorerie Générale de Tunisie dans les mêmes conditions visées à l'article 124 du présent code.

4 - la suspension temporaire de toute fonction de l'une ou plusieurs des personnes visées ci-dessus avec ou sans nomination d'administrateur provisoire,

5- la cessation des fonctions de l'une ou plusieurs de ces personnes avec ou sans nomination d'administrateur provisoire,

6-l'arrêt total d'exercice de l'activité pour une ou plusieurs de ces personnes

Ces infractions sont poursuivies à l'initiative du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ou du collège du Conseil du Marché Financier selon le cas.

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ou le Président du Conseil du Marché Financier, selon le cas, prend les sanctions visées aux numéros 1 à 3 du présent article après audition de la personne concernée.

Les sanctions visées aux numéros 4 à 6 du même article sont prononcées par la commission des services financiers prévue à l'article 125 du présent code dans les mêmes conditions et selon les mêmes formalités que celles prévues pour la poursuite et la répression des infractions commises par les prestataires des services financiers non résidents.

Article 129

La Banque Centrale de Tunisie ou le Conseil du Marché Financier érigé en conseil de discipline, peut prononcer à l'encontre de tout commissaire aux comptes qui manque aux obligations mises à sa charge par les numéros 1 et 2 de l'article 97 du présent code, après audition de l'intéressé, une interdiction d'exercer ses fonctions auprès des prestataires des services financiers non résidents, à titre provisoire, pour une durée maximum de trois ans ou à titre définitif.

Article 130

Toute dissimulation de renseignements ou communication de renseignements sciemment inexacts est passible d'une amende au taux prévu à l'article 124 du présent code.

Tout retard dans la communication des documents, renseignements, éclaircissements et justifications visés à l'article 115 du présent code est passible, à compter de sa constatation par les agents de la Banque Centrale de Tunisie ou du Conseil du Marché Financier, d'une astreinte fixée à deux cent dinars par jour de retard dont le recouvrement est effectué dans les conditions fixées à l'article 124 du présent code.

Article 131

Tout refus de communication des documents, visés à l'article 68 du présent code, est sanctionné par une astreinte qui peut atteindre au maximum deux cent dinars par jour de retard à compter de la date de sa constatation par les agents de l'autorité compétente.

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, après avis du Ministre des Finances, ou le Président du Conseil du Marché Financier fixe le montant définitif de l'astreinte qui est recouvré au profit de la Trésorerie Générale de Tunisie dans les conditions fixées par l'article 124 du présent code.

Article 132

Est punie d'un emprisonnement de 16 jours à 6 mois et d'une amende de 5000 à 10000 dinars ou de l'une de ces deux sanctions, toute personne qui aura sciemment mis obstacle aux enquêteurs chargés des investigations, lors de l'exécution de leur mission.

Article 133

Est punie d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 5000 à 50 000 dinars, ou de l'une de ces deux peines, toute infraction aux dispositions des deux premiers tirets du paragraphe premier de l'article 66 du présent code. La sanction est portée au double en cas de récidive.

Est punie d'un emprisonnement d'un mois à une année et d'une amende de 5000 à 10000 dinars, ou de l'une de ces deux peines, toute infraction aux dispositions du troisième tiret du paragraphe premier de l'article 66 du présent code. La sanction est portée au double en cas de récidive.

Article 134

Est punie d'un emprisonnement de 16 jours à 1 an et d'une amende de 5000 à 50000 dinars ou de l'une de ces deux peines, chaque dirigeant de droit ou de fait d'un organisme qui exerce l'activité des fonds experts sans agrément ou continue à exercer cette activité après le retrait de l'agrément et le dépassement du délai d'un an visé à l'article 12 du présent code. La sanction est portée au double en cas de récidive.

Article 135

Est punie d'un emprisonnement d'un mois à une année et d'une amende de 5.000 à 10.000 dinars, ou de l'une de ces deux peines, toute infraction aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 31 et de l'article 70 du présent code. La sanction est portée au double en cas de récidive.

Article 136

Est puni d'une amende de 5.000 à 10.000 dinars tout dirigeant du gestionnaire du fonds expert qui n'a pas procédé à la désignation du commissaire aux comptes dudit fonds. La peine est doublée en cas de récidive.

Est puni d'une amende de 5.000 à 10.000 dinars tout dirigeant du gestionnaire d'un fonds expert ou du dépositaire de ses actifs et toute personne, dont la responsabilité est prouvée parmi ceux ayant qualité pour représenter le fonds, qui a sciemment mis obstacle à la vérification ou au contrôle du commissaire aux comptes ou qui a refusé de lui communiquer les pièces utiles à l'exercice de sa mission et, notamment, tous les contrats, les documents comptables et les registres de procès-verbaux. La peine est doublée en cas de récidive.

Article 137

Nonobstant les sanctions pénales, disciplinaires, les astreintes et les pénalités déclarées selon les conditions visées au présent code, les infractions à la législation et à la réglementation de l'activité des établissements de crédits, de change, du marché financier exposent leurs auteurs aux poursuites judiciaires conformément à la réglementation en vigueur.

TITRE VI

Le régime de change, le régime de sécurité sociale et le régime fiscal et douanier

Article 138

Les prestataires des services financiers non-résidents ne sont soumis à aucune obligation de rapatriement de leurs revenus ou produits à l'étranger et bénéficient d'une entière liberté de change en ce qui concerne leurs opérations avec les non-résidents.

Article 139

Les revenus réalisés par les établissements de crédit non-résidents à partir de services effectués avec des résidents et financés sur leurs ressources en dinars peuvent être transférés après autorisation de la Banque Centrale de Tunisie.

Article 140

Les prestataires des services financiers non-résidents doivent effectuer tous leurs règlements, tels que ceux concernant l'acquisition de biens et services en Tunisie, droits et taxes et dividendes distribués aux associés résidents, au moyen de comptes étrangers en dinars convertibles.

Pour faire face à leurs dépenses courantes d'administration et de gestion en Tunisie, ces prestataires sont autorisés à détenir une encaisse en dinars qui doit être alimentée par le débit de leurs comptes étrangers en dinars convertibles ; toutefois, les établissements de crédit non résidents ayant la qualité de banque peuvent effectuer ces règlements au moyen de leurs revenus en dinars proportionnellement au chiffre d'affaires réalisé avec les résidents.

Article 141

Les prestataires de services financiers non-résidents bénéficient de l'enregistrement au droit fixe des actes relatifs à la formation des sociétés, leur transformation ou leur fusion ainsi que l'augmentation ou la réduction de leur capital ou leur dissolution et les modifications de leurs statuts.

Article 142

Les services réalisés avec les résidents, les produits et les bénéfices générés par ces services sont soumis à la législation fiscale en vigueur.

Pour la détermination du bénéfice provenant des opérations avec les résidents et du bénéfice provenant des opérations avec les non-résidents, les charges seront réparties proportionnellement selon les revenus et les produits provenant des opérations avec les résidents et les revenus et les produits provenant des opérations avec les non-résidents.

Article 143

Les prestataires des services financiers non-résidents sont soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de 10% et ce, pour les bénéfices provenant des opérations effectuées avec les non résidents et réalisés à partir du 1^{er} janvier 2011.

Ils bénéficient, au titre de leurs opérations réalisées avec les non-résidents :

- de l'enregistrement au droit fixe des actes nécessaires à la réalisation de leurs opérations avec les non-résidents à l'exception des actes relatifs aux opérations d'acquisition d'immeubles en Tunisie.

- de l'exonération des impôts dus au titre des revenus générés par les dépôts en devises qu'ils effectuent en Tunisie.

- de la dispense de l'obligation de retenue à la source au titre des impôts dus sur les intérêts servis au titre des emprunts en devises auprès de non-résidents non établis en Tunisie.

- de l'exonération de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel au titre du chiffre d'affaires provenant de leurs opérations avec les non résidents, ils sont soumis, en contrepartie, à la taxe sur les immeubles bâtis,

- de l'exonération de la taxe de formation professionnelle, et de la contribution au fonds de promotion des logements pour les salariés dans la limite d'une quote-part des salaires déterminée en fonction du chiffre d'affaires avec les non résidents par rapport au chiffre d'affaires global.

Article 144

1- La législation fiscale en vigueur relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières s'applique aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières soumis à règles d'investissement allégées prévus par l'article 5 du présent code.

2- Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières soumis à règles d'investissement allégées bénéficient de la dispense de l'obligation de retenue à la source au titre des impôts dus sur les intérêts des emprunts en devises auprès de non résidents non établis en Tunisie,

3- Les sociétés d'investissement à capital variable à règles d'investissement allégées bénéficient :

- de l'exonération de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel au titre du chiffre d'affaires provenant de l'utilisation de leurs actifs avec les non résidents, elles sont soumises, en contrepartie, à la taxe sur les immeubles bâtis,

- de l'exonération de la taxe de formation professionnelle et de la contribution au fonds de promotion des logements pour les salariés dans la limite d'une quote-part des salaires déterminée en fonction du chiffre d'affaires provenant de l'utilisation de leurs actifs avec les non résidents par rapport au chiffre d'affaires global.

Article 145

Les prestataires des services financiers non résidents bénéficient au titre de leurs acquisitions des matériels et des équipements nécessaires à leur exploitation y compris les voitures de service, des avantages ci-après :

- la suspension des droits et taxes dus à l'importation y compris le minimum légal de perception en tarif minimum et à l'exception des redevances au titre de prestation des services rendus;

- la suspension des taxes sur le chiffre d'affaires en ce qui concerne les matériels et équipements acquis localement auprès des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- le remboursement des droits de douane à l'exception des redevances au titre de prestation des services rendus et ce, pour les matériels et équipements acquis localement auprès des personnes soumises à l'impôt selon le régime réel.

La cession en Tunisie des matériels et équipements ayant été acquis en suspension des droits et taxes est soumise aux formalités de commerce extérieur et au paiement des droits et taxes dus à l'importation en vigueur à la date de leur cession, et ce, sur la base de la valeur de ces matériels et équipements à cette date.

La cession en Tunisie des matériels et équipements ayant été acquis localement auprès des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en suspension des taxes sur le chiffre d'affaires ou ayant donné lieu au remboursement des droits de douane, est soumise auxdits droits et taxes, sur la base du prix de la cession.

Article 146

Le personnel de nationalité étrangère ayant la qualité de non résidents à la date de leur recrutement par les organismes exerçant dans le cadre du présent code bénéficie :

- de l'exonération de l'impôt sur le revenu au titre des traitements et salaires qui lui sont versés par l'organisme non-résident dont il relève, et ce, quelque soit le lieu du versement. Il est soumis en contrepartie à une contribution fiscale forfaitaire fixée à 20% de la rémunération totale brute y compris les primes, les indemnités et les avantages en nature,

- du régime de franchise des droits de douane et autres taxes dus lors de l'importation des effets personnels et d'une voiture de tourisme pour chaque employé. La cession du véhicule ou des effets importés à un résident est soumise aux formalités de commerce extérieur et au paiement des droits et taxes en vigueur à la date de la cession calculés sur la base de la valeur du véhicule ou des effets à cette date.

Ce personnel peut opter, avant son recrutement, pour un autre régime de sécurité sociale que le régime tunisien. Dans ce cas, l'employé et l'employeur ne sont pas tenus au paiement des cotisations sociales en Tunisie.

Article 147

Le régime fiscal, de change, et douanier prévu par le présent code peut, en vertu d'une convention, être accordé partiellement ou totalement aux entreprises exerçant l'une des activités ci-après :

- l'assurance des risques autres que ceux dont la couverture doit être réalisée en Tunisie en vertu des textes en vigueur ainsi que la réassurance de ces mêmes risques;

- la prise de participations au capital de projets existant ou en création;

- la représentation en Tunisie des établissements de crédit non résidents, dont le siège social est à l'étranger et la représentation des entreprises exerçant les activités prévues par le 1^{er} tiret du présent article à la condition que cette représentation se limite exclusivement aux missions d'informations et de prises de contacts et ne donne lieu à la perception d'aucune rémunération directe ou indirecte. Les dépenses qui en découlent sont intégralement couvertes par des apports en devises.

- toute autre activité à caractère financier s'apparentant à celles prévues par le présent code.

La convention visée au premier paragraphe du présent article est conclue entre le Ministre des Finances et l'entreprise concernée après avis de la Banque Centrale de Tunisie, ou du comité général des assurances ou du conseil du marché financier selon le cas. La convention en question est ratifiée par décret après avis de la commission supérieure des investissements prévue par le code d'incitation aux investissements. Ladite convention détermine notamment le champ d'activité des entreprises susvisées ainsi que les modalités et les conditions d'octroi du régime prévu par le présent code.

Loi n° 2009-65 du 12 août 2009, modifiant et complétant la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier - Les dispositions de l'article 2, du dernier alinéa de l'article 49, de l'article 51, du premier alinéa de l'article 52, des articles 74, 75, 77, 79, 80 et 81, du premier alinéa de l'article 83, des articles 85 et 86, de l'alinéa 2 de l'article 89 et des articles 91, 94 et 101 de la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent sont abrogées et remplacées comme suit :

Article 2 (nouveau) - La présente loi s'applique aux infractions qualifiées de terroristes ainsi qu'aux infractions de blanchiment d'argent provenant d'infractions.

Article 49 dernier alinéa (nouveau) - Les mesures appropriées sont prises en vue de ne pas dévoiler l'identité des personnes auditionnées.

Article 51 (nouveau) - En cas de péril en la demeure, et si les circonstances l'exigent, toutes les données susceptibles d'identifier la victime, les témoins et toute personne qui serait chargée à quelque titre que ce soit d'alerter les autorités compétentes, peuvent être mentionnées dans des procès-verbaux indépendants consignés dans un dossier tenu séparément du dossier initial.

Il est alors fait mention de l'identité des personnes énumérées à l'alinéa précédent et toute autre mention susceptible de les identifier, dont leur signature, sur un registre confidentiel coté et paraphé par le procureur de la République de Tunis tenu à cet effet auprès de celui-ci.

Article 52 premier alinéa (nouveau) - Le prévenu ou son conseil peuvent, dans un délai maximum de dix jours à compter de la date où ils ont pris connaissance du contenu des déclarations des personnes énumérées au premier alinéa de l'article précédent, demander à l'autorité judiciaire saisie de l'affaire que leurs identités leur en soient révélées.

Article 74 (nouveau) - Les établissements financiers bancaires et non bancaires et toute personne qui dans l'exercice de sa profession, prépare ou réalise, au profit de son client, des opérations ou transactions financières portant sur l'achat ou la vente de biens immobiliers ou de fonds de commerce, gère des capitaux et des comptes des clients, organise des apports pour la création des sociétés et autres personnes morales, les exploite ou les gère, contrôle lesdites opérations ou transactions ou donne conseil à leur titre, doivent prendre les mesures de vigilance requises.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 21 juillet 2009.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 30 juillet 2009.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux commerçants en métaux précieux, en bijoux, de pierres précieuses ou tous autres objets précieux ainsi qu'aux dirigeants de casinos pour les transactions avec leurs clients dont la valeur est égale ou supérieure à un montant qui sera fixé par un arrêté du ministre chargé des finances.

Article 75 (nouveau) - Les personnes visées à l'article 74 de la présente loi doivent conserver pendant une période qui ne peut être inférieure à dix ans à compter de la date de la réalisation de l'opération ou de clôture du compte, les registres, livres comptables et autres documents qu'ils détiennent sur support matériel ou électronique aux fins de consultation, le cas échéant, et ce, pour les besoins de traçabilité des différentes phases des transactions ou opérations financières effectuées par leurs soins ou par leur intermédiaire et d'identifier tous les intervenants ou de s'assurer de leur véracité.

Article 77 (nouveau) - Les autorités habilitées à contrôler les personnes citées par l'article 74 de la présente loi, sont chargées d'élaborer les programmes et pratiques adaptés à la lutte contre les infractions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme et de veiller à leur mise en œuvre.

Ces programmes et pratiques doivent notamment instituer :

- un système de détection des opérations et transactions suspectes, y compris la désignation de ceux qui sont chargés parmi leurs dirigeants et employés d'accomplir l'obligation de déclaration,
- des règles d'audit interne en vue d'évaluer l'efficacité du système instauré,
- des programmes de formation continue au profit de leurs agents.

Article 79 (nouveau) - La commission tunisienne des analyses financières est composée :

- du gouverneur de la banque centrale ou son représentant, président,
- un magistrat de troisième grade,
- un expert du ministère de l'intérieur et du développement local,
- un expert du ministère des finances,
- un expert de la direction générale de douane,
- un expert du comité du marché financier,
- un expert de l'office national des postes,
- un expert du comité général des assurances,
- expert spécialisé en matière de lutte contre les infractions financières,

Les membres de la commission sont nommés par décret pour une durée de trois ans.

Les membres exercent leurs missions au sein de la commission en toute indépendance vis-à-vis de leurs administrations d'origine.

La commission comprend un comité d'orientation, une cellule opérationnelle et un secrétariat général. Les modes de fonctionnement de la commission sont déterminés par décret.

Article 80 (nouveau) - La commission tunisienne des analyses financières est notamment chargée des missions suivantes :

- établir les directives générales susceptibles de permettre aux personnes visées à l'article 74 de la présente loi de détecter et déclarer les opérations et les transactions suspectes,
- recueillir et traiter les déclarations concernant les opérations et les transactions suspectes et notifier la suite qui leur est donnée,
- collaborer à l'étude des programmes à mettre en œuvre pour lutter contre les circuits financiers illicites et à faire face au financement du terrorisme et au blanchiment d'argent,
- prendre part aux activités de recherche, de formation et d'étude, et en général, à toute activité en rapport avec le domaine de son intervention,
- assurer la représentation des différents services et organismes concernés par ce domaine au niveau national et international, et faciliter la communication entre eux.

Article 81 (nouveau) - La commission tunisienne des analyses financières peut dans l'exécution des missions qui lui sont dévolues faire appel au concours des autorités administratives chargées de l'application de la loi et aux personnes visées à l'article 74 de la présente loi. Celles-ci sont tenues de lui communiquer les renseignements nécessaires à l'analyse des opérations et transactions objet des déclarations recueillies dans les délais légaux.

Le secret professionnel n'est pas, dans ce cas, opposable à la commission tunisienne des analyses financières et les dépositaires desdits secrets ne peuvent être poursuivis du chef de leur divulgation.

Article 83 (premier alinéa nouveau) - La commission tunisienne des analyses financières est tenue de mettre en place une base de données faisant état des personnes physiques et morales suspectées d'être en lien avec des opérations de financement du terrorisme ou de blanchiment d'argent, des déclarations relatives aux opérations ou transactions suspectes recueillies, des requêtes de renseignements qui lui sont parvenues des autorités chargées de l'application de la loi ou de ses homologues étrangers et des suites qui leur ont été données.

Article 85 (nouveau) - Les personnes visées à l'article 74 de la présente loi sont tenues de faire sans délais à la commission tunisienne des analyses financières une déclaration écrite sur toute opération ou transaction suspecte susceptible d'être liée directement ou indirectement au produit d'actes illicites qualifiés par la loi de délit ou de crime, ou au financement de personnes, organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes, ainsi que sur toute tentative desdites opérations ou transactions.

L'obligation de déclaration s'applique également, même après la réalisation de l'opération ou de la transaction, lorsque de nouveaux renseignements sont susceptibles de lier ladite opération ou transaction directement ou indirectement au produit d'actes illicites qualifiés par la loi de délit ou de crime, ou au financement de personnes, organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes.

Article 86 (nouveau) - Les personnes visées à l'article 74 de la présente loi doivent prêter une attention particulière aux opérations et transactions revêtant un caractère complexe ou d'un montant anormalement élevé ainsi qu'aux opérations et transactions inhabituelles dont le but économique ou la licéité n'apparaissent pas manifestement.

Elles doivent, dans la mesure du possible, examiner le cadre dans le quel lesdites opérations ou transactions sont réalisées ainsi que leur but, consigner les résultats de cet examen par écrit et les mettre à la disposition des autorités de contrôle et des commissaires aux comptes.

Article 89 (alinéa 2 nouveau) - Le procureur de la république doit décider de la suite à donner à la dénonciation au plus tard dans les cinq jours suivant sa réception et notifier sa décision à l'auteur de la déclaration et à la commission tunisienne des analyses financières.

Article 91 (nouveau) - La commission tunisienne des analyses financières est tenue de clôturer ses travaux dans les plus brefs délais. Toutefois, si elle a ordonné qu'il soit procédé au gel provisoire des fonds objet de la déclaration, elle doit clôturer ses travaux dans un délai de cinq jours à compter de la date de l'ordre du gel et notifier à l'auteur de la déclaration les résultats de ses travaux.

Article 94 (nouveau) - Le procureur général près la cour d'appel de Tunis peut, même en l'absence de déclaration sur opération ou transaction suspecte, requérir du président du tribunal de première instance de Tunis qu'il soit ordonné le gel des avoirs appartenant à des personnes physiques ou morales suspectées d'être liées à des personnes, organisations ou activités en rapport avec les infractions visées par la présente loi, et ce, même si elles ne sont pas commises sur le territoire de la République.

Article 101 (nouveau) - Est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille dinars à dix mille dinars les professionnels visés à l'article 74 de la présente loi, les commerçants de bijoux et de pierres précieuses et autres objets précieux, les dirigeants de casinos et tout dirigeant, représentant ou agent des personnes morales dont la responsabilité personnelle pour avoir enfreint ou ne pas obtempérer aux dispositions des articles 69, 70, 72, de l'alinéa 3 de l'article 72 bis, des articles 73, 75, 84, 86, de l'alinéa 2 de l'article 87 et l'article 96 de la présente loi, est établie.

La peine est de trois mois à deux ans d'emprisonnement et de mille dinars à cinq mille dinars d'amende, si une relation d'affaires a été nouée ou continuée ou une opération ou transaction occasionnelle dont la valeur est supérieure ou égale à un montant qui sera fixé par le ministre chargé des finances ou qui comprend des virements électroniques, a été réalisée sans respecter les obligations de :

- vérifier, au moyen de documents officiels ou autres documents émanant de source fiable et indépendant, l'identité des clients habituels ou occasionnels et d'enregistrer toutes les données nécessaires à leur identification.

- vérifier, au moyen de documents officiels ou autres documents émanant de source fiable et indépendante, l'identité du bénéficiaire de l'opération ou de la transaction, la qualité de celui qui agit pour son compte et de la constitution de la personne morale, de sa forme juridique, de son siège social, de l'identité de ses dirigeants et de ceux qui ont le pouvoir de s'engager en son nom.

- obtenir du client des informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires.

- s'abstenir d'ouvrir un compte, de nouer ou continuer une relation d'affaires ou de réaliser une opération ou une transaction si les informations s'y rapportant sont insuffisantes ou manifestement fictives.

Ceci ne préjudicie pas des poursuites contre les personnes morales qui encourent une amende égale à cinq fois le montant de l'amende prévue pour l'infraction initiale.

Article 2 - Sont ajoutés des articles 72 bis, 72 ter, 72 quater, 74 bis, 74 ter, 74 quater, 74 quinques, 74 sexies, 77 bis et 77 ter à la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent comme suit :

Article 72 bis - Dans le cadre du respect des engagements internationaux de la Tunisie, le ministre chargé des finances peut, après avis du gouverneur de la banque centrale, décider de geler les biens des personnes ou organisations dont le lien avec des crimes terroristes est établi par les instances onusiennes compétentes.

Le gel comprend les biens meubles, corporels ou incorporels, les biens immeubles, quel que soit leur mode d'acquisition, les revenus et les bénéfices qui en sont tirés, ainsi que les documents ou titres, qu'ils soient matériels ou électroniques, prouvant la propriété ou les droits sur lesdits biens, et ce, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

Les personnes chargées d'exécuter la décision du gel doivent, dès sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne, prendre les mesures nécessaires à cet effet et déclarer au ministre chargé des finances toutes les opérations de gel qu'elles ont effectuées et lui communiquer tous les renseignements utiles pour l'exécution de sa décision.

Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale ne peut être admise contre toute personne physique ou morale qui aurait accompli, de bonne foi, les devoirs qui lui incombent en exécution de la décision du gel.

Article 72 ter - Le ministre chargé des finances peut, après avis du gouverneur de la banque centrale, ordonner de permettre à la personne concernée par la décision du gel de disposer d'une partie de ses biens pour couvrir ses besoins nécessaires ainsi que ceux de sa famille y compris le logement.

Article 72 quater - Quiconque concerné par une décision de gel conformément aux dispositions de l'article 72 bis de la présente loi peut demander au ministre chargé des finances d'ordonner la levée du gel sur ses biens s'il considère qu'il a été pris à son encontre par erreur.

Le ministre chargé des finances est également compétent pour ordonner la levée du gel sur les personnes et les organisations dont le lien avec des crimes terroristes n'est plus établi par les instances onusiennes compétentes.

Article 74 bis - Les personnes énumérées par l'article 74 de la présente loi doivent prendre les mesures de vigilance suivantes :

- 1- vérifier, au moyen de documents officiels, et autres documents émanant de source fiable et indépendante, l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels et enregistrer toutes les données nécessaires susceptibles des les identifier.

2- vérifier, au moyen de documents officiels, et autres documents émanant de source fiable et indépendante :

- l'identité du bénéficiaire de l'opération ou de la transaction et la qualité de celui qui agit pour son compte.

- la constitution de la personne morale, sa forme juridique, son siège social, la répartition de son capital social et l'identité de ses dirigeants et ceux qui ont le pouvoir de s'engager en son nom, tout en prenant les mesures raisonnables pour identifier les personnes physiques qui la contrôlent.

3- Obtenir des informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires.

4- Obtenir, en cas de recours à un tiers, les informations nécessaires susceptibles d'identifier le client et s'assurer que le tiers est soumis à une réglementation et à une surveillance relative à la répression du blanchiment d'argent et à la lutte contre le financement du terrorisme, qu'il a pris les mesures nécessaires à cet effet et qu'il est à même de fournir, dans les plus brefs délais, des copies des données d'identification de son client et autres documents y afférents à charge pour elles d'assumer dans tous les cas, la responsabilité de l'identification du client.

Ces mesures sont notamment prises lorsque :

- elles nouent des relations d'affaires,
- elles effectuent des transactions occasionnelles dont la valeur est égale ou supérieure à un montant qui sera fixé par un arrêté du ministre chargé des finances ou sous forme de virements électroniques,
- il y a suspicion de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme,
- il y a des doutes quant à la véracité ou à la pertinence des données d'identification du client précédemment obtenues.

Si ces personnes ne parviennent pas à vérifier lesdites données ou si les informations sont insuffisantes ou qu'elles sont manifestement fictives elles doivent s'abstenir d'ouvrir le compte, de nouer ou de continuer la relation d'affaires ou d'effectuer l'opération ou la transaction et envisager de faire une déclaration d'opération suspecte.

Article 74 ter - Les personnes visées à l'article 74 de la présente loi doivent mettre à jour les données relatives à l'identité de leurs clients, exercer une vigilance continue à leur égard pendant toute la durée des relations d'affaires et examiner attentivement les opérations et les transactions effectuées par leurs clients, afin de s'assurer qu'elles sont cohérentes avec les données dont elles disposent concernant ces clients, compte tenu de la nature de leurs activités, des risques qu'ils encourent et le cas échéant de l'origine des fonds.

Article 74 quater - Les personnes visées à l'article 74 de la présente loi doivent prendre les mesures de vigilance suivantes :

- S'assurer que leurs filiales et les sociétés dont ils détiennent la majorité du capital social et situées à l'étranger appliquent les mesures de vigilance relatives à la répression du blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme et informer les autorités de contrôle lorsque la réglementation des pays dans lesquels elles sont établies ne permet pas d'appliquer ces mesures.

- Disposer de systèmes adéquats de gestion des risques en cas de relation avec des personnes ayant exercé ou exercent de hautes fonctions publiques dans un pays étranger, ou leurs proches ou des personnes ayant des rapports avec elles, obtenir l'autorisation du dirigeant de la personne morale avant de nouer ou de continuer une relation d'affaires avec eux, assurer une surveillance renforcée et continue de cette relation et prendre des mesures raisonnables pour identifier l'origine de leurs fonds.

Article 74 quinquies - Les personnes visées à l'article 74 de la présente loi doivent, lorsqu'elles nouent des relations de correspondant bancaire transfrontalier et autres relations similaires :

- collecter suffisamment d'informations sur le correspondant transfrontalier afin de reconnaître la nature de ses activités et d'évaluer, sur la base des sources d'informations disponibles, sa réputation et l'efficacité du système de contrôle auquel il est soumis et vérifier s'il a fait l'objet d'une enquête ou d'une mesure de l'autorité de contrôle ayant trait au blanchiment d'argent ou au financement du terrorisme.

- obtenir l'autorisation du dirigeant de la personne morale avant de nouer des relations avec le correspondant étranger et fixer par écrit les obligations respectives des deux parties.

- s'abstenir de nouer ou de poursuivre une relation de correspondant bancaire avec une banque étrangère fictive et de nouer des relations avec des institutions étrangères qui autorisent des banques fictives à utiliser leurs comptes.

Article 74 sexies - Les personnes visées à l'article 74 de la présente loi doivent :

- prêter une attention particulière à leurs relations d'affaires avec des personnes résidant dans les pays qui n'appliquent pas ou appliquent de façon insuffisante les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

- prêter une attention particulière aux risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme inhérents à l'utilisation des nouvelles technologies et prendre, si nécessaire, des mesures supplémentaires afin de les éviter.

- mettre en place des dispositifs de gestion des risques liés aux relations d'affaires qui n'impliquent pas la présence physique des parties.

Article 77 bis - Nonobstant les sanctions pénales, tout manquement aux mesures de vigilance prévues aux articles 74 bis, 74 ter, 74 quater, 74 quinquies et 74 sexies donne lieu à des poursuites disciplinaires conformément aux procédures en vigueur prévues par le régime disciplinaire propre à chacune des personnes énumérées par l'article 74 de la présente loi.

En l'absence d'un régime disciplinaire particulier, les poursuites disciplinaires sont exercées par l'autorité habilitée à contrôler ces personnes.

Article 77 ter - L'autorité disciplinaire compétente peut, après audition de l'intéressé, prendre l'une des sanctions suivantes :

- 1- l'avertissement,
- 2- le blâme,
- 3- l'interdiction d'exercer l'activité ou la suspension de l'agrément pour une durée ne dépassant pas deux ans,
- 4- la cessation des fonctions,
- 5- l'interdiction définitive d'exercer l'activité ou le retrait de l'agrément.

Ces sanctions sont également applicables aux dirigeants et membres du conseil de surveillance si leur responsabilité du non respect des mesures de vigilance est établie.

Art. 3 - Les dispositions des articles 5 et 6 de la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent sont abrogées.

Art. 4 - Les personnes soumises aux devoirs de vigilance doivent, dans un délai n'excédant pas trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, actualiser les dossiers relatifs à leurs clients existants avant la promulgation de la présente loi en vue de respecter ses dispositions.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 12 août 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2009-66 du 12 août 2009, modifiant et complétant certaines dispositions du code de la route (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier - Sont abrogées les dispositions des articles 83, 85, 86, 87 et les dispositions du numéro 3 de l'article 88 ainsi que les articles 92, 93, 94, le deuxième tiret de l'article 98, le premier paragraphe de l'article 101 et le deuxième paragraphe de l'article 103 du Code de La Route promulgué par la Loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 83 (nouveau) : Les infractions aux dispositions du présent Code et à celles de ses textes d'application se divisent en trois classes :

- contraventions;
- Délits ;
- Crimes.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 21 juillet 2009.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 30 juillet 2009.

Les contraventions se divisent en cinq catégories et tout contrevenant est puni d'une amende égale à :

- six (6) dinars pour les contraventions de première catégorie ;
- dix (10) dinars pour les contraventions de deuxième catégorie ;
- vingt (20) dinars pour les contraventions de troisième catégorie ;
- quarante (40) dinars pour les contraventions de quatrième catégorie ;
- soixante (60) dinars pour les contraventions de cinquième catégorie.

La liste des contraventions est fixée par décret.

Article 85 (nouveau) - Est punie d'une amende allant de cent (100) à deux cents (200) dinars quiconque aura commis l'un des délits suivants :

1. non respect des signalisations ou des indications d'arrêt ;
2. stationnement ou arrêt ou marche arrière sur la chaussée des autoroutes ;
3. utilisation de plus d'un permis de conduire de la même catégorie ;
4. transport de personnes sur un véhicule non aménagé à cet effet ;
5. non changement du certificat d'immatriculation d'un véhicule dans un délai de trois mois à compter de la date de signature de l'acte de transfert de propriété du véhicule par son propriétaire dont l'identité est mentionnée sur ce certificat ou par celui qui est chargé d'effectuer la cession dudit véhicule ou de la date d'obtention du certificat pour l'immatriculation délivrée par les services de la douane ;
6. non respect des dispositions du cahier des charges relatif à l'exploitation d'établissements d'enseignement de la conduite des véhicules ou du cahier des charges relatif à l'exploitation des centres spécialisés de formation dans le domaine de la conduite des véhicules ;
7. défaut de notification de la destruction d'un véhicule ;
8. utilisation d'un véhicule qui dégage un gaz ou qui émet un bruit dépassant les limites autorisées d'un taux supérieur ou égal à cinquante pour cent ;
9. mise en circulation d'un véhicule lui appartenant sans le soumettre à sa visite technique ou utilisation d'une attestation de visite technique périmée ;
10. refus d'obtempérer au signal d'arrêt ou de se soumettre au contrôle des agents habilités à cet effet et en exercice.

Article 86 (nouveau) - Est puni d'une amende allant de cent (100) à cinq cents (500) dinars, toute personne qui met en circulation un véhicule ou un ensemble de véhicules dont le poids total dépasse le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé ou dont le chargement dépasse la charge légale autorisée sur l'essieu.

Est punie d'une amende allant de cent vingt (120) à deux cent quarante (240) dinars, toute personne qui dépasse la vitesse maximale autorisée de cinquante km/h ou plus.

Est punie d'un emprisonnement d'un mois au maximum et d'une amende allant de cent vingt (120) à deux cents (200) dinars ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura commis l'un des délits suivants :

1. conduite contrairement aux prescriptions de la décision de retrait de permis de conduire ;
2. conduite en dépit du retrait du permis prévu à l'article 94 bis du présent Code ;
3. non respect des signalisations et des indications des passages à niveau ou traverser ses barrières ;
4. dépassement interdit ;
5. fuite de tout conducteur après avoir occasionné des dégâts matériels à un autre véhicule essayant ainsi de se soustraire à sa responsabilité civile ;
6. pose, utilisation ou installation d'un dispositif de détection de radar dans le véhicule ;
7. utilisation d'un véhicule transportant un conteneur non fixé par des twist-locks.

En cas de récidive, il sera prononcé le maximum de l'une des deux peines.

Article 87 (nouveau) : Est puni d'un emprisonnement de six mois au maximum et d'une amende allant de deux cents (200) à cinq cents (500) dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura commis l'un des délits suivants :

1. conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
2. conduite sans permis de conduire ou sans avoir obtenu la catégorie requise ;
3. circuler en sens contraire de la circulation sur les autoroutes ou faire demi-tour, notamment, en traversant le terre-plein ou en empruntant les passages spéciaux ;
4. refus d'obtempérer au signal d'arrêt ou de se soumettre au contrôle des agents habilités à cet effet et en exercice et non respect des barrages physiques posés par ces agents à cet effet ;
5. refus de se soumettre à la procédure relative à la preuve de l'état alcoolique ;
6. utilisation en circulation, par le propriétaire ou le représentant légal d'une personne morale, d'un véhicule dépourvu de plaque de constructeur ;
7. apporter des transformations notables à un véhicule sans autorisation ;
8. enseignement de la conduite sans licence ;
9. enseignement de la conduite sans l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle ;
10. infractions aux dispositions relatives à la circulation sur les ponts, à la circulation d'ensembles de véhicules composés de plusieurs véhicules remorqués et au transport exceptionnel ;
11. exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules ou d'un centre spécialisé de formation dans le domaine de la conduite des véhicules sans signer le cahier des charges et sans déposer la déclaration de démarrage de l'exploitation, à l'exception des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules autorisés avant la parution de l'arrêté visé au deuxième paragraphe de l'article 81 du présent Code.

Article 88 – n° 3 (nouveau) - 3. Circulation avec un véhicule non équipé de deux plaques d'immatriculation pour les véhicules qui doivent être équipés de deux plaques d'immatriculation ou non équipé d'une plaque d'immatriculation pour les véhicules qui doivent être équipés d'une seule plaque d'immatriculation ou circulation par un véhicule dont le conducteur a sciemment couvert totalement ou partiellement sa plaque d'immatriculation ou la circulation avec un véhicule équipé d'une plaque d'immatriculation portant un numéro ne le concernant pas.

Article 92 (nouveau) - Le permis de conduire est retiré dans les cas suivants :

1. Conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou refus de se soumettre à la procédure relative à la preuve de l'état alcoolique ;
2. Circuler en sens contraire de la circulation sur les autoroutes ou faire demi-tour notamment en traversant le terre-plein ou en empruntant les passages spéciaux ;
3. Homicide ou blessure involontaire.

Article 93 (nouveau) - Le permis de conduire est retiré pour une durée maximale de six mois en cas de commission de l'un des deux délits prévus aux numéros 1 et 2 de l'article 92 du présent Code.

Dans ces deux cas, le procès-verbal est transmis dans un délai de sept jours à la commission technique compétente qui doit se prononcer dans un délai d'un mois à compter de la date de la commission de l'infraction.

Le permis de conduire est retiré pour une durée maximale d'un an en cas de commission de l'un des deux délits prévus aux numéros 1 et 2 de l'article 92 du présent Code, et ce au cours d'un an à compter de la date d'expiration de la durée de retrait prononcé en application du premier paragraphe du présent article.

La durée du retrait est doublée dans le cas de la conduite, contrairement aux prescriptions de la décision de retrait du permis de conduire, et ce, pour tout les cas prévus au présent article et à l'article 94 du présent Code.

Article 94 (nouveau) - La durée du retrait du permis de conduire est de deux ans au maximum en cas d'homicide ou de blessure involontaire résultant d'un accident de circulation.

La durée maximale de retrait est portée à quatre ans s'il est prouvé que le conducteur, au moment de l'accident :

- est sous l'empire d'un état alcoolique ou a refusé de se soumettre à la procédure relative à la preuve de l'état alcoolique ;
- n'est pas titulaire d'un permis de conduire de la catégorie requise ;
- conduit contrairement aux prescriptions de la décision de retrait du permis de conduire ;
- a sciemment pris la fuite au sens de l'article 91 du présent Code.

La durée maximale de retrait est de quatre ans en cas de récidive dans un délai de deux ans à compter de la date d'expiration de la durée de retrait du permis de conduire prononcée en application du premier paragraphe du présent article.

Article 98 alinéa 2 (nouveau) - Un an, en cas de commission de l'un des délits prévus aux numéros 1, 2, 4, 8, 9 et 10 de l'article 85, aux numéros 3 à 7 du troisième paragraphe de l'article 86 et des numéros 1, 3, 4, et 5 de l'article 87 du présent Code.

Article 101 paragraphe premier (nouveau) - Lors du constat de l'une des infractions prévues aux articles 85, 86, 87, 88, 89, 90 et 91, un procès-verbal est dressé et transmis à la justice. Une copie de ce procès-verbal est adressée aux autorités administratives compétentes, si l'infraction figure parmi celles qui entraînent une sanction administrative.

Article 103 - paragraphe deux (nouveau) - Dans les cas prévus aux numéros 1, 2 et 3 du premier paragraphe du présent article, la saisie du véhicule est temporaire et le tribunal peut ordonner sa saisie définitive et sa confiscation. Dans tous ces cas, il ne peut être obtenu de certificat d'immatriculation.

Dans le cas prévu au numéro 4 du même paragraphe, la saisie se poursuit jusqu'à régularisation de la situation du véhicule.

Art. 2 - Sont ajoutés au Code de la Route promulgué par la loi n°99-71 du 26 juillet 1999 un dernier paragraphe à l'article 2, un quatrième paragraphe à l'article 43 ainsi que les articles 101 (bis), 101 (ter), 101 (quater) et un numéro 4 au premier paragraphe de l'article 103 comme suit :

Article 2 (dernier paragraphe) - « Les twist-locks » sont des équipements qui permettent de fixer les conteneurs sur les camions, les remorques, et les semi-remorques au niveau de leurs pièces de coin; d'éviter le déplacement de ces conteneurs ou leur chute en cours de circulation.

Article 43 (paragraphe 4) - Les conditions de la publicité sur les véhicules sont fixées par arrêté du ministre chargé du transport.

Article 101 (bis) - En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de vingt kilomètres à l'heure ou plus, prouvée par le radar automatique, le service de la circulation auprès duquel la contravention a été établie adresse une notification de cette contravention au propriétaire du véhicule par voie postale recommandée, et ce, à sa dernière adresse enregistrée auprès des services de l'identité nationale.

La notification de la contravention mentionne la demande de paiement du montant de l'amende dans un délai maximum de vingt jours à compter de la date d'envoi de la notification et ce, à l'une des recettes des finances.

La notification de la contravention est accompagnée d'un formulaire d'opposition. Le talent de la notification comporte un formulaire contenant les données à insérer par l'opposant. Il s'agit notamment de la contravention concernée, le numéro du récépissé prouvant la consignation de l'amende et sa date. Le model de ce formulaire est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local.

Lors du dépassement de la vitesse maximale autorisée de cinquante (50) kilomètres à l'heure ou plus, prouvée par le radar automatique, le service de la circulation auprès duquel le délit a été établi convoque le propriétaire du véhicule par voie postale recommandée et ce, à sa dernière adresse enregistrée auprès des services de l'identité nationale. Un procès-verbal est dressé à son encontre et transmis à la justice conformément aux dispositions du premier paragraphe de l'article 101.

Article 101 (ter) - le propriétaire du véhicule peut s'opposer à la contravention dans un délai ne dépassant pas vingt jours à compter de la date d'envoi de sa notification. L'opposition se fait au moyen d'un formulaire contenant les motifs de l'opposition accompagnée des justificatifs et le cas échéant l'identité complète du conducteur contrevenant. Le formulaire d'opposition est adressé par voie postale recommandée avec accusé de réception, à la partie émettrice de la notification de la contravention. Le propriétaire du véhicule doit, dans ce cas, consigner le montant de l'amende auprès de l'une des recettes des finances. Le dossier d'opposition est transmis au juge cantonal du lieu du domicile de l'opposant.

Dans le cas de refus de l'opposition par le juge cantonal, la consignation est considérée ayant été liquidée à titre de recouvrement définitif du montant de l'amende.

Dans le cas de non inscription dans le formulaire d'opposition, du numéro du récépissé prouvant la consignation de l'amende et sa date l'opposition est considérée non recevable et le service de circulation se charge de notifier à l'opposant, par voie postale recommandée, la non recevabilité de son opposition.

Dans le cas où l'opposition ne se fait pas dans le délai légal et à l'expiration de la durée de cinq jours à compter de la fin de ce délai, une copie de la notification de la contravention est transmise au receveur des finances. Le montant de l'amende est doublé en cas de non paiement à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception, par le receveur des finances de la copie de la notification. A l'expiration d'un délai d'un mois de la date de réception de la copie de la notification sans recouvrement du montant de l'amende, le receveur des finances se charge d'en transmettre copie de la notification au fichier national des infractions à la circulation. A partir de cette date, le permis de conduire est considéré comme ayant sa validité suspendue et non valable pour la conduite jusqu'au paiement de l'amende ou régularisation de la situation.

Article 101 (quater) - Si le propriétaire du véhicule est une personne morale, il doit déclarer l'identité du conducteur contrevenant. En cas de non déclaration dans un délai de vingt jours à compter de la date d'envoi de la notification de la contravention, la personne morale devient redevable directement du montant de l'amende.

Article 103 – paragraphe premier numéro 4 (nouveau) - 4- Si le véhicule est non équipé de deux plaques d'immatriculation pour les véhicules qui doivent être équipés de deux plaques d'immatriculation ou d'une plaque d'immatriculation pour les véhicules qui doivent être équipés d'une seule plaque d'immatriculation.

Art. 3 - sont abrogées les dispositions de l'article 84 et le deuxième paragraphe de l'article 110 du Code de la Route promulgué par la loi n°99-71 du 26 juillet 1999.

Art. 4 - L'expression « infraction ordinaire » où qu'elle soit au Code de la Route promulgué par la loi n°99-71 du 26 juillet 1999 est remplacée par le terme « contravention ».

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 12 août 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2009-67 du 12 août 2009, modifiant certaines dispositions de la loi n° 2001-34 du 10 avril 2001 portant mise à jour des titres fonciers (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4, du premier tiret de l'alinéa 1^{er} de l'article 10, de l'alinéa 3 de l'article 12, de l'article 14, de l'alinéa 4 de l'article 22, de l'alinéa 2 de l'article 25, des articles 24, 28, 29, 30, 31 et 32 de la loi n° 2001-34 du 10 avril 2001 portant mise à jour des titres fonciers et remplacées comme suit :

Article 4 alinéa 2 (nouveau) - La demande est portée devant le siège du tribunal immobilier dans le ressort duquel l'immeuble est situé par le ministère d'un avocat près la cour de cassation ou près les cours d'appel ou par le Chef du contentieux de l'Etat.

Article 10 premier tiret (nouveau) de l'alinéa 1^{er} :

- les nom, prénom, date de naissance, profession, qualité, nationalité, régime de propriété entre époux, domicile réel et domicile élu du demandeur s'il est une personne physique; ses siège social, forme juridique, nationalité, identité de son représentant légal, les références de son immatriculation au registre du commerce s'il s'agit d'une société, la date de déclaration de sa création, son numéro de visa légal ainsi que toute autre information permettant de l'identifier s'il s'agit d'une association.

Article 12 alinéa 3 (nouveau) - Cette mention doit indiquer la date de son insertion, le tribunal saisi, les numéros, date de dépôt et objet de la demande, les nom et prénom du demandeur, les nom et domicile de son avocat, et l'indication des droits et opérations dont l'insertion est requise.

Article 14 (nouveau) - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 13 de la présente loi, la chambre des titres gelés, le juge du livre foncier ou la chambre d'appel peuvent, chacun dans la limite de sa compétence, ordonner, à la requête de quiconque ayant intérêt, la poursuite de l'opération requise auprès de la conservation de la propriété foncière après avoir vérifié qu'elle est sans rapport avec la demande en instance auprès du tribunal immobilier.

Article 22 alinéa 4 (nouveau) - La chambre des titres gelés peut prononcer l'admission ou le rejet en tout ou partie des demandes. Elle ne peut toutefois ordonner le partage ou la résiliation ou la nullité des contrats, sans pour autant qu'il ne lui soit interdit d'examiner les titres et de faire prévaloir certains sur d'autres dans la limite de ce que l'exige l'apurement du titre foncier et dans le cadre des principes de la publicité foncière.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 14 juillet 2009.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 23 juillet 2009.

Article 24 (nouveau) - Le jugement ordonnant la mise à jour est exécuté sans délai après notification aux parties conformément aux dispositions de l'article 349 du code des droits réels.

La conservation de la propriété foncière doit mentionner le jugement sur le titre lors de l'insertion de toute opération ordonnée par ce jugement.

Elle doit également indiquer que ce jugement est susceptible d'appel par quiconque ayant un intérêt jusqu'à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de la date de son insertion au titre foncier.

La conservation de la propriété foncière ne peut effectuer aucune opération requise à moins que ne lui soit produite la preuve que le jugement attaqué n'a pas fait l'objet d'appel.

Le tiers ne peut se prévaloir de sa bonne foi lors de l'acquisition d'un droit sur l'immeuble tant que le délai d'appel est en cours et jusqu'à l'insertion d'une prénotation de la demande d'appel au titre foncier si le jugement attaqué a fait l'objet d'appel.

Le jugement décidant du rejet de la demande de mise à jour, déposée conformément aux dispositions des articles 10 et 11 de la présente loi, est notifiée à la conservation de la propriété foncière.

Article 25 alinéa 2 (nouveau) - Si l'exécution du jugement s'avère impossible, la chambre des titres gelés peut statuer sur les difficultés qui ont empêché l'exécution.

Article 28 (nouveau) - Les jugements rendus en matière de mise à jour en application de la présente loi, sont susceptibles d'appel par quiconque ayant un intérêt, qu'il soit ou non partie au jugement objet d'appel, demandeur, opposant ou intervenant ou qu'il n'y soit pas partie et ce, dans un délai qui court à compter du jour du prononcé du jugement de mise à jour et expire à la fin des soixante jours à compter de la date d'insertion de ce jugement au registre foncier.

Article 29 (nouveau) - L'appel est interjeté auprès d'une chambre d'appel du siège principal du tribunal immobilier à Tunis, composée d'un juge de troisième grade, président, et de deux juges de deuxième grade, membres, parmi ceux qui n'ont pas participé au jugement objet d'appel. Les deux juges de deuxième grade peuvent, le cas échéant, ne pas être parmi les juges relevant du siège principal de ce tribunal.

Les fonctions de greffier sont assurées par l'un des greffiers du tribunal.

Article 30 (nouveau) - L'appel est formulé par un avocat près la cour de cassation ou près les cours d'appel ou par le chef du contentieux de l'Etat. La requête d'appel indique l'identité de l'appelant et sa qualité de demandeur, d'opposant ou d'intervenant en premier ressort ou, d'une nouvelle partie, les numéros, date, dispositif, et tribunal ayant rendu le jugement objet d'appel.

La requête est accompagnée de la justification de la consignation d'un montant de trente dinars au titre de l'amende infligée à l'appelant si son appel est rejeté. Sont dispensés de cette consignation le chef du contentieux de l'Etat ainsi que les bénéficiaires de l'aide judiciaire.

Article 31 (nouveau) - Le greffier reçoit la requête d'appel, l'inscrit au registre qui lui est réservé et demande l'expédition du dossier. A la réception de celui-ci, il le transmet au président du tribunal immobilier qui en désigne une audience et lorsque le dossier parvient à la chambre d'appel, son président désigne un juge rapporteur parmi ses membres et ordonne la notification de l'appel à la conservation de la propriété foncière afin qu'elle procède à sa prénotation au titre foncier selon les modalités prévues aux articles 342 et 343 du code des droits réels.

La chambre peut ordonner l'appelant de faire citer les parties par huissier de justice.

L'avocat de l'appelant doit présenter au greffe de la chambre d'appel ou à la chambre elle-même lors de l'audience qui est réservée à l'affaire un mémoire contenant ses moyens d'appel, accompagné d'une copie du jugement objet d'appel.

L'intimé doit, s'il veut répliquer, présenter par le ministère d'un avocat, un mémoire de défense avec ses justificatifs, après l'avoir soumis à l'avocat de l'appelant.

Article 32 (nouveau) - La chambre d'appel statue sur la demande d'appel ainsi que sur les nouvelles demandes que peuvent lui soumettre les parties à condition qu'elles soient liées au titre foncier objet de la demande de mise à jour.

La chambre d'appel prend les moyens préparatoires qu'elle juge utiles, tels que l'expertise, l'enquête, le déplacement sur les lieux et l'audition des parties.

La chambre d'appel statue sur la demande et ordonne dans tous les cas la radiation de la prénotation relative à l'appel. Ses jugements sont définitifs et non susceptibles de cassation ou d'aucun autre moyen.

La chambre d'appel statue sur les difficultés d'exécution de ses jugements conformément aux procédures prévues à l'article 25 de la présente loi, ainsi que sur la rectification des erreurs matérielles que contiennent ses jugements ou sur les plans dont l'établissement est ordonné conformément aux procédures prévues à l'article 26 de la même loi.

Art. 2 - Est abrogé l'intitulé de la section VII « De la demande en révision » de la loi n° 2001-34 du 10 avril 2001 portant mise à jour des titres fonciers et remplacé par ce qui suit : Section VII « L'appel ».

Art. 3 - Le recours à l'encontre des jugements de mise à jour rendus avant l'entrée en vigueur de la présente loi, demeure soumis aux dispositions régissant la demande en révision.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 12 août 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2009-68 du 12 août 2009, relatif à l'instauration de la peine de réparation pénale et la modernisation des procédés alternatifs à l'emprisonnement (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier - Sont abrogées les dispositions du paragraphe 1er de l'article 15 bis, les premier et deuxième paragraphes de l'article 15 ter, le deuxième paragraphe de l'article 18 du code pénal et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 15 bis paragraphe premier (nouveau) - Dans le cas où le tribunal prononce une peine de prison ferme d'une durée ne dépassant pas un an, il peut la remplacer dans le même jugement par une peine de travail d'intérêt général non rémunéré et pour une durée ne dépassant pas les six cents heures sur la base de deux heures pour chaque jour de prison.

Article 15 ter paragraphe premier (nouveau) - Pour remplacer la peine d'emprisonnement par la peine de travail d'intérêt général, il est exigé que l'inculpé soit présent à l'audience, qu'il ne soit pas récidiviste et qu'il soit établi au tribunal, d'après les circonstances du fait poursuivi, l'efficacité de cette sanction pour préserver l'intégration de l'inculpé dans la vie sociale.

Article 15 ter paragraphe deux (nouveau) - Le tribunal doit informer l'inculpé de son droit de refuser le travail d'intérêt général et enregistre sa réponse.

Article 18 paragraphe deux (nouveau) - Le condamné à une peine de travail d'intérêt général bénéficie du même régime juridique de réparation des dommages résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles applicable aux détenus, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de travaux dont on leur demande l'exécution.

Art. 2 - Sont ajoutés aux dispositions du code pénal au paragraphe (A) de l'article 5 un tiret 6 et l'article 15 quater comme suit :

- L'article 5, paragraphe (A) tiret 6:
- La réparation pénale.

Article 15 quater - La peine de réparation pénale tend à remplacer la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal par une réparation pécuniaire que doit payer le condamné à celui qui a subi un préjudice personnel et direct de l'infraction.

Le montant de la réparation ne peut être inférieur à vingt dinars ni supérieur à cinq milles dinars nonobstant le nombre des personnes lésées.

La peine de réparation pénale n'empêche pas l'exercice du droit de recours en réparation civile, et le tribunal saisi doit prendre en compte le montant de la réparation pénale lors de l'appréciation de la réparation civile.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 21 juillet 2009.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 30 juillet 2009.

Dans le cas où il prononce une peine de prison ferme pour les contraventions ou une peine d'emprisonnement ne dépassant pas six mois pour les délits, le tribunal peut, si les circonstances du fait poursuivi l'exigent, remplacer dans le même jugement la peine d'emprisonnement prononcée, par une peine de réparation pénale. Il est exigé pour le prononcé d'une peine de réparation pénale que le jugement soit rendu d'une manière contradictoire et que l'inculpé n'ait pas été condamné auparavant à une peine de réparation pénale ou d'emprisonnement.

L'exécution de la peine de réparation pénale doit être effectuée dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la date de l'expiration du délai d'appel pour les jugements rendus en premier ressort ou de la date du prononcé du jugement définitif.

Il est interdit de remplacer la peine d'emprisonnement par une peine de réparation pénale pour les infractions prévues aux articles : 85 , 87, 87 bis, 90, 91, 101, 103, 104, 125, 126 paragraphe premier, 127, 128, 143, 206, 209, 212, 214, 215 paragraphe premier, 219 paragraphe premier, 224 paragraphe premier, 227 bis paragraphe deux, 228 bis, 238, 240 bis, 241, 243, 244, 284 du code pénal et les articles 89 et 90 du code de la route et les articles 411 et 411 ter du code de commerce.

Art. 3 - Est ajoutée à la fin du sous-paragraphe intitulé « les infractions d'atteinte contre les personnes » prévu par l'article 15 bis du code pénal, l'infraction suivante :

- Atteintes corporelles involontaires à autrui.

Sont ajoutées à la fin du sous-paragraphe intitulé « les infractions d'atteinte contre les biens et les propriétés », les infractions suivantes :

- l'appropriation d'une chose mobilière trouvée fortuitement

- dépossession par la force d'une propriété immobilière appartenant à autrui.

- dommage à la propriété d'autrui.

- incendie involontaire.

Sont ajoutées à la fin du sous-paragraphe intitulé « les infractions d'atteinte au bonnes mœurs » l'infraction suivante :

- Gène intentionnelle à autrui d'une façon qui porte atteinte à la pudeur.

Sont ajoutées à la fin du sous-paragraphe intitulé « les infractions sociales » les infractions suivantes :

- Calomnie.

- Trouble après exécution.

- Simulation d'infraction.

- Mendicité.

Sont ajoutées à la fin du sous-paragraphe intitulé « les infractions économiques et financières » les infractions suivantes :

- Dissimulation de biens appartenant au commerçant débiteur.

- Impossibilité de payer après s'être fait servir des boissons ou des aliments.

- Refus sans motif légitime d'exécuter un contrat.

- Entrave à la liberté des enchères.

Art. 4 - Est ajouté un sous paragraphe 10 à l'article 15 bis du code pénal comme suit :

- Les infractions militaires :

L'inobservation de l'ordre de rejoindre l'unité citée au paragraphe premier de l'article 66 du code de la justice militaire.

Article 5 - Sont ajoutés au code de procédure pénale un deuxième paragraphe à l'article 335 ter, les articles 336 ter, 350 bis et un dernier paragraphe à l'article 365 comme suit :

Article 335 ter paragraphe deux - Si les circonstances du fait objet de la poursuite l'exigent, le procureur de la République peut seul proposer la transaction par médiation pour l'infraction citée à l'article 264 du code pénal à condition que le prévenu ne soit pas récidiviste et que le procureur considère que la tendance criminelle n'est pas encrée chez le prévenu sur la base d'une enquête sociale menée par les services de l'action sociale sur sa situation familiale, matérielle et morale.

Article 336 ter - Le représentant du ministère public poursuit l'exécution de la peine de réparation pénale.

Le délai d'exécution de la peine de réparation pénale prend effet à compter de la date d'expiration du délai d'appel pour le jugement pénal rendu en premier ressort ou de la date du prononcé du jugement définitif.

Un écrit à date certaine prouvant l'exécution de la peine ou la consignation du montant de la réparation pénale doit être présenté au représentant du ministère public près le tribunal qui a rendu le jugement prononçant la peine de réparation pénale dans le délai prévu par l'article 15 quater du code pénal.

A défaut de présentation des moyens prouvant l'exécution de la peine de réparation pénale dans le délai prévu par l'article 15 quater du code pénal, le représentant du ministère public poursuivra les procédures d'exécution de la peine d'emprisonnement déjà prononcée.

Si le condamné est détenu en vertu d'un mandat d'arrêt, le ministère public informe l'administration pénitentiaire de l'ordre de mise en liberté de l'inculpé s'il est établi que le jugement n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en appel et que les dispositions du jugement de la peine de réparation pénale ont été exécutées dans le délai légalement prévu.

Article 350 bis - L'exécution de la peine de réparation pénale, dans le délai prévu par l'article 15 quater du code pénal, entraîne l'extinction de la peine d'emprisonnement rendue par le tribunal et le cas échéant la mise en liberté du condamné.

Art. 365 dernier paragraphe - Les jugements prononçant une peine de travail d'intérêt général ou une peine de réparation pénale ne sont pas inscrits au bulletin n° 3 du casier judiciaire.

Art. 6 - Sont ajoutés aux infractions citées à l'article 335 ter du code de procédure pénale les articles 226 bis et 296 du code pénal selon leur ordre respectif.

Art. 7 - Sont remplacés les termes « trois cent heures » cités à la fin de l'article 344 du code de procédures pénales, par les termes « six cent heures », de même que sont remplacés les termes « six mois » cités au paragraphe premier de l'article 346 du code de procédures pénales, par les termes « un an ».

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 12 août 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier - La présente loi fixe les règles régissant l'exercice des activités du commerce de distribution en vertu desquelles la liberté constitue le principe et l'autorisation constitue l'exception. Elle vise notamment la modernisation, la mise à niveau du secteur commercial et la garantie de l'équilibre entre les différents intervenants du secteur.

Art. 2 - Est considéré commerce de distribution, au sens de la présente loi, toute activité exercée à titre professionnel se rapportant à l'achat de produits afin de leur revente en l'état soit en gros soit en détail.

Est soumise aux dispositions de la présente loi, toute activité exercée à titre habituel et à but lucratif et se rapportant à l'achat de produits afin de leur revente en l'état.

Est considéré commerçant distributeur grossiste tous commerçant, selon l'usage professionnel procède à des achats de produits ou de marchandises en gros auprès des producteurs locaux ou à travers l'importation afin de leur revente en gros.

Est considéré commerçant distributeur détaillant tous commerçant, selon l'usage professionnel met à la disposition du public et leur vend les produits et marchandises achetés auprès d'un commerçant distributeur grossiste, d'un producteur ou à travers l'importation.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 21 juillet 2009.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 30 juillet 2009.

CHAPITRE II

De l'exercice de l'activité du commerce de distribution

Art. 3 - Sans préjudice aux dispositions de l'article premier de la présente loi, l'exercice de certaines activités commerciales peut être organisé par des cahiers des charges approuvés par arrêté du ministre chargé du commerce et comprenant notamment les conditions techniques pour l'exercice de l'activité.

Art. 4 - Le commerçant distributeur est tenu de notifier au ministère chargé du commerce le démarrage de son activité dans un délai d'un mois. Il est tenu de l'informer dans le même délai de tout changement se rapportant à l'activité. La notification doit comporter le nom du promoteur, la nature de l'activité, l'adresse du local, sa superficie et le numéro d'immatriculation au registre de commerce.

Pour l'activité de commerce de distribution par voies électroniques, la notification s'effectue par le dépôt d'une copie du contrat d'hébergement du site commercial dans un délai d'un mois de sa date de conclusion. Toute modification apportée au site web doit être notifiée dans le même délai.

Art. 5 - Sans préjudice à la législation spécifique, l'activité de commerce de distribution est exercée au stade du gros ou au stade du détail.

En cas de cumul entre les deux stades, la séparation entre les locaux de vente en gros et les locaux de vente en détail est obligatoire ainsi que la tenue d'une comptabilité distincte pour chaque stade.

Art. 6 - Tout commerçant distributeur est tenu de placer son enseigne commerciale sur la façade de tous ses établissements et sur son site Web. Ladite enseigne doit mentionner notamment son nom commercial et son secteur d'activité.

Ces mêmes mentions doivent être indiquées sur ses correspondances et sur tous ses documents comptables, commerciaux et administratifs.

Sont dispensées de cette obligation les personnes physiques dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas un seuil qui sera fixé par décret.

Art. 7 - Le producteur ne peut pas au niveau de son entreprise de production et en sa qualité de producteur, exercer l'activité du commerce de distribution en gros ou au détail, telle que définie par la présente loi.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux producteurs agricoles et aux artisans pour la vente de leur propre production.

Toutefois, le producteur peut vendre directement au consommateur selon des conditions et des modalités qui seront fixées par décret.

En outre, le ministre chargé du commerce peut, pour des considérations conjoncturelles liées à l'intérêt général ou à l'occasion de manifestations commerciales, autoriser aux producteurs des dérogations pour la vente directe de leur propre production aux consommateurs.

Art. 8 - Conformément à la réglementation en vigueur, le commerçant distributeur est tenu de garantir au consommateur les services après vente et de fournir les pièces de rechange nécessaires pour les produits et marchandises qu'il commercialise.

Art. 9 - Le commerce de détail ambulant peut être exercé après l'obtention d'une carte de commerçant détaillant ambulant. Les conditions et les procédures d'exercice de cette activité seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du développement local et du ministre chargé du commerce.

Est considéré, commerçant détaillant ambulant au sens de la présente loi, toute personne physique qui ne dispose pas d'un local commercial permanent et qui procède à titre professionnel à l'achat de produits afin de leur revendre en l'état dans des espaces réservés à cet effet et en utilisant des équipements démontables ou transportables.

CHAPITRE III

Des centres commerciaux

Art. 10 - Est soumise à une autorisation préalable délivrée conformément à l'article 11 bis du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, toute implantation d'un centre commercial dont la base de construction dépasse 3000m² lors de son édification ou après son extension ou dont la surface de base réservée à la vente dépasse 1500m².

Est considéré centre commercial tout espace ou immeuble comprenant un ou plusieurs étages, aménagé et composé de plusieurs locaux indépendants réservés à la commercialisation de divers produits et à la prestation de services.

Art. 11 - Est créée une Commission Nationale d'Urbanisme Commercial chargée d'émettre un avis sur les demandes d'autorisation prévues par l'article 10 de la présente loi et par l'article 11 bis du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

La composition et les modes de fonctionnement de ladite commission seront fixés par décret sur proposition du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

CHAPITRE IV

Des relations commerciales

Art. 12 - Les délais de paiement convenus entre les producteurs et les distributeurs, ne doivent pas dépasser les délais suivants :

- trente jours à compter de la date de la livraison pour les produits alimentaires,
- quatre-vingt dix jours à compter de la date de la livraison pour les meubles et les articles électroménagers,
- soixante jours à compter de la date de la livraison pour les autres produits.

Toute clause contraire est considérée nulle.

Art. 13 - Les services fournis dans le cadre des relations de coopération commerciale doivent faire l'objet d'une facturation séparée de la facturation de l'achat du produit et doit comporter la nature du service rendu, les réductions accordées et le coût du service de chaque produit.

Sont considérées relations de coopération commerciale, les services commerciaux suivants fournis par le commerçant distributeur au fournisseur :

- les opérations publicitaires effectuées dans les locaux de vente ou à l'extérieur,
- la présentation du produit en tête de gondole,
- les ventes et les opérations promotionnelles à l'intérieur du local.

CHAPITRE V

Des contrats de franchise

Art. 14 - Le contrat de franchise est un contrat par lequel le propriétaire d'une marque ou d'une enseigne commerciale accorde le droit de son exploitation à une personne physique ou morale dénommée franchisé, et ce, dans le but de procéder à la distribution de produits ou à la prestation de services moyennant une redevance.

Le droit d'exploitation de la franchise comprend le transfert des connaissances acquises, le savoir faire et l'exploitation des droits de la propriété intellectuelle.

Est considéré réseau de franchise l'ensemble des commerces indépendants exerçant sous la même marque et selon des méthodes commerciales unifiées dont notamment l'aménagement des locaux, les modes de gérance, l'exposition, le marketing et les sources d'approvisionnement.

Art. 15 - Le contrat de franchise doit être écrit.

Le franchiseur est tenu dans un délai minimum de vingt jours avant la signature du contrat de mettre à la disposition du franchisé un projet de contrat et un document mentionnant des informations relatives au franchiseur et à son secteur d'activité.

Les clauses minimales obligatoires faisant partie du contrat et les données minimales que doit contenir le document susvisé seront fixées par décret.

Est considéré nul tout contrat contraire aux dispositions du présent article.

Art. 16 - Le franchiseur doit :

- être titulaire de la marque ou de l'enseigne commerciale,
- fournir au franchisé durant la relation contractuelle l'assistance commerciale et technique et toutes les informations sincères sur le réseau de franchise.

Art. 17 - Le franchisé est tenu de fournir au franchiseur les données relatives à ses ventes et à sa situation financière et d'autoriser le franchiseur ou ses délégués, à accéder à ses locaux pendant les horaires habituels d'ouverture ou du travail.

CHAPITRE VI

Des centrales d'achat

Art. 18 - Sans préjudice à la législation et à la réglementation en vigueur, toute personne physique ou morale peut créer une centrale d'achat dont l'objet est l'achat de produits à des prix et conditions préférentiels pour le compte des commerçants distributeurs en gros ou en détail qui y sont adhérents. Elle assure leur approvisionnement en produits selon leurs commandes.

Le commerçant distributeur peut créer une centrale d'achat afin d'acheter des produits pour son propre compte.

Art. 19 - L'adhésion aux centrales d'achat s'effectue par un contrat écrit qui fixe les obligations des parties et le taux de la commission revenant à la centrale.

CHAPITRE 7

Du conseil national du commerce

Art. 20 - Est créée un conseil national du commerce chargé notamment de :

- examiner périodiquement la situation du secteur de commerce de distribution et émettre des avis sur toutes les questions y afférentes et présenter les propositions relatives à la promotion et au développement du secteur,
- émettre des avis sur le programme des manifestations commerciales à caractère national et régional.

La composition et les modalités de fonctionnement du conseil seront fixées par décret.

Art. 21 - Les modes d'organisation, de classification et de fonctionnement des manifestations commerciales à caractère national et régional seront fixées par décret.

CHAPITRE 8

Des infractions et sanctions

Art. 22 - Les infractions relatives aux dispositions de la présente loi et à ses textes d'application sont constatées par les agents suivants :

- les agents du contrôle économique désignés conformément au statut particulier régissant le corps des agents du contrôle économique, assermentés et habilités à cet effet,
- les officiers de la police judiciaire mentionnés aux numéros 3 et 4 de l'article 10 du code de procédure pénale,
- les agents assermentés et habilités par le ministre chargé du commerce et appartenant au moins à la catégorie « A ».

Art. 23 – Sans préjudice aux procédures spécifiques aux officiers de la police judiciaire visés à l'article 22 susmentionné, les infractions aux dispositions de la présente loi et ses textes d'application sont constatées par procès-verbal établi par deux agents commissionnés et assermentés ayant pris part personnellement et directement à la constatation des faits qui constituent l'infraction.

Le procès-verbal doit comporter le cachet du service ou de l'administration dont relèvent les agents verbalisateurs, les noms et les signatures de ces derniers, ainsi que les déclarations du contrevenant.

Le contrevenant ou son représentant, présent lors de l'établissement du procès-verbal, est tenu de le signer. Au cas où le procès-verbal est établi en son absence ou que présent, il refuse de le signer, mention en est faite dans le procès-verbal.

Le procès-verbal doit également mentionner la date, le lieu et la nature des constatations ou des contrôles effectués et indiquer que l'auteur de l'infraction a été informé, sauf cas de flagrant délit, de la date et du lieu de la rédaction du procès-verbal et que convocation par lettre recommandée lui a été adressée ou par tout moyen pouvant laisser des traces écrites.

Art. 24 - Tous les procès-verbaux, établis et signés par les agents visés à l'article 22 de la présente loi, sont transmis au ministre chargé du commerce qui les transmet au Procureur de la République territorialement compétent.

Art. 25 - Les agents chargés de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi sont autorisés dans l'accomplissement de leurs missions à :

- pénétrer, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail dans les locaux professionnels. Ils peuvent également accomplir leurs missions en cours du transport des marchandises,

- faire toutes les constatations nécessaires et se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en lever copies certifiées conformes à l'original,

- saisir ce qui est nécessaire en documents visés au paragraphe précédent ou des copies de ces documents certifiées conformes à l'original, ceux qui sont nécessaires pour l'établissement de la preuve de l'infraction ou pour la recherche des co-auteurs ou des complices du contrevenant un récépissé est délivré à cet effet,

- procéder, dans les conditions légales, aux visites ainsi qu'à la saisie des documents dans les locaux à usage d'habitation et après autorisation préalable du Procureur de la République. Les visites dans les locaux à usages d'habitation et la saisie des documents doivent s'effectuer conformément aux dispositions du code de procédure pénale,

- consulter et obtenir, sans opposition du secret professionnel, tous les documents et informations auprès des administrations, des entreprises publiques et des collectivités locales sur présentation d'une demande écrite du ministre chargé du commerce, et ce, sans préjudice aux secrets et informations protégés par des lois spéciales.

Art. 26 - Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main-forte aux agents visés à l'article 22 de la présente loi afin de garantir le bon accomplissement de leurs missions.

Art. 27 - Les agents visés à l'article 22 de la présente loi, et après avoir décliné leur qualité, peuvent procéder à la saisie réelle des produits objet d'infraction aux dispositions de la présente loi.

A cet effet, un procès-verbal de saisie est établi comportant, obligatoirement, les mentions suivantes :

- la date : heure, jour, mois et année,
- les noms et la qualité des agents,
- le lieu de la constatation,
- l'identité et la qualité du détenteur de la marchandise et, le cas échéant, l'identité et la qualité de la personne présente lors de la constatation,

- l'assise juridique,
- l'identification du produit saisi : sa dénomination, sa quantité, sa marque, son emballage et, le cas échéant, son poids, le numéro du lot et les dates de fabrication et de validité du produit,

- l'identité et la qualité de la personne chez laquelle sont consignés les produits saisis,

- les signatures des agents et de la personne présente lors de la constatation et, le cas échéant, de la personne chez laquelle sont consignés les produits saisis. En cas de refus de signature, mention en est faite dans le procès-verbal.

Le procès-verbal peut comporter toutes autres mentions que les agents verbalisateurs jugent utiles aux fins de l'enquête.

Les produits saisis laissés à la garde de leur détenteur ou, le cas échéant, dans tout autre lieu choisi par les agents verbalisateurs dans la mesure où ce dernier répond aux conditions requises pour la conservation du produit.

A cet effet, les agents verbalisateurs sont tenus de délivrer au contrevenant un récépissé spécifiant la quantité et la nature des produits saisis.

Art. 28 - Est puni d'emprisonnement de 16 jours à trois mois et d'une amende allant de 500 à 5000 dinars ou de l'une des deux peines seulement, quiconque tente d'empêcher ou de mettre les agents habilités à constater les infractions visées par la présente loi dans l'impossibilité d'accomplir leurs missions.

Art. 29 - L'ouverture d'un centre commercial sans l'obtention de l'autorisation prévue par l'article 10 de la présente loi, est sanctionnée d'une amende allant de 5.000 à 50.000 dinars.

Art. 30 - Le non respect des délais de paiement, tel que prévus par l'article 12 ainsi que la non facturation séparée des services de coopération commerciale prévue par l'article 13, sont sanctionnées d'une amende allant de 2.000 à 20.000 dinars.

Art. 31 - Sans préjudice aux dispositions des paragraphes 2,3 et 4 de l'article 7 de la présente loi, est puni d'une amende allant de 1.000 à 10.000 dinars, tout producteur qui, au niveau de son entreprise de production et en cette qualité, exerce l'activité de commerce de distribution en gros ou en détail.

Art. 32 - Est puni d'une amende allant de 500 à 3.000 dinars et avec la saisie du produit quiconque exerçant le commerce de détail ambulant sans avoir obtenu la carte de commerçant détaillant ambulant prévue par l'article 9 de la présente loi.

Art. 33 - Est puni d'une amende allant de 300 à 3.000 dinars, tout contrevenant aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 et des articles 6 et 8 de la présente loi.

Art. 34 - Est puni d'une amende allant de 100 à 1.000 dinars, tout contrevenant aux dispositions de l'article 4 de la présente loi.

Art. 35 - Le Procureur de la République avant l'engagement de l'action publique, ou le tribunal saisi de l'affaire, peut autoriser le contrevenant à demander une transaction avec le ministère chargé du commerce ceci tant qu'un jugement définitif n'a pas été prononcé.

Durant la période d'accomplissement des procédures de transaction et la période arrêtée pour son exécution les délais de prescription de l'action publique seront suspendus. L'exécution de la transaction entraîne l'extinction de l'action publique et l'arrêt des poursuites ou du jugement ou l'exécution de la peine.

La transaction ne dispense pas le contrevenant des obligations prévues par la loi, ni de sa responsabilité civile portant dommage occasionné ou qui sera occasionné à autrui du fait de l'infraction commise.

CHAPITRE 9

Dispositions diverses

Art. 36 - Toute personne qui exerce l'activité du commerce de distribution à la publication de la présente loi est tenue de se conformer à ses dispositions, et ce, dans un délai de six mois à compter de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 37 - Sont abrogées les dispositions de la loi n° 91-44 du 1er juillet 1991 et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée et complétée.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 12 août 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis n° 51-2007 du conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du code de la route

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 14 mai 2007, parvenue au conseil constitutionnel le 16 mai 2007 et lui soumettant un projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du code de la route,

Vu la constitution et notamment son préambule et ses articles 5, 12, 34, 35 et 72,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du code de la route,

Vu sa décision de proroger le délai de consultation, conformément à l'article 21 de la loi organique n° 2004-52 précitée,

Où le rapport relatif au projet soumis,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

1-Considérant que le projet de loi soumis vise à modifier et à compléter certaines dispositions du code de la route promulgué par la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999 ;

2-Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la constitution que le conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution et que la saisine est obligatoire pour les projets de loi relatifs à la détermination des délits et aux peines qui leur sont applicables ainsi qu'à la procédure devant les différents ordres de juridiction;

3-Considérant que certaines dispositions modifiant et complétant le code de la route ont trait à la détermination des délits et des peines qui leur sont applicables ainsi qu'à la procédure devant les juridictions;

4-Considérant que le projet soumis s'insère, eu égard au contenu de ses dispositions, dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond :

5-Considérant que le projet de loi comprend de nouvelles dispositions et d'autres complétant le code de la route qui consistent notamment en l'adoption d'une nouvelle classification des contraventions prévues dans ledit code, en les divisant en cinq catégories, et dont les auteurs sont passibles d'amendes d'un montant qui varie de 6 à 60 dinars selon chaque catégorie ; que les dispositions complétant le code de la route comprennent également des règles relatives à la modification des procédures de poursuite et des sanctions de certaines infractions au code de la route et que le projet comprend des dispositions relatives aux cas de retrait du permis de conduire et aux conditions relatives à cette mesure ;

En ce qui concerne l'article 83 (nouveau) contenu dans l'article premier du projet soumis :

6-Considérant que l'article 83 (nouveau) dispose ce qui suit :

“ les infractions aux dispositions du présent code et à celles de ses textes d'application se divisent en trois classes :

- contravention,
- délits,
- crimes,

Les contraventions se divisent en cinq catégories; tout contrevenant est puni d'une amende égale à :

- six (6) dinars pour les contraventions de la première catégorie,
- dix (10) dinars pour les contraventions de la deuxième catégorie,
- vingt (20) dinars pour les contraventions de la troisième catégorie,
- quarante (40) dinars pour les contraventions de la quatrième catégorie,
- soixante (60) dinars pour les contraventions de la cinquième catégorie”

7-Considérant que cet article prévoit que les infractions sont réparties sur cinq catégories et que la liste des infractions est fixée par décret;

8-Considérant que l'article 34 de la constitution dispose notamment que sont pris sous forme de lois, les textes relatifs à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables, ainsi qu'aux contraventions pénales sanctionnées par une peine privative de liberté;

9-Considérant que l'article 35 de la constitution dispose que les matières, autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du pouvoir réglementaire général;

10-Considérant qu'il ressort ainsi des articles 34 et 35 de la constitution que les contraventions et les peines qui leurs sont applicables peuvent être déterminées par un décret lorsque lesdites contraventions ne sont pas sanctionnées par une peine privative de liberté ;

11- Considérant qu'ainsi l'article 83 (nouveau) prescrivant que la liste des contraventions est fixée par décret, est compatible avec les articles 34 et 35 de la constitution;

En ce qui concerne l'article 86 (nouveau) contenu dans l'article premier du projet soumis :

12-Considérant que ledit article prévoit dans son numéro 7 des sanctions pénales pour celui qui « conduit d'une manière constituant un danger pour le public et de nature à exposer la vie des usagers de la route et leur intégrité physique au danger »;

13-Considérant que ledit article crée, eu égard aux peines applicables, un délit déterminé dans le numéro 7 dudit article ;

14-Considérant que le principe de la légalité des délits et des peines tel que consacré dans l'article 34 de la constitution implique la détermination des délits et des peines qui leur sont applicables avec précision ;

15-Considérant qu'ainsi rédigée, le contenu du numéro 7 de l'article 86 (nouveau) est général et dépourvu de la précision requise dans la détermination du fait incriminé; qu'il couvre ainsi de nombreuses autres infractions prévues dans le code de la route, et qui sont de nature à constituer un danger pour le public et à exposer la vie des usagers de la route et leur intégrité physique au danger, ce qui rend le numéro 7 dudit article incompatible avec l'article 34 de la constitution;

En ce qui concerne l'article 101 bis qu'il est projeté d'ajouter au code de la route, en vertu de l'article 2 du projet soumis :

16-Considérant que ledit article 101 bis prévoit que l'agent qui constate l'un des faits prévus dans le projet de l'article 85 et dans les paragraphes 1 et 2 du projet de l'article 86, dresse un procès verbal comprenant les mentions obligatoires relatives aux modalités du règlement de l'amende, une copie dudit procès verbal est adressée immédiatement au receveur des finances territorialement compétent, et il en délivre une copie au contrevenant pour servir au paiement d'un montant à titre de règlement définitif auprès de l'une des recettes de finances dans un délai ne dépassant pas quinze jours de la date de commission de la contravention; que ledit montant est majoré de cinquante pour cent en cas de non paiement dans le délai des quinze jours;

17-Considérant que l'article 101 bis prévoit également que lesdits montants de règlement sont fixés par décret; que le paiement du montant du règlement par le contrevenant entraîne l'extinction de l'action publique ; que passé le délai d'un mois après la commission de l'infraction sans qu'il y ait paiement, le receveur des finances renvoie le procès verbal au poste de police ou de la garde nationale duquel relève l'agent qui a constaté l'infraction aux fins de transmission dudit procès verbal à la justice;

18-Considérant qu'il apparaît eu égard aux infractions prévues dans le projet de l'article 85 et les paragraphes 1 et 2 du projet de l'article 86, qu'elles constituent, au regard des peines qui leur sont applicables, des délits au sens de l'article 122 du code de procédure pénale ;

19-Considérant qu'il ressort dudit article 101 bis que le recouvrement des amendes relatives aux infractions prévues dans le projet de l'article 85 et dans les paragraphes 1 et 2 du projet de l'article 86, même si c'est à titre de règlement, peut être avoir lieu définitivement auprès de l'une des recettes de finances, ce qui revient à infliger pour cette catégorie d'infractions une sanction pénale au contrevenant et à l'exécuter d'une façon définitive sans intervention de la justice;

20-Considérant que le préambule de la constitution consacre la règle de la séparation des pouvoirs;

21-Considérant que le paragraphe 2 de l'article 12 de la Constitution dispose que tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense;

22-Considérant que la présomption d'innocence prévue dans la constitution implique l'exonération du prévenu de la charge de la preuve qui incombe à l'autorité de poursuite;

23-Considérant que l'article 5 de la constitution prévoit la garantie de l'inviolabilité de la personne humaine ;

24-Considérant que le respect de la présomption d'innocence constitue une garantie de l'inviolabilité de la personne humaine ;

25-Considérant qu'eu égard aux sanctions applicables, ces garanties ne pourront être effectives en dehors de la justice;

26-Considérant que quand bien même il est possible d'infliger des sanctions pécuniaires aux contrevenants et de les recouvrer définitivement lorsque les infractions commises relèvent de la catégorie de celles dont la commission est punie par des amendes simples et sans pour autant revêtir le caractère délictuel et tout en les assortissant de conditions et garanties au profit du contrevenant tel qu'il a été explicité par le conseil dans son avis n°20-2006 du 24 avril 2006, il n'en demeure pas moins vrai que le fait d'infliger des sanctions pécuniaires pour des faits constituant des délits et de les recouvrer à quelque titre que ce soit, sans intervention de la justice, ne serait-ce selon des procédures simplifiées, est ainsi contraire aux articles 7 et 12 de la constitution, ce qui emporte l'incompatibilité du paragraphe premier de l'article 101 bis avec le préambule de la constitution et ses articles 5, 7 et 12;

27-Considérant qu'il apparaît de l'examen du reste des dispositions du projet qu'elles ne sont pas contraires à la constitution et qu'elles sont compatibles avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du code de la route ne soulève aucune inconstitutionnalité, à l'exception des dispositions du numéro 7 de l'article 86 (nouveau) contenu dans son article premier, qui sont incompatibles avec l'article 34 de la constitution et des dispositions du premier paragraphe de l'article 101 (bis) contenu dans son article 2, qui sont incompatibles avec le préambule de la constitution et ses articles 5, 7 et 12.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 27 juin 2007, sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hammed, Mohamed Kamel Charfeddine, Madame Jaouida Guiga et Monsieur Néjib Belaid.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

Avis n° 30-2008 du conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2001-34 du 10 avril 2001 portant mise à jour des titres fonciers

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 7 avril 2008, parvenue au conseil constitutionnel le 8 avril 2008 et lui soumettant un projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi n°2001-34 du 10 avril 2001 portant mise à jour des titres fonciers,

Vu la Constitution et notamment ses articles 34, 72 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi n°2001-34 du 10 avril 2001 portant mise à jour des titres fonciers,

Vu sa décision de proroger le délai de consultation, en application de l'article 21 de la loi organique n°2004-52 précitée,

Où le rapport relatif au projet examiné,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

1- Considérant que le projet de loi soumis vise à modifier la loi n°2001-34 du 10 avril 2001 portant mise à jour des titres fonciers ;

2- Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la Constitution que le conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution et que la saisine est obligatoire pour les projets de loi relatifs à la procédure devant les différents ordres de juridictions ainsi qu'aux principes fondamentaux du régime de la propriété et des droits réels ;

3- Considérant que le projet de loi soumis comprend des dispositions relatives à la procédure devant les différents ordres de juridictions et d'autres ayant trait aux principes fondamentaux du régime de la propriété et des droits réels;

4- Considérant que le projet de loi soumis s'insère, eu égard à son contenu, dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond :

5- Considérant que le projet soumis abroge certaines dispositions de la loi portant mise à jour des titres fonciers et les remplace par de nouvelles dispositions qui prévoient notamment que les demandes de mise à jour des titres faites devant le siège du tribunal immobilier, doivent être portées par le ministère d'un avocat, et précisent la compétence attribuée à la chambre des titres gelés en matière de mise à jour;

6- Considérant que le projet comprend également des règles relatives à l'appel interjeté contre les jugements rendus par le tribunal immobilier en matière de mise à jour des titres fonciers, auprès d'une chambre d'appel du siège principal dudit tribunal, qu'il fixe les délais, détermine les procédures relatives à l'appel et prévoit à cet effet des dispositions transitoires applicables aux situations antérieures à l'entrée en vigueur de la loi;

7- Considérant qu'il apparaît de l'examen des dispositions du projet qu'elles ne sont pas contraires à la constitution et qu'elles sont compatibles avec celle-ci;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi n°2001-34 du 10 avril 2001 portant mise à jour des titres fonciers, ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 21 mai 2008 sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jeribi, Mohamed Ridha Ben Hamed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

Avis n° 22-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif au commerce de distribution

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 13 avril 2009, parvenue au conseil constitutionnel le 14 avril 2009 et lui soumettant un projet de loi relatif au commerce de distribution,

Vu la constitution et notamment son préambule et ses articles 9, 28, 34, 72 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi relatif au commerce de distribution,

Vu sa décision de proroger le délai de consultation, conformément à l'article 21 de la loi organique précitée,

Où le rapport relatif au projet soumis,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

1-Considérant que le projet de loi soumis vise à organiser le commerce de distribution ;

2-Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la constitution que le conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution et que la saisine est obligatoire pour les projets de loi relatifs aux obligations et à la détermination des délits et aux peines qui leur sont applicables ;

3-Considérant que le projet soumis comprend des dispositions relatives aux obligations et à la détermination des délits et aux peines qui leur sont applicables ;

4-Considérant que le projet soumis s'insère, eu égard à son contenu, dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond :

5-Considérant que le projet de loi comprend notamment des dispositions relatives à l'organisation du commerce de distribution et la consécration du principe de la liberté de l'exercice du commerce tout en soumettant certaines activités commerciales à des cahiers de charges ; que le projet prévoit également l'organisation de l'exercice du commerce de distribution ambulant et de l'établissement des grandes surfaces commerciales et la création d'un conseil national du commerce chargé notamment d'examiner périodiquement la situation du secteur du commerce de distribution et d'émettre des avis sur toutes les questions y afférentes ; qu'il prévoit par ailleurs, la création d'une commission nationale d'urbanisme commercial chargée d'émettre un avis sur les demandes d'autorisation de création des centres commerciaux et des grandes surfaces commerciales ;

6-Considérant que le projet de loi comprend également des dispositions portant organisation de l'exploitation de la franchise, des centrales d'achat et des relations de coopération commerciale entre les fournisseurs et les commerçants distributeurs ;

En ce qui concerne la garantie du secret de la correspondance :

7-Considérant que le quatrième tiret du paragraphe premier de l'article 25 du projet de loi soumis, dispose que les agents chargés de la constatation des infractions sont habilités dans l'accomplissement de leurs missions et après autorisation du procureur de la République à procéder, dans les conditions légales, aux visites domiciliaires ainsi qu'à la saisie de documents se trouvant au domicile ;

8-Considérant que l'article 9 de la constitution dispose notamment que le secret de la correspondance est garanti, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi ;

9-Considérant que les dispositions du quatrième tiret du paragraphe premier de l'article 25 du projet soumis sont libellées en termes généraux pour ce qui est des documents pouvant être saisis au domicile ;

10-Considérant que les documents objets de saisie peuvent être des correspondances personnelles sans rapport avec l'infraction et dont la saisie constitue une exception à la garantie du secret de la correspondance telle que prévu dans l'article 9 de la constitution ;

11-Considérant qu'il apparaît, eu égard à l'article 28 de la constitution tel que modifié notamment par la loi constitutionnelle n°76-37 du 8 avril 1976, que la loi qui détermine les exceptions à la garantie du secret de la correspondance, a le caractère de loi organique ;

12-Considérant que les dispositions prévues par le code de procédure pénale promulgué avant 1976 et relatives à la perquisition et à la saisie des correspondances relèvent de la loi organique ;

13-Considérant que quand bien même le quatrième tiret du paragraphe premier de l'article 25 du projet prévoit qu'il est procédé à la visite domiciliaire, après autorisation judiciaire, il n'en demeure pas moins vrai que l'absence de toute référence aux conditions légales concernant la saisie, prévues par le code de procédure pénale, rend lesdites dispositions incompatibles avec la constitution et notamment avec les dispositions de son article 9 ;

En ce qui concerne la règle de la séparation des pouvoirs :

14-Considérant que le paragraphe 6 de l'article 27 du projet soumis, prévoit que le ministre chargé du commerce peut ordonner la vente des produits saisis sans y être autorisé par la justice, et ce dans le cas où la saisie porte sur des marchandises périssables ou lorsque les nécessités de l'approvisionnement l'exigent ;

15-Considérant que la constitution a consacré dans son préambule la règle de la séparation des pouvoirs;

16-Considérant que cette règle requiert que chaque pouvoir exerce les compétences qui lui reviennent par la constitution ;

17-Considérant que l'objet saisi est un moyen de preuve mis à la disposition de la justice et constitue l'un des éléments du dossier judiciaire et que par conséquent sa vente quoique justifiée, dans le cas présent, par des considérations bien déterminées et objectives, ne peut être effectuée que sur ordre de la justice à qui revient, de principe, ladite compétence;

18-Considérant qu'à cet effet et eu égard à la règle de séparation des pouvoirs inscrite dans le préambule de la constitution, les dispositions du paragraphe 6 de l'article 27 du projet sont incompatibles avec le préambule de la constitution ;

En ce qui concerne la légalité des délits et des peines qui leur sont applicables :

19-Considérant que l'article 34 de la constitution consacre le principe de la légalité des délits et des peines ;

20-Considérant que les articles 29, 30, 31, 32, 33 et 34 du projet de loi déterminent des sanctions pénales et renvoient pour les faits incriminés à certains articles du projet ;

21-Considérant que la règle de la précision dans la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables, découle du principe de la légalité des délits et des peines, tel que consacré dans l'article 34 de la constitution;

22-Considérant qu'eu égard aux dispositions des articles 13, 7, 9 et 6 auxquels font successivement référence les articles 30, 31, 32 et 33 du projet, il apparaît que quand bien même elles comprennent des dispositions ayant trait à des faits matériels concernés par l'incrimination, il n'en demeure pas moins vrai qu'elles comprennent également des dispositions qui ne concernent pas des faits dont la violation constitue des infractions passibles de sanctions pénales;

23-Considérant que la règle de la précision dans la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables implique le renvoi explicite aux faits passibles de sanctions pénales et leur détermination de manière claire qui n'accepte d'autres sens que celui qui lui est assigné dans la détermination des éléments de l'infraction;

24-Considérant que le renvoi en termes généraux aux articles 13, 7, 9 et 6, tel que prévu dans les articles 30, 31, 32 et 33 du projet soumis, constitue à cet effet une violation de la règle de la précision dans la détermination des délits et des peines telle qu'elle d'écoule du principe de la légalité des délits et des peines et est par conséquent incompatible avec l'article 34 de la constitution ;

25-Considérant qu'il apparaît d'autre part, que le renvoi fait par les articles 29, 31, 33 et 34 successivement aux articles 10, 3, 5 et 4 alors que ceux-ci sont rédigés en termes généraux, manque ainsi de la précision requise dans la détermination des faits constitutifs de l'infraction ;

26-Considérant qu'ainsi ledit renvoi porte atteinte à la règle de la légalité des délits et des peines ;

27-Considérant qu'eu égard à ce qui précède, le renvoi fait par les articles 29, 30, 31, 32, 33 et 34 aux articles 10, 13, 3, 7, 9, 5, 6 et 4 ainsi rédigés, est incompatible avec l'article 34 de la constitution;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi relatif au commerce de distribution ne soulève aucune inconstitutionnalité, à l'exception du quatrième tiret du paragraphe premier de l'article 25 qui est incompatible avec l'article 9 de la constitution, le paragraphe 6 de l'article 27 qui est incompatible avec le préambule de la constitution et du renvoi fait par les articles 29, 30, 31, 32, 33 et 34 aux articles 10, 13, 3, 7, 9, 5, 6 et 4 qui est incompatible avec l'article 34 de la constitution.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 27 mai 2009, sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohammed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hamed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

Avis n° 24-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du code de la route

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 2 mai 2009, parvenue au conseil constitutionnel à la même date et lui soumettant un projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du code de la route,

Vu la constitution et notamment son préambule et ses articles 5, 12, 34, 35, 72, et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du code de la route,

Vu son avis n°51-2007 en date du 27 juin 2009, par lequel il a soulevé des inconstitutionnalités,

Où le rapport relatif au projet soumis,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

1-Considérant que le projet soumis comprend une version modifiée, avec un nouveau contenu pour certaines de ses dispositions, d'un projet dont le conseil a été saisi par lettre du président de la République et au sujet duquel il a émis un avis le 27 juin 2007, où il a soulevé des inconstitutionnalités concernant les dispositions prévues au numéro 7 de l'article 86 (nouveau) contenu dans l'article premier dudit projet et qui sont incompatibles avec l'article 34 de la constitution et les dispositions du paragraphe premier de l'article 101(bis) contenu dans son article 2 et qui sont incompatibles avec le préambule de la constitution et ses articles 5, 7 et 12 ;

2-Considérant que la soumission du nouveau projet modifié s'insère dans le cadre des articles 72 et 73 de la constitution et conformément à l'article 23 de la loi organique relative au conseil constitutionnel ;

Sur le fond :

3-Considérant que l'inconstitutionnalité soulevée au sujet du numéro 7 de l'article 86 (nouveau) du projet soumis dans sa première version porte sur l'inobservation de la règle de la précision dans la détermination des faits incriminés, telle qu'elle découle de l'article 34 de la Constitution qui consacre notamment le principe de la légalité des délits et des peines qui leur sont applicables ;

4-Considérant qu'il apparaît de la version modifiée du projet que l'infraction objet de l'inconstitutionnalité a été supprimée ;

5-Considérant que l'inconstitutionnalité soulevée au sujet du premier paragraphe de l'article 101 (bis) contenu dans l'article 2 dudit projet dans sa première version provient du fait d'infliger des amendes pénales pour des faits constituant des délits et de leur recouvrement à quelque titre que ce soit sans intervention du juge, ce qui porte atteinte à la règle de la séparation des pouvoirs et à la présomption d'innocence comme étant une garantie à l'inviolabilité de la personne humaine, tel qu'il a été explicité par le conseil dans son avis n° 51-2007;

6-Considérant qu'il apparaît de la nouvelle version soumise du projet de loi que les dispositions de l'article 101 (bis) contenu dans la première version du projet ont été supprimées et que les procédures prévues au premier paragraphe (nouveau) de l'article 101 ont été retirées ;

7- Considérant que d'autre part, le paragraphe 2 de l'article 86 (nouveau) a été supprimé, ce qui rend les inconstitutionnalités soulevées au sujet de la première version du projet sans objet;

8-Considérant qu'ainsi le projet de loi soumis dans sa version modifiée et avec son nouveau contenu est compatible avec la constitution ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du code de la route, ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo, le mercredi 3 juin 2009, sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hammed, Néjib Belaid et Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

Avis n° 25-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du code de la route

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 5 mai 2009, parvenue au conseil constitutionnel le 6 mai 2009 et lui soumettant un projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du code de la route,

Vu la constitution et notamment ses articles 12, 13, 34, 72 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du code de la route,

Vu sa décision de proroger le délai de consultation, conformément à l'article 21 de la loi organique n°2004-52 précitée,

Où le rapport relatif au projet soumis,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

1-Considérant que le projet de loi soumis vise à modifier et à compléter certaines dispositions du code de la route promulgué par la loi n°99-71 du 26 juillet 1999 ;

2-Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la constitution que le conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution et que la saisine est obligatoire pour les projets de loi relatifs à la détermination des délits et aux peines qui leur sont applicables ainsi qu'à la procédure devant les différents ordres de juridiction ;

3-Considérant que le projet soumis comprend des dispositions relatives à la détermination des délits et aux peines qui leur sont applicables ainsi qu'à la procédure devant les différents ordres de juridiction ;

4-Considérant que le projet soumis s'insère, eu égard à son contenu, dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond :

5-Considérant que le projet de loi comprend de nouvelles dispositions et d'autres complétant le code de la route et qui sont relatives notamment au constat des infractions de dépassement de la vitesse maximale autorisée, prouvé par le radar automatique, à la détermination des procédures relatives à l'information du contrevenant, au droit d'opposition et à la détermination des délais et des procédures relatifs à l'opposition; que le projet met également à la charge du propriétaire du véhicule lorsqu'il est une personne morale, l'obligation de déclarer l'identité du conducteur contrevenant sous peine d'être redevable directement du montant de l'amende;

6-Considérant que le projet réprime également la circulation avec un véhicule non équipé des deux plaques d'immatriculation ou la circulation avec un véhicule dont le conducteur a sciemment couvert totalement ou partiellement la plaque d'immatriculation ;

En ce qui concerne la garantie du droit de la défense :

7-Considérant que l'article 101 (bis) contenu dans l'article premier du projet soumis dispose qu'en cas de dépassement de la vitesse maximale de vingt kilomètres à l'heure ou plus, prouvé par le radar automatique, le service de circulation adresse un avis d'information de la contravention imputée au propriétaire du véhicule par lettre recommandée, à sa dernière adresse enregistrée auprès des services de l'identité nationale ;

8-Considérant qu'il apparaît ainsi que la constatation de l'infraction s'effectue automatiquement sans interpellation du contrevenant ;

9-Considérant que ledit article dispose également que l'avis de contravention comporte une demande de paiement du montant de l'amende dans un délai maximum de vingt jours à partir de la date d'envoi de l'avis, à l'une des recettes de finances et que ledit avis est accompagné d'un formulaire d'opposition dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur;

10-Considérant que l'article 101 (ter), contenu dans l'article premier du projet permet au propriétaire du véhicule, sous condition de consigner le montant de l'amende, de s'opposer à la contravention dans un délai maximum de vingt jours à partir de la date de l'envoi de l'avis y est relatif, et ce au moyen d'un formulaire comprenant notamment les motifs de l'opposition et le cas échéant la mention de l'identité complète du conducteur contrevenant ; une copie du récépissé de consignation du montant de l'amende doit être jointe à la demande d'opposition sous peine d'irrecevabilité, le service de circulation doit en informer dans ce cas l'opposant;

11-Considérant qu'il ressort du code de la route, du projet le modifiant et le complétant objet de l'avis n° 24-2009 en date du 3 juin 2009 ainsi que des dispositions du projet présentement soumis, que le dépassement de la vitesse maximale constitue une contravention ;

12-Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions soumises que le paiement de l'amende applicable aux dites contraventions peut se faire d'une manière définitive auprès d'une recette des finances, ce qui aboutit dans ce cas, à infliger au contrevenant une sanction pénale et à l'exécuter d'une façon définitive, sans le juger dans un procès lui offrant les garanties indispensables à sa défense ;

13-Considérant que le paragraphe 2 de l'article 12 de la constitution dispose que tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense ;

14-Considérant que l'article 34 de la constitution dispose notamment que sont pris sous forme de lois, les textes relatifs à la procédure devant les différents ordres de juridiction;

15-Considérant que quand bien même il est possible d'infliger des sanctions pécuniaires aux contrevenants et de les recouvrer d'une façon définitive au cas où l'infraction relève de la catégorie des contraventions sanctionnées par une amende, il n'en demeure pas moins vrai que cela doit être assorti de conditions et de garanties établies au profit du contrevenant en vue de lui garantir son droit à la défense ;

16-Considérant que conformément aux dispositions soumises, la constatation des infractions s'effectue, automatiquement sans interpellation du contrevenant, ce qui requiert la détermination minutieuse de la procédure de façon à garantir le droit de la défense ;

17-Considérant que quand bien même les dispositions soumises consacrent le droit d'opposition, il n'en demeure pas moins vrai qu'eu égard au mode de constatation de l'infraction, l'absence des mentions devant figurer dans le formulaire telle que l'indication de la contravention, du numéro du récépissé attestant la consignation de l'amende et sa date, est de nature à ne pas offrir les garanties suffisantes pour l'exercice du droit d'opposition d'autant plus que l'administration peut considérer l'opposition comme irrecevable faute d'être accompagnée d'une copie du récépissé ;

18-Considérant qu'en l'absence de garanties indispensables à l'exercice par le contrevenant de son droit à la défense, les dispositions des articles 101 (bis) et 101 (ter) sont ainsi incompatibles avec les articles 12 et 34 de la constitution;

En ce qui concerne la présomption d'innocence :

19- Considérant que le paragraphe 2 de l'article 12 de la constitution dispose que tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense;

20-Considérant que le dernier paragraphe de l'article 101 (ter) contenu dans l'article premier du projet soumis, dispose qu'en cas de non paiement de l'amende, le receveur des finances adresse après l'écoulement d'un délai déterminé, une copie de l'avis au fichier national des infractions à la circulation et que la validité du permis de conduire sera par conséquent suspendue et non valable pour la conduite, jusqu'au paiement du montant de l'amende et la régularisation de la situation;

21-Considérant qu'il ressort desdites dispositions et eu égard aux sanctions pénales en cas de conduite avec un permis à validité suspendue, qu'en cas de conduite du véhicule après l'écoulement dudit délai, le conducteur est considéré comme étant auteur d'un délit alors même que la constatation de l'infraction pour dépassement de la vitesse maximale a été effectuée sans interpellation;

22-Considérant que quand bien même le projet soumis a prévu des procédures en vue d'aviser le propriétaire du véhicule de la contravention, il n'en demeure pas moins vrai qu'elles ne constituent pas une garantie de la connaissance acquise;

23-Considérant que l'imputation d'un délit pour conduite sans paiement de l'amende applicable à ladite contravention, alors qu'il n'est pas établi que la connaissance est certaine, est contraire aux prescriptions du paragraphe 2 de l'article 12 de la constitution;

24-Considérant que d'autre part et quand bien même le projet soumis n'a pas prévu explicitement d'exclure les dispositions de la contrainte par corps, il n'en demeure pas moins vrai qu'en tout état de cause lesdites dispositions ne peuvent s'appliquer au présent cas du fait même que les amendes concernées par la contrainte par corps se limitent à celles qui sont prononcées contre des condamnés en vertu d'une décision de justice, tel que prévu dans l'article 343 du code de procédure pénale ;

25-Considérant qu'eu égard aux dispositions du projet soumis, les amendes ainsi infligées en cas de non recours à l'opposition ou en cas de son irrecevabilité, ne l'ont pas été par décision de justice, ce qui les exclut du champ d'application de la contrainte par corps;

26-Considérant que les dispositions du projet soumis ne sont pas à cet égard, contraires à la constitution ;

27-Considérant qu'il apparaît de l'examen du reste des dispositions du projet qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et qu'elles sont compatibles avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du code de la route ne soulève dans les limites de ce qui précède en ce qui concerne la contrainte par corps, aucune inconstitutionnalité, à l'exception des dispositions prévues aux articles 101 (bis) et 101 (ter) tel qu'il a été explicité et qui sont incompatibles avec les articles 12 et 34 de la constitution.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 10 juin 2009, sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hamed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

Avis n° 30-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non résidents

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 10 juin 2009, parvenue au conseil constitutionnel à la même date et lui soumettant un projet de loi portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non résidents,

Vu la constitution et notamment son préambule et ses articles 7, 8, 12, 28, 34, 53, 66, 67, 72 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non résidents et le projet du code qui lui est annexé,

Où le rapport relatif au projet examiné et au projet du code qui lui est annexé,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

1-Considérant que le projet de loi soumis a pour objet la promulgation du code de prestation des services financiers aux non résidents ;

2-Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la constitution que le conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et que la saisine est obligatoire pour les projets de loi relatifs aux obligations, à la détermination des délits et aux peines qui leur sont applicables ainsi qu'à la procédure devant les différents ordres de juridictions ;

3-Considérant que le projet de loi portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non résidents ainsi que le projet du code comprennent des dispositions relatives aux obligations, à la détermination des délits et aux peines qui leur sont applicables ainsi qu'à la procédure devant les différents ordres de juridictions ;

4-Considérant que le projet de loi soumis s'insère, eu égard à son contenu, dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond :

5-Considérant que le projet soumis est relatif à la promulgation du code de prestation des services financiers aux non résidents et aux dispositions transitoires prévues à cet effet ainsi qu'à l'abrogation de certaines dispositions de la loi n°94-117 portant réorganisation du marché financier et leur remplacement par de nouvelles dispositions ;

6-Considérant que le projet du code comprend notamment des dispositions relatives aux produits financiers, aux instruments financiers, aux mécanismes d'investissement réservés à certaines catégories d'investisseurs non résidents, aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées, aux sociétés d'investissement à capital variable à règles d'investissement allégées et aux fonds communs de placement à règles d'investissement allégées;

7-Considérant que le projet du code comprend également des dispositions relatives aux services financiers bancaires et d'investissement et aux services financiers avec les résidents ; qu'il détermine également les règles auxquelles sont soumis les prestataires de services financiers non résidents et qui concernent les établissements de crédit non résidents et les prestataires de services d'investissement non résidents qu'elles soient des entreprises d'investissement non résidentes ou des sociétés de gestion de portefeuille non résidentes ;

8-Considérant que le projet du code fixe les conditions relatives à l'agrément des prestataires de services financiers non résidents et les procédures de son retrait et de la liquidation ainsi que les événements soumis à autorisation;

9-Considérant que le projet du code comprend les règles d'organisation et de fonctionnement des prestataires des services financiers non résidents en ce qui concerne le contrôle interne et externe, les règles de déontologie professionnelle, la protection des déposants et emprunteurs et les règles prudentielles ; que le projet prévoit également des dispositions relatives aux autorités de contrôle et d'enquête et leurs prérogatives et détermine les sanctions administratives et pénales aux infractions du code;

10-Considérant que le projet du code prévoit d'autre part des dispositions relatives au régime de change et au régime fiscal et douanier applicables aux prestataires des services financiers non résidents ;

En ce qui concerne la réglementation adoptée par le conseil du marché financier :

11-Considérant que le projet du code de prestation des services financiers aux non résidents habilite le Conseil du Marché financier en tant qu'autorité administrative indépendante à édicter toute réglementation en vue de l'application de certaines dispositions prévues dans ledit code ;

12-Considérant que l'article 53 de la Constitution dispose que «le Président de la République veille à l'exécution des lois, exerce le pouvoir réglementaire général... » ;

13-Considérant que cette disposition n'interdit pas au législateur d'habiliter une autorité publique, à édicter des réglementations en vue de l'exécution de la loi sous réserve que cette habilitation soit limitée à des mesures quant à son domaine et à son objet , et qu'elle prenne en considération ce qui est de la compétence du pouvoir réglementaire général ;

14-Considérant que l'habilitation du conseil du Marché financier à émettre des réglementations se limite aux règles prudentielles auxquelles sont soumis les prestataires des services d'investissement non résidents et aux modalités d'application de certaines dispositions prévues dans ledit code et contenues dans ses articles 6, 8, 11, 13, 17, 53, 62 et 63;

15-Considérant que cette habilitation répond ainsi aux conditions précitées, tant qu'elle se rapporte à l'exercice des compétences dévolues au conseil du Marché financier ;

En ce qui concerne l'association professionnelle des prestataires de services financiers non résidents :

16-Considérant que l'article 91 du projet du code soumis institue une association professionnelle des prestataires de services financiers non résidents, à laquelle tout prestataire de services financiers est tenu d'adhérer ;

17-Considérant que l'article 91 confie à ladite association professionnelle des missions qui consistent notamment à veiller à la probité de la place financière de Tunis, la représentation des intérêts collectifs des prestataires de services financiers non résidents, notamment auprès des pouvoirs publics, à l'information de ses adhérents et du public, à l'étude de toute question d'intérêt commun, à émettre les avis y afférents, à élaborer des recommandations s'y rapportant intéressant la profession et à favoriser les conditions d'exercice de la profession de prestataires de services ;

18-Considérant qu'il ressort du troisième paragraphe de l'article précité que l'association professionnelle des prestataires de services financiers adopte ses statuts qui doivent être préalablement agréés par le Ministre des finances, après avis du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie et du Président du Conseil du Marché Financier.

19-Considérant qu'il apparaît des missions accordées à l'association, des modalités d'adhésion et de la soumission de ses statuts à l'agrément préalable, que cet organisme créé en vertu de l'article 91 du projet du code, quoique dénommé « association », ne constitue pas pour autant une association au sens de l'article 8 de la Constitution et n'est qu'un organisme dont l'institution rentre dans le cadre des objectifs généraux du projet du code soumis ;

En ce qui concerne la composition de la commission de services financiers :

20-Considérant que l'article 125 du projet du code soumis détermine la composition de la commission de services financiers présidée par un juge de troisième grade ;

21-Considérant qu'il ressort de l'article 28 de la Constitution que le statut de la magistrature a le caractère de loi organique ;

22-Considérant que l'article 40 de la loi n°67-29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire, au Conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature dispose que le détachement des magistrats ne peut pas dépasser une période de cinq ans, non renouvelable ;

23-Considérant que cette condition relative à la période maximale du détachement s'applique aux magistrats du corps judiciaire qui sont dans cette position ;

24-Considérant qu'il est loisible au législateur ordinaire de prévoir pour les juges des missions ou des activités qui n'affectent pas leur honneur ou leur indépendance tant que cela reste dans le cadre des normes prévues dans leur statut et ne porte pas atteinte aux règles précisées dans ledit statut, en ce qui concerne le détachement ou d'autres positions du juge ;

25-Considérant que le magistrat du corps judiciaire, président de la commission de services financiers est un juge en exercice dans son corps d'origine et n'est pas par conséquent en situation de détachement ; que les prescriptions précitées de l'article 40 ne lui sont pas applicables en ce qui concerne la période de détachement et son renouvellement ;

26-Considérant que la non limitation dans ledit projet de la période de présidence de la commission de services financiers par le magistrat du corps judiciaire n'est pas ainsi contraire à la constitution ;

27-Considérant que d'autre part, l'article 16 du statut de la magistrature dispose que l'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre activité professionnelle ou salariée ;

28-Considérant que la présence d'un magistrat du corps judiciaire au sein de la commission de services financiers ne constitue pas un cumul de ses fonctions avec d'autres fonctions publiques dans la mesure où il exerce une fonction qui ne se situe pas en dehors du cadre de sa compétence initiale, d'une part et qu'il n'exerce pas la présidence de ladite commission à plein temps, d'autre part ; que les dispositions de l'article précité sont ainsi et eu égard au régime applicable à la qualité de membre de ladite commission, conformes aux articles 16 et 40 de la loi n°67-29 et par conséquent non contraires aux articles 28, 66 et 67 de la Constitution ;

En ce qui concerne le droit de la défense et le contrôle judiciaire :

-En ce qui concerne les procédures relatives au retrait de l'agrément, à la liquidation et à la désignation d'un administrateur provisoire :

29-Considérant que l'article 12 du projet du code permet dans certains cas au conseil du Marché Financier de retirer, à son initiative, l'agrément délivré au fond expert ; que l'article 81 lui permet également, dans les cas déterminés dans l'article 82, de retirer l'agrément délivré aux prestataires de services financiers non résidents lorsqu'il s'agit d'une entreprise d'investissement non résidente ou d'une société de gestion de portefeuilles non résidente et que le retrait de l'agrément peut être prononcé à l'initiative du ministre des finances s'agissant d'un établissement de crédit non résident exerçant une activité d'investissement ;

30-Considérant que l'article 68 permet audit Conseil de liquider toute entreprise qui exerce, sans l'obtention d'agrément, l'activité d'une entreprise d'investissement non résidente ou d'une société de gestion de portefeuilles non résidente, que la liquidation peut, dans ce cas, être effectuée par arrêté du ministre des finances lorsque l'entreprise résidente s'adonne à l'activité d'établissement de crédit non résidente ou de prestataire des services d'investissement non résident ;

31-Considérant que l'article 121, permet et à leur initiative, au gouverneur de la banque centrale de Tunisie, s'agissant d'un établissement de crédit non résident et au Président du conseil du marché financier, s'agissant d'une entreprise d'investissement non résidente ou d'une société de gestion de portefeuilles non résidente, de décider la désignation d'un administrateur provisoire dans des cas bien déterminés ;

32-Considérant que le retrait de l'agrément, la liquidation de l'entreprise ou la désignation d'un administrateur provisoire constituent des mesures ayant le caractère d'une sanction ;

33-Considérant que la garantie du droit de la défense est un principe découlant des articles 7 et 12 de la constitution;

34-Considérant que le projet offre dans tous les cas pour lesquels une mesure relative au retrait de l'agrément, à la liquidation ou à la désignation d'un administrateur provisoire est adoptée, des garanties assurant le droit de la défense dont l'audition de l'intéressé préalablement à l'adoption de cette mesure sans préjudice des recours pouvant être intentés contre les décisions adoptées à cet effet devant les juridictions compétentes, et ce conformément à la législation en vigueur;

35-Considérant que les articles 12, 68 et 121 sont ainsi compatibles avec les articles 7 et 12 de la constitution ;

-En ce qui concerne les sanctions disciplinaires adoptées par les autorités de contrôle :

36-Considérant qu'il ressort des articles 124 et 125 du projet du code, que le gouverneur de la banque centrale de Tunisie s'agissant d'établissements de crédit non résidents et le collège du conseil du marché financier, s'agissant de prestataires de services d'investissement non résidents, peuvent prendre des sanctions qui sont soit l'avertissement, le blâme ou l'amende ;

37-Considérant que la garantie du droit de la défense est un principe découlant des articles 7 et 12 de la constitution ;

38-Considérant que l'article 125 du projet du code prévoit dans son paragraphe premier que lesdites sanctions ne sont prises qu'après audition du prestataire de services financier non résident concerné, ce qui est de nature à assurer les garanties indispensables au droit de la défense ;

39- Considérant que l'article 124 du projet du code prévoit également des sanctions qui consistent à interdire la fourniture de certains services, à toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité et à suspendre l'agrément des prestataires de services d'investissement non résidents ou à retirer l'agrément ;

40- Considérant que l'article 125 du même projet dispose que lesdites sanctions sont prononcées par une commission spéciale appelée « commission de services financiers » ;

41- Considérant que l'article 126 prévoit des procédures précises en ce qui concerne le déroulement des travaux de la commission de services financiers, lorsqu'elle siège en instance disciplinaire ; que ces procédures consistent à convoquer la personne concernée ou son représentant légal dans un délai raisonnable précédant la date de l'audience et lui permettre de se faire assister par un avocat ou conseil de son choix et de prendre connaissance des pièces tendant à établir les faits qui lui sont reprochés, ce qui est de nature à garantir les droits de la défense et emporte la compatibilité de l'article 124 à cet égard avec les articles 7 et 12 de la Constitution ;

42- Considérant qu'au surplus, l'attribution à la commission de services financiers, de la compétence d'infliger des sanctions ne peut être compatible avec la Constitution et notamment avec son préambule qu'en soumettant les décisions de ladite commission au contrôle juridictionnel tel que cela se déduit pour le présent cas, de la législation en vigueur ;

43- Considérant que le respect des droits de la défense d'une part et l'exercice du contrôle juridictionnel d'autre part, impliquent l'obligation de motivation des décisions de la commission, pour servir de base aux griefs de l'intéressé, et permettre à la justice d'exercer son contrôle ;

44- Considérant que l'obligation de motiver les décisions de la commission et de les signifier aux intéressées, telle que prévue par le paragraphe premier de l'article 126 du projet du code, emporte la compatibilité desdites dispositions avec la constitution et notamment ses articles 7 et 12 ;

45- Considérant qu'il apparaît de l'examen du reste des dispositions du projet de loi et du projet du code qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et qu'elles sont compatibles avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non résidents et le projet du code ne soulèvent aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 17 juin 2009 sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jeribi, Mohamed Ridha Ben Hamed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

Avis n° 31-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi organique modifiant la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 10 juin 2009, parvenue au conseil constitutionnel à la même date et lui soumettant un projet de loi organique modifiant la loi n° 72-40 du 1^{er} juin 1972 relative au tribunal administratif,

Vu la Constitution et notamment ses articles 28, 69, 72 et 75,

Vu la loi organique n°2004-52 du 12 juillet 2002 relative au conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi organique modifiant la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au Tribunal administratif,

Où le rapport relatif au projet soumis,

Après délibération,

Sur la nature de la loi et la saisine du conseil :

1-Considérant que le projet soumis a pour objet la modification de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au Tribunal administratif ;

2-Considérant qu'il ressort des articles 28 et 69 de la Constitution que la loi relative à l'organisation du Tribunal administratif, à la détermination de ses compétences et aux procédures applicables devant cet organe, revêt le caractère d'une loi organique ;

3-Considérant que les dispositions soumises, complétant la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, concernent la compétence du Tribunal administratif ;

4-Considérant que le projet soumis revêt la forme de loi organique et qu'il est ainsi conforme, dans sa forme, aux dispositions de la Constitution ;

5-Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la Constitution que le conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République, quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et que la saisine est obligatoire pour les projets de loi organiques ;

6-Considérant que le projet soumis au conseil s'insère dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond :

7-Considérant que le projet soumis a pour objet l'ajout d'un nouveau paragraphe à l'article 19 de la loi n° 72-40 précitée, en vertu duquel il attribue une compétence aux chambres d'appel au sein du tribunal administratif, relative à l'examen de l'appel interjeté contre les décisions de la commission des services financiers;

8-Considérant qu'il ressort de l'examen de ces dispositions qu'elles ne sont pas contraires à la constitution et qu'elles sont compatibles avec celle-ci;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi organique modifiant la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au Tribunal administratif, ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo, le mercredi 17 juin 2009, sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres, Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jeribi, Mohamed Ridha Ben Hammed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

Avis n° 32-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif à l'instauration de la peine de réparation pénale et la modernisation des procédés alternatifs à l'emprisonnement

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 11 mai 2009, parvenue au conseil constitutionnel le 13 mai 2009 et lui soumettant un projet de loi relatif à l'instauration de la peine de réparation pénale et la modernisation des procédés alternatifs à l'emprisonnement,

Vu la constitution et notamment ses articles 12, 13, 34, 72 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi relatif à l'instauration de la peine de réparation pénale et la modernisation des procédés alternatifs à l'emprisonnement,

Vu sa décision de proroger le délai de consultation, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-52 précitée,

Où il le rapport relatif au projet examiné,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

1-Considérant que le projet de loi soumis vise à instaurer la peine de réparation pénale et à moderniser les procédés alternatifs à l'emprisonnement;

2-Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la constitution que le conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution et que la saisine est obligatoire pour les projets de loi relatifs à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables ainsi qu'à la procédure devant les différents ordres de juridictions ;

3-Considérant que le projet soumis comprend des dispositions relatives à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables et d'autres ayant trait à la procédure devant les différents ordres de juridictions ;

4-Considérant que le projet de loi soumis s'insère, eu égard à son contenu, dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond :

5-Considérant que le projet soumis au conseil comprend notamment des dispositions relatives à la modification des conditions et des procédures de remplacement de la peine de prison prononcée par le tribunal par la peine de travail d'intérêt général;

6-Considérant que les nouvelles dispositions portent à un an, au lieu de six mois, la période de la peine de prison prononcée et que le tribunal peut remplacer par une peine de travail d'intérêt général dont la période maximale est portée à six cents heures au lieu de trois cents heures;

7-Considérant que le projet comprend des dispositions relatives à l'instauration de la peine de réparation pénale en tant que peine alternative, à la détermination des conditions et procédures de sa mise en œuvre et à la fixation des montants minima et maxima de la réparation ;

8-Considérant que le projet dispose que l'exécution de la peine de réparation pénale qui doit être effectuée dans un délai n'excédant pas trois mois à partir de la date de l'expiration du délai d'appel pour les jugements rendus en premier ressort ou de la date du prononcé du jugement définitif ; qu'il détermine également les effets de ladite exécution, qui consistent notamment en l'extinction de la peine d'emprisonnement et le cas échéant la mise en liberté de l'inculpé ;

9-Considérant que le projet de loi ajoute à la liste des infractions d'autres pouvant faire l'objet de transaction par médiation pénale;

10-Considérant qu'il ressort notamment de l'article 34 de la constitution que sont pris sous forme de lois, les textes relatifs à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables, aux contraventions pénales sanctionnées par une peine privative de liberté ainsi qu'à la procédure devant les différents ordres de juridiction ;

11-Considérant qu'il est loisible au législateur, en application de l'article 34 de la constitution, dans le cadre de la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables, des contraventions pénales sanctionnées par une peine privative de liberté et de la procédure devant les différents ordres de juridiction, d'instaurer les peines alternatives à l'emprisonnement, de fixer les conditions et les procédures de mise en œuvre desdites peines et de délimiter les infractions ouvrant la possibilité de leur mise en œuvre, tant que cela ne porte pas atteinte aux garanties indispensables prévues dans l'article 12 de la constitution et n'affecte pas les autres règles constitutionnelles en rapport avec les droits individuels, d'une part, et l'intérêt général d'autre part;

12-Considérant que les dispositions soumises répondent aux dites exigences ce qui emporte leur conformité à l'article 34 de la constitution et leur compatibilité notamment avec ses articles 12 et 13;

13-Considérant qu'il apparaît de l'examen du reste des dispositions du projet soumis qu'elles ne sont pas contraires à la constitution et qu'elles sont compatibles avec celle-ci;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi relatif à l'instauration de la peine de réparation pénale et la modernisation des procédés alternatifs à l'emprisonnement, ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 17 juin 2009 sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jeribi, Mohamed Ridha Ben Hamed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

Avis n° 33-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif au commerce de distribution

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 20 juin 2009, parvenue au conseil constitutionnel à la même date et lui soumettant un projet de loi relatif au commerce de distribution,

Vu la constitution et notamment son préambule et ses articles 9, 28, 34, 72, 73 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au conseil constitutionnel et notamment son article 23,

Vu le projet de loi relatif au commerce de distribution,

Vu son avis n° 22-2009 en date du 27 mai 2009, par lequel il a soulevé des inconstitutionnalités,

Où le rapport relatif au projet soumis,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

1-Considérant que le projet relatif au commerce de distribution a été soumis dans une version modifiée comprenant d'autres dispositions;

2-Considérant que le conseil a été saisi du projet en question par lettre du président de la République et a émis, à son sujet un avis le 27 mai 2009, par lequel il a soulevé des inconstitutionnalités concernant le quatrième tiret du paragraphe premier de l'article 25, le paragraphe 6 de l'article 27 et le renvoi fait par les articles 29, 30, 31, 32, 33 et 34 successivement aux articles 10, 13, 3, 7, 9, 5, 6 et 4 du projet;

3-Considérant que la soumission du nouveau projet modifié s'insère dans le cadre des articles 72 et 73 de la constitution et conformément à l'article 23 de la loi organique relative au conseil constitutionnel ;

Sur le fond :

4-Considérant que l'inconstitutionnalité soulevée au sujet du quatrième tiret du paragraphe premier de l'article 25 du projet soumis dans sa première version porte sur l'absence de toute procédure devant être observée en matière de saisie des documents se trouvant au domicile, ce qui est incompatible avec l'article 9 de la constitution, tel qu'il a été explicité par le conseil dans son avis n° 22-2009 précité ;

5-Considérant qu'il apparaît de la version modifiée du projet qu'il a été prévu que les visites domiciliaires ainsi que la saisie des documents s'y trouvant, se font conformément aux dispositions du code de procédure pénale avec le maintien, à cet effet, des dispositions relatives au contrôle de la justice;

6-Considérant que l'inconstitutionnalité soulevée au sujet du paragraphe 6 de l'article 27 du projet a trait à la possibilité de la vente des produits saisis par décision du ministre chargé du commerce sans y être autorisé par la justice, ce qui porte atteinte à la compétence de principe de la justice pour statuer sur l'issue de l'objet saisi, tel qu'il a été explicité par le conseil dans son avis n° 22-2009, et n'est pas ainsi compatible avec le principe de la séparation des pouvoirs tel que consacré par le préambule de la constitution;

7-Considérant que ces dispositions ne figurant plus dans la nouvelle version du projet ;

8- Considérant que l'inconstitutionnalité soulevée au sujet du renvoi fait par les articles 29, 30, 31, 32, 33 et 34 successivement aux articles 10, 13, 3, 7, 9, 5, 6 et 4 du projet de loi, porte sur le non respect de la règle de la précision en matière d'incrimination tel qu'il a été explicité par le conseil dans son avis n° 22-2009 précité ;

9-Considérant qu'en vertu de la nouvelle version du projet, les faits incriminés sont déterminés avec la précision requise dans des cas spécifiés et le renvoi est fait d'une façon pertinente aux articles et paragraphes ayant trait aux faits incriminés dans les autres cas;

10-Considérant qu'il apparaît ainsi de la nouvelle version soumise des articles ayant soulevé des inconstitutionnalités qu'ils ont été repris pour en lever lesdites inconstitutionnalités ;

11-Considérant que d'autre part, le projet incrimine le non respect des délais légaux de paiement;

12-Considérant que ladite infraction constitue un délit au sens de l'article 122 du code de procédure pénale, eu égard à la peine qui lui est applicable ;

13-Considérant que l'article 34 de constitution dispose notamment que sont pris sous forme de lois les textes relatifs à la détermination des délits et aux peines qui leur sont applicables ;

14-Considérant que l'article 30 du projet détermine l'infraction et la sanction qui lui est applicable et fixe dans son article 12 des délais maxima devant courir à partir de la date de la livraison et qui varient selon la nature des produits ; qu'ainsi les éléments de l'infraction et la sanction qui lui est applicable sont à cet effet déterminés par la loi ;

15-Considérant qu'il apparaît desdites dispositions, ajoutées au projet soumis, qu'elles sont conformes à cet égard avec la constitution et notamment avec son article 34 ;

16-Considérant qu'il apparaît ainsi que le projet de loi soumis dans sa version modifiée avec un nouveau contenu, n'est pas contraire à la constitution et qu'il est conforme à la Constitution et compatible avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi relatif au commerce de distribution, ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo, le mercredi 24 juin 2009, sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hammed, Mohamed Kamel Charfeddine, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

Avis n° 36-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du code de la route

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 7 juillet 2009, parvenue au conseil constitutionnel à la même date et lui soumettant un projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du code de la route, en déclarant l'urgence,

Vu la constitution et notamment ses articles 12, 13, 34, 72, et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au conseil constitutionnel, et notamment son article 23,

Vu le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du code de la route,

Vu son avis n°24-2009 en date du 3 juin 2009,

Vu son avis n° 25-2009 en date du 10 juin 2009, par lequel il a soulevé des inconstitutionnalités,

Où le rapport relatif au projet soumis,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

1-Considérant que le conseil a déjà été saisi de certaines dispositions contenues dans le projet soumis modifiant et complétant le code de la route;

2-Considérant que lesdites dispositions ont été intégrées au projet présentement soumis, après avoir été modifiés suivant l'avis du conseil n° 51-2007, ce qui emporte leur compatibilité avec la constitution tel qu'il ressort de l'avis du conseil n° 24-2009 ;

3-Considérant que le projet soumis comprend également une version modifiée de certaines dispositions contenues dans un projet dont a été déjà saisi par le conseil par lettre du Président de la République et au sujet duquel il a émis un avis en date du 10 juin 2009, par lequel il a soulevé une inconstitutionnalité ;

4-Considérant que l'examen du nouveau projet modifié s'insère dans le cadre des articles 72 et 73 de la constitution et conformément à l'article 23 de la loi organique relative au conseil constitutionnel ;

Sur le fond :

5-Considérant que l'inconstitutionnalité soulevée à propos des articles 101 (bis) et 101 (ter), ajoutés au code de la route porte sur l'absence des garanties nécessaires pour l'exercice par le contrevenant de son droit à la défense, tel qu'il a été explicité dans l'avis n°25-2009 précité;

6-Considérant qu'il apparaît de la version modifiée du projet qu'elle prévoit les mentions devant figurer dans le formulaire d'opposition fourni au contrevenant, et précise la forme dudit formulaire, ce qui est de nature à offrir au contrevenant, le cas échéant, des garanties pour l'exercice de son droit à la défense;

7-Considérant qu'ainsi le projet de loi soumis dans sa version modifiée et avec son nouveau contenu, est compatible avec la constitution ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du code de la route, ne soulève aucune inconstitutionnalité dans la limite de sa réserve d'interprétation au sujet de l'article 101 (ter) ajouté au code de la route, et contenue dans son avis n° 25-2009.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo, le mercredi 8 juillet 2009, sous la présidence de monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hammed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur et Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

Avis n° 37-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 20 juin 2009, parvenue au Conseil constitutionnel à la même date et lui soumettant un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent,

Vu la constitution et notamment son préambule et ses articles 7, 14, 28, 34, 66, 67, 72 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent,

Où le rapport relatif au projet examiné,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

1-Considérant que le projet de loi soumis vise à modifier et compléter la loi n°2003-75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent ;

2-Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la Constitution que le conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et que la saisine est obligatoire pour les projets de loi relatifs à la détermination des délits et aux peines qui leur sont applicables ainsi qu'à la procédure devant les différents ordres de juridictions ;

3-Considérant que le projet de loi soumis comprend des dispositions relatives à la détermination des délits et aux peines qui leur sont applicables ainsi qu'à la procédure devant les juridictions ;

4-Considérant que le projet de loi soumis s'insère, eu égard à son contenu, dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond :

5-Considérant que le projet soumis abroge certaines dispositions de la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent et les remplace par de nouvelles dispositions et ajoute à ladite loi les articles 72 bis, 72 ter, 72 quater, 74 bis, 74 ter, 74 quater, 74 quinquies et 74 sexies;

6-Considérant que les nouvelles dispositions touchent notamment au champ d'application de la loi n° 2003-75, en écartant les infractions soumises au régime des infractions terroristes; qu'elles concernent également la détermination des établissements et la qualité des personnes à qui incombe la charge de prendre des mesures de diligence lors de la préparation ou de la réalisation de transactions ou d'opérations financières ou commerciales ou à l'occasion de conseils de leurs clients à leur sujet;

7-Considérant que les nouvelles dispositions déterminent les obligations incombant auxdits établissements et auxdites personnes en vertu de leurs missions et notamment en ce qui concerne la conservation des documents concernant lesdites opérations, transactions et déclarations faites à la commission tunisienne des analyses financières dans les cas déterminés par le projet ainsi que les investigations qu'ils doivent effectuer pour les opérations et transactions complexes et à caractère inhabituel ;

8-Considérant que les modifications concernent également le champ de compétence de la commission des analyses financières, la révision du délai qui lui est imparti pour clore ses travaux et l'allongement du délai accordé au procureur de la république pour décider de la suite à donner aux résultats des investigations préliminaires qu'elle a diligentées ;

9-Considérant que les dispositions complétant la loi n°2003-75 précitée, comprend notamment des règles permettant au ministre des finances de geler les biens des personnes ou des organisations que les structures internationales spécialisées ont établi leur lien avec les crimes terroristes, ainsi que les conditions de la levée dudit gel et les procédures y afférentes;

10-Considérant que les dispositions ajoutées à la loi précitée déterminent également des mesures de diligence incombant aux parties concernées et les actions qu'elles doivent entreprendre dans les cas déterminés dans le projet ;

11-Considérant que les modifications comprennent d'autre part les procédures judiciaires relatives au gel des biens des personnes physiques ou morales dans des cas déterminés par la loi, à la révision de l'échelle des sanctions applicables et leur classification en sanctions pénales et disciplinaires eu égard aux infractions et manquements commis ;

En ce qui concerne la composition de la commission tunisienne des analyses financières :

12-Considérant qu'il ressort de l'article 79 (nouveau) contenu dans l'article premier du projet que la commission tunisienne des analyses financières comprend dans sa composition un juge de troisième grade ;

13-Considérant qu'il ressort de l'article 28 de la Constitution que le statut de la magistrature a le caractère de loi organique ;

14-Considérant que l'article 40 de la loi n°67-29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire, au Conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, dispose que le détachement des magistrats ne peut pas dépasser une période de cinq ans non renouvelable ;

15-Considérant que cette condition relative à la période maximale du détachement s'applique aux magistrats du corps judiciaire qui sont dans cette position ;

16-Considérant qu'il est loisible au législateur ordinaire de prévoir pour les juges des missions ou des activités qui n'affectent pas leur honneur ou leur indépendance tant que cela reste dans le cadre des normes prévues dans leur statut et ne porte pas atteinte aux règles précisées dans ledit statut en ce qui concerne le détachement ou d'autres positions du juge ;

17-Considérant que le magistrat du corps judiciaire, président de la commission de services financiers est un juge en exercice dans son corps d'origine et n'est pas par conséquent en situation de détachement ; que les prescriptions précitées de l'article 40 ne lui sont pas applicables en ce qui concerne la période de détachement et son renouvellement ;

18- Considérant que d'autre part, l'article 16 du statut de la magistrature dispose que l'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre activité professionnelle ou salariée ;

19- Considérant que la présence d'un magistrat du corps judiciaire au sein de la commission tunisienne des analyses financières ne constitue pas un cumul de ses fonctions avec d'autres fonctions publiques dans la mesure où il exerce une fonction qui ne se situe pas en dehors du cadre de sa compétence initiale, d'une part et qu'il n'exerce pas la présidence de ladite commission à plein temps d'autre part ; que les dispositions de l'article 79 (nouveau) précité sont ainsi et eu égard au régime applicable à la qualité de membre de ladite commission, conformes aux articles 16 et 40 de la loi n°67-29 et par conséquent non contraires aux articles 28, 66 et 67 de la Constitution ;

En ce qui concerne la limitation des droits :

20-Considérant que l'article 72 (bis) du projet soumis permet au ministre chargé des finances de décider de geler les biens des personnes ou organisations dont le lien avec des crimes terroristes est établi par les structures internationales spécialisées et que le gel comprend d'après cet article les biens meubles et immeubles, les revenus et les bénéfices qui en sont tirés, ainsi que les documents ou instruments attestant de leur propriété ou de droits sur lesdits biens ;

21-Considérant l'article 7 de la Constitution dispose notamment que les citoyens exercent la plénitude de leurs droits dans les formes et conditions prévues par la loi et que l'exercice de ces droits ne peut être limité que par une loi prise pour la protection de l'ordre public ;

22-Considérant que la décision de gel autorisée par le projet de loi, constitue une limitation des droits pour des raisons relatives à l'ordre public conformément aux prescriptions de l'article 7 et constitue au surplus une mesure préventive visant exclusivement à lutter contre les crimes terroristes ;

23-Considérant que l'article 72 (bis) du même projet détermine les cas sur la base desquels les biens sont gelés ainsi que les procédures y afférentes ; que l'article 72 (quarter) permet à quiconque concerné par une décision de gel de demander la levée du gel sur ses biens dans les cas mentionnés dans la loi et prévoit au surplus, la non affectation des droits de tiers de bonne foi ;

24-Considérant que les dispositions prévues dans les articles 72 (bis) et 72 (quarter) s'insèrent ainsi dans le cadre des dispositions de l'article 7 de la Constitution qui autorisent le législateur et conformément aux normes prévues dans ledit article, à limiter certains droits, ce qui emporte la compatibilité desdites dispositions avec la Constitution et notamment avec son article 7 ;

En ce qui concerne la règle de la précision dans la détermination des délits :

25-Considérant que l'article 101 (nouveau) contenu dans l'article 2 du projet soumis détermine des sanctions pénales dont sont passibles les personnes visées audit article et dont la responsabilité personnelle est établie dans le manquement à certaines dispositions de la loi objet de modification et à ses nouvelles dispositions ;

26-Considérant que l'article précité distingue entre les faits passibles de sanctions pénales et les manquements dont la commission entraîne des poursuites disciplinaires conformément à la législation en vigueur ;

27-Considérant que la règle de la précision dans la détermination des délits et crimes et des sanctions qui leur sont applicables, découle du principe de la légalité des infractions et des peines tel que consacré dans l'article 34 de la Constitution ;

28-Considérant qu'il apparaît de l'article 101 (nouveau) soumis, qu'il détermine avec la précision requise les éléments des infractions et les sanctions applicables à chacune d'elles ;

29-Considérant que les dispositions de l'article 101 (nouveau) précité, sont ainsi conformes au principe de la légalité des infractions et des peines et par conséquent compatibles avec l'article 34 de la Constitution ;

30-Considérant qu'il apparaît de l'examen du reste des dispositions du projet de loi qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et qu'elles sont compatibles avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi modifiant et complétant la loi n°2003-75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent, ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 8 juillet 2009 sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jeribi, Mohamed Ridha Ben Hamed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid, Madame Radhia ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

Avis n° 45-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2001-34 du 10 avril 2001 portant mise à jour des titres fonciers

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 31 juillet 2009, parvenue au conseil constitutionnel le 1er août 2009 et lui soumettant un projet de loi adopté par la chambre des députés et la chambre des conseillers modifiant certaines dispositions de la loi n° 2001-34 du 10 avril 2001 portant mise à jour des titres fonciers, en vue d'examiner les amendements qui lui ont été apportés,

Vu la constitution et notamment son préambule et ses articles 34, 72 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au conseil constitutionnel,

Vu les amendements apportés au projet de loi adopté par la chambre des députés et la chambre des conseillers, modifiant certaines dispositions de la loi n° 2001-34 du 10 avril 2001 portant mise à jour des titres fonciers,

Où le rapport relatif aux modifications examinées,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

1-Considérant que la chambre des députés a adopté le projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2001-34 du 10 avril 2001 portant mise à jour des titres fonciers ;

2-Considérant que la chambre des conseillers a adopté ledit projet;

3-Considérant qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article 73 de la constitution, le président de la république soumet au conseil constitutionnel durant le délai de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la Constitution, les modifications concernant le fond apportées aux projets de loi adoptés et qui ont été précédemment soumis au Conseil constitutionnel conformément aux dispositions de l'article 73 précité;

4-Considérant que le projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi n°2001-34 du 10 avril 2001 portant mise à jour des titres fonciers, a été précédemment soumis à l'examen du conseil constitutionnel;

5-Considérant que ledit projet adopté par les deux chambres est parvenu au conseil durant le délai de promulgation et de publication prévu par l'article 52 de la Constitution, à l'effet d'examiner les amendements qui lui ont été apportés;

6-Considérant que l'examen par le Conseil constitutionnel des amendements touchant le fond, apportés par la chambre des députés aux dispositions soumises dudit projet, s'insère dans ce cas, dans le cadre des prescriptions de l'article 73 de la Constitution ;

Sur la procédure :

7-Considérant que la chambre des députés a adopté le projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi n°2001-34 du 10 avril 2001 portant mise à jour des titres fonciers, dans sa séance plénière du 14 juillet 2009 ;

8-Considérant que le troisième paragraphe de l'article 33 de la constitution, dispose que la chambre des conseillers achève l'examen du projet adopté par la chambre des députés dans un délai maximum de quinze jours;

9-Considérant que le quatrième paragraphe de l'article 33 de la constitution, prévoit que lorsque la chambre des conseillers adopte le projet de loi sans y introduire d'amendement, le président de cette chambre le soumet au Président de la République pour promulgation;

10-Considérant que la chambre des conseillers a adopté sans amendement le projet de loi précité, dans sa séance plénière tenue le 23 juillet 2009;

11-Considérant qu'il ressort des documents joints au projet que l'adoption du projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2001-34 du 10 avril 2001 portant mise à jour des titres fonciers, s'est faite dans le respect des procédures et délais prévus par les articles 28 et 33 de la constitution;

12-Considérant qu'il apparaît ainsi que la procédure d'adoption répond aux prescriptions constitutionnelles;

Sur le fond :

13-Considérant que les modifications apportées au projet soumis concernent les articles 28 (nouveau), 29 (nouveau) et 31 (nouveau);

14-Considérant que la saisine du conseil constitutionnel se limite aux amendements concernant le fond et qui ont été apportés au projet soumis précédemment;

15-Considérant que les modifications relatives au fond portent sur les articles 28 et 29 (nouveaux) du projet adopté;

16-Considérant qu'en vertu de la modification apportée à l'article 28 (nouveau) l'expression "jugement de mise à jour" est remplacée par l'expression suivante "jugement rendu en matière de mise à jour";

17- Considérant qu'en vertu de la modification apportée à l'article 29 (nouveau), il est ajouté que les juges membres de la chambre d'appel, peuvent le cas échéant, ne pas être parmi les juges relevant du siège principal du tribunal immobilier;

18-Considérant qu'il apparaît, au vu de l'examen de ces modifications qu'elles ne sont pas contraire à la Constitution et qu'elles sont compatibles avec celle-ci;

Emet l'avis suivant :

Les modifications concernant le fond apportées au projet de loi, adopté par la chambre des députés et la chambre des conseillers, modifiant certaines dispositions de la loi n° 2001-34 du 10 avril 2001 portant mise à jour des titres fonciers, ne soulèvent aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le samedi 8 août 2009 , sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hamed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

Avis n° 46-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non résidents

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 3 août 2009, parvenue au conseil constitutionnel le 4 août 2009 et lui soumettant un projet de loi adopté par la chambre des députés et la chambre des conseillers portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non résidents,

Vu la constitution et notamment son préambule et ses articles 28, 33, 52, 72 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu les modifications apportées au projet de loi adopté par la chambre des députés et la chambre des conseillers, portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non résidents,

Où le rapport relatif aux modifications examinées,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

1-Considérant que la chambre des députés a adopté le projet de loi portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non résidents ;

2-Considérant que la chambre des conseillers a adopté ledit projet;

3-Considérant qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article 73 de la constitution, le Président de la République soumet au conseil constitutionnel durant le délai de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la constitution, les modifications concernant le fond apportées aux projets de loi adoptés et qui ont été précédemment soumis au conseil constitutionnel conformément aux dispositions de l'article 73 précité;

4-Considérant que le projet de loi portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non résidents, a été précédemment soumis à l'examen du conseil constitutionnel;

5-Considérant que ledit projet adopté par les deux chambres est parvenu au conseil durant le délai de promulgation et de publication prévu par l'article 52 de la constitution, à l'effet d'examiner les amendements qui lui ont été apportés;

6-Considérant que l'examen par le conseil constitutionnel des amendements touchant le fond, apportés par la chambre des députés aux dispositions soumises dudit projet, s'insère dans ce cas, dans le cadre des prescriptions de l'article 73 de la Constitution ;

Sur la procédure :

7-Considérant que la chambre des députés a adopté le projet de loi portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non résidents, dans sa séance plénière du 21 juillet 2009 ;

8-Considérant que le troisième paragraphe de l'article 33 de la constitution, dispose que la chambre des conseillers achève l'examen du projet adopté par la chambre des députés dans un délai maximum de quinze jours;

9-Considérant que le quatrième paragraphe de l'article 33 de la constitution, prévoit que lorsque la chambre des conseillers adopte le projet de loi sans y introduire d'amendement, le président de cette chambre le soumet au Président de la République pour promulgation;

10-Considérant que la chambre des conseillers a adopté sans amendement le projet de loi précité, dans sa séance plénière tenue le 30 juillet 2009;

11-Considérant qu'il ressort des documents joints au projet que l'adoption du projet de loi portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non résidents, s'est faite dans le respect des procédures et délais prévus par les articles 28 et 33 de la constitution;

12-Considérant qu'il apparaît ainsi que la procédure d'adoption répond aux prescriptions constitutionnelles;

Sur le fond :

13-Considérant que les modifications apportées au projet soumis concernent les articles 4, 27, 33, 91, 96, 100, 113, 115, 124 et 147 du projet du code;

14-Considérant que la saisine du conseil constitutionnel se limite aux amendements concernant le fond et qui ont été apportés au projet soumis précédemment;

15-Considérant que les modifications relatives au fond portent sur l'article 33 du projet du code adopté;

16-Considérant qu'en vertu de cette modification, il est ajouté un paragraphe obligeant les sociétés d'investissement à capital variable, à règles d'investissement allégées, de publier de nouveau leurs états financiers au cas où ils ont été modifiés après la tenue de l'assemblée générale ordinaire ;

17-Considérant qu'il apparaît, au vu de l'examen de cette modification qu'elle n'est pas contraire à la Constitution et qu'elle est compatible avec celle-ci;

Emet l'avis suivant :

La modification concernant le fond apportée au projet du code de prestation des services financiers aux non résidents, adopté par la chambre des députés et la chambre des conseillers, ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le samedi 8 août 2009, sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hamed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

Avis n° 47-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 3 août 2009, parvenue au conseil constitutionnel le 4 août 2009 et lui soumettant un projet de loi adopté par la chambre des députés et la chambre des conseillers relatif au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent, en vue d'examiner les amendements qui lui ont été apportés,

Vu la constitution et notamment son préambule et ses articles 28, 33, 72, 73 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au conseil constitutionnel,

Vu les modifications apportées au projet de loi adopté par la chambre des députés et la chambre des conseillers, au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent,

Oui le rapport relatif aux modifications examinées,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

1-Considérant que la chambre des députés a adopté le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent;

2-Considérant que la chambre des conseillers a adopté ledit projet;

3-Considérant qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article 73 de la constitution, le Président de la République soumet au conseil constitutionnel durant le délai de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la constitution, les modifications concernant le fond apportées aux projets de loi adoptés et qui ont été précédemment soumis au conseil constitutionnel conformément aux dispositions de l'article 73 précité;

4-Considérant que le projet de loi relatif au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent, a été précédemment soumis à l'examen du conseil constitutionnel;

5-Considérant que ledit projet adopté par les deux chambres est parvenu au conseil durant le délai de promulgation et de publication prévu par l'article 52 de la Constitution, à l'effet d'examiner les amendements qui lui ont été apportés;

6-Considérant que l'examen par le conseil constitutionnel des amendements touchant le fond, apportés par la chambre des députés aux dispositions soumises dudit projet, s'insère dans ce cas, dans le cadre des prescriptions de l'article 73 de la constitution ;

Sur la procédure :

7-Considérant que la chambre des députés a adopté le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent, dans sa séance plénière du 21 juillet 2009 ;

8-Considérant que le troisième paragraphe de l'article 33 de la constitution, dispose que la chambre des Conseillers achève l'examen du projet adopté par la chambre des députés dans un délai maximum de quinze jours;

9-Considérant que le quatrième paragraphe de l'article 33 de la constitution, prévoit que lorsque la chambre des conseillers adopte le projet de loi sans y introduire d'amendement, le président de cette chambre le soumet au Président de la République pour promulgation;

10-Considérant que la chambre des conseillers a adopté sans amendement le projet de loi précité, dans sa séance plénière tenue le 30 juillet 2009;

11-Considérant qu'il ressort des documents joints au projet que l'adoption du projet de loi modifiant et complétant la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent, s'est faite dans le respect des procédures et délais prévus par les articles 28 et 33 de la constitution;

12-Considérant qu'il apparaît ainsi que la procédure d'adoption répond aux prescriptions constitutionnelles;

Sur le fond :

13-Considérant que les modifications apportées au projet soumis concernent les articles 52 (paragraphe 1er nouveau), 79 (nouveau), 72 (bis) et 72 (ter);

14-Considérant que la saisine du conseil constitutionnel se limite aux amendements concernant le fond et qui ont été apportés au projet soumis précédemment;

15-Considérant que les modifications relatives au fond portent sur les articles 72 (bis) et 72 (ter) contenus dans l'article 2 du projet adopté;

16-Considérant qu'en vertu de la modification apportée à chacun des articles précités, il est ajouté que l'avis du gouverneur de la banque centrale est requis avant de décider le gel des biens tel que prévu par l'article 72 (bis), ou d'autoriser la personne concernée par la décision du gel à accéder à une partie de ses biens tel que prévu par l'article 72 (ter);

17-Considérant qu'il apparaît, au vu de l'examen de ces modifications qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et qu'elles sont compatibles avec celle-ci;

Emet l'avis suivant :

Les modifications concernant le fond apportées au projet de loi adopté par la chambre des députés et la chambre des conseillers modifiant et complétant la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003, relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent, ne soulèvent aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le samedi 8 août 2009, sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hamed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Liste d'aptitude pour la promotion au grade de conseiller au tribunal administratif au titre de l'année 2009

- Mourad Ben Mouelli
- Adel Sabbagh
- HoudaTouzri
- Mohamed Kallel
- Ali Kabadou
- Safeiddine Elhaj
- Sabra Ben Rhouma
- Nejla Brahem
- Wajih El Aini
- Soumaya Gonbra.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 2009-2313 du 7 août 2009.

Le docteur Sami Regaieg, inspecteur régional de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur régional de la santé publique du gouvernorat de Médenine.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2009-2314 du 7 août 2009.

Il est mis fin à la nomination de Madame Dalila Ghlila, en qualité d'inspecteur régional de la santé publique.

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et du ministre de la santé publique du 7 août 2009, reconnaissant la vocation hospitalo-universitaire à certains services de l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa.

Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 87-83 du 31 décembre 1987, portant loi de finances pour la gestion 1988 et notamment son article 88,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire et notamment son article 9,

Vu le décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-337 du 27 octobre 2007,

Vu le décret n° 91-1999 du 31 décembre 1991, portant changement d'appellation de certains établissements publics,

Vu le décret n° 92-1263 du 7 juillet 1992, fixant la mission, les attributions, l'organisation et les règles de fonctionnement de l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa et notamment ses articles 4 et 14, tel que modifié et complété par le décret n° 95-899 du 15 mai 1995 et le décret n° 2004-2380 du 14 octobre 2004,

Vu le décret n° 2002-846 du 17 avril 2002, fixant les critères de classement des structures sanitaires publiques,

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 23 avril 2003, fixant la liste et la capacité des services de l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa,

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et du ministre de la santé publique du 22 janvier 2008, reconnaissant la vocation hospitalo-universitaire à certains services de l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa.

Arrêtent :

Article premier - La vocation hospitalo-universitaire est reconnue aux services suivants de l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa :

- le service de médecine interne,
- le service de chirurgie générale,
- le service d'ophtalmologie,
- le service de cardiologie,
- le service d'orthopédie et de traumatologie,
- le service de pneumologie,
- le service d'anesthésie et de réanimation,
- le service de radiologie et d'imagerie médicale,
- le service des laboratoires et des analyses,
- le service d'oto-rhino-laryngologie.

Art. 2 - Sont abrogées, les dispositions de l'arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et du ministre de la santé publique du 22 janvier 2008 susvisé.

Art. 3 - Le directeur des services de santé du ministère de l'intérieur et du développement local et le directeur de l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa sont chargés de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 août 2009.

*Le ministre de l'intérieur et du
développement local*

Rafik Belhaj Kacem

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaïdi

*Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique et de la technologie*

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE LA JUSTICE
ET DES DROITS DE L'HOMME**

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'homme et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 7 août 2009, fixant les composantes du programme des études et le régime des examens à l'institut supérieur de la profession d'avocat.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 89-87 du 7 septembre 1989, portant organisation de la profession d'avocat, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2006-30 du 15 mai 2006,

Vu le décret n° 2007-2699 du 31 octobre 2007, fixant l'organisation administrative et financière de l'institut supérieur de la profession d'avocat,

Vu le décret n° 2009-2259 du 31 juillet 2009, fixant le régime des études et de la formation à l'institut supérieur de la profession d'avocat et notamment son article 6,

Vu l'arrêté du 22 août 1959, instituant un costume spécial que doivent porter les avocats aux audiences publiques,

Vu l'arrêté conjoint du ministre de la justice et des droits de l'Homme et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 9 novembre 2007, portant organisation du concours d'admission à l'institut supérieur de la profession d'avocat.

Arrêtent :

Article premier - Le présent arrêté fixe les composantes du programme des études et le régime des examens à l'institut supérieur de la profession d'avocat.

Art. 2 - Le programme des études comprend :

- des matières annuelles fondamentales,

- des matières semestrielles pratiques,
- des visites sur les lieux,
- des conférences spécialisées,
- l'élaboration d'un mémoire de recherche,
- un stage préparatoire,
- un stage pratique.

Art. 3 - Le contenu des matières de la scolarité est fixé en annexe ⁽¹⁾ et réparti sur les deux années d'études comme suit :

1- la première année :

*** les matières annuelles :**

- procédure civile et commerciale : (I- contentieux de la compétence – II - voies de recours)

- procédure pénale : (I- Le ministère public et l'instruction - II- Les juridictions pénales et l'exécution des peines).

*** les matières semestrielles :**

- droit pénal,
- droit foncier,
- responsabilité civile et assurances,
- contentieux du droit international privé et de l'arbitrage,
- comptabilité commerciale,
- droit bancaire et droit du crédit,
- sociétés commerciales,
- redressement des entreprises, faillite et liquidation judiciaire,
- droit des successions,
- saisies et contentieux de l'exécution forcée,
- anglais juridique : I- législation,
- anglais juridique : II- contrats et affaires.

2- la deuxième année :

*** les matières annuelles :**

- droit fiscal : (I- fiscalité approfondie II- procédure et contentieux fiscaux).

- techniques de rédaction : (I- rédaction des requêtes et constitution des dossiers II- rédaction des contrats et techniques de négociation).

*** les matières semestrielles :**

- procédure civile et commerciale (III - l'instance judiciaire),
- procédure et contentieux administratifs,
- organisation de la profession (déontologie, éthique professionnelle et organisation du cabinet),
- techniques de la plaidoirie,
- droits de l'Homme,
- médecine légale et expertises médicales,
- anglais juridique : III - contentieux judiciaire et arbitrage.
- informatique.

⁽¹⁾ L'annexe est publié uniquement en langue arabe.

Art. 4 - La durée de l'enseignement de chacune des matières semestrielles est de trente six heures (36h) réparties sur douze semaines à raison de trois heures par semaine dispensées en deux séances d'une heure et demi chacune.

La durée de l'enseignement des matières annuelles est fixée au double de la durée de l'enseignement des matières semestrielles.

Art. 5 - L'enseignement annuel des matières fondamentales est dispensé par voie de cours intégrés axés sur l'explication du droit et son enrichissement par la pratique judiciaire et la jurisprudence y afférente. Ces matières peuvent, pour des considérations pédagogiques, être enseignées dans le cadre de groupes ou sous forme d'ateliers de travail.

Art. 6 - Les enseignements pratiques des matières semestrielles sont dispensés, aux étudiants, dans le cadre de groupes et portent sur les aspects concrets du sujet étudié, à travers la jurisprudence et l'expérience pratique.

Les matières pratiques peuvent aussi être enseignées sous forme d'ateliers de travail, en partant de cas et d'exemples concrets.

Art. 7 - Les étudiants suivent, en première année des conférences spécialisées organisées dans le cadre de journées d'études, de colloques ou de symposiums scientifiques et se rapportant au droit des investissements, au marché financier, au commerce international, à la propriété intellectuelle, à l'économie numérique, à la législation douanière, au droit de l'union européenne et au régime de la « common Law »...

Ces conférences spécialisées, leur nombre, forme et calendrier sont fixés par décision du directeur de l'institut après avis du conseil scientifique.

Art. 8 - Les étudiants de la première année effectuent des visites d'étude à des établissements en rapport avec la profession d'avocat.

Les établissements concernés, le nombre de visites ainsi que leurs modalités et calendrier annuel sont fixés par décision du directeur de l'institut sur proposition du conseil scientifique et en coordination avec lesdits établissements.

Art. 9 - Les étudiants de la première année élaborent un mémoire de recherche dans le domaine juridique sous la direction d'un encadreur désigné parmi les enseignants à l'institut ou autre.

Art. 10 - Le directeur des études et de la formation dresse une liste de sujets sur propositions des enseignants et des étudiants. Cette liste comprend l'affectation des sujets aux étudiants et la désignation des encadreurs ainsi que le délai de l'élaboration et du dépôt des mémoires à l'administration de l'institut.

Le mémoire doit être rédigé en 20 pages au minimum et 30 pages au maximum et est soumis à la correction de deux correcteurs parmi les enseignants à l'institut ou autres désignés à cet effet par le directeur de l'institut.

Chaque correcteur évalue le mémoire sur les plans méthodologique et cognitif et lui attribue une note comprise entre zéro (0) et vingt (20). La note finale du mémoire est égale à la moyenne des deux notes attribuées par les deux correcteurs laquelle est comptée dans la moyenne générale de l'étudiant conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2009-2259 du 31 juillet 2009 susvisé.

Art. 11 - Les étudiants de la deuxième année effectuent un stage préparatoire dans un cabinet d'avocat et au greffe d'un tribunal, ainsi qu'un stage pratique dont le lieu de déroulement est choisi par l'étudiant.

Art. 12 - Le stage préparatoire a pour but d'initier les étudiants à la vie professionnelle.

Il est effectué au cours du deuxième semestre de la deuxième année et dure quatre (4) mois successifs : trois, (3) mois dans un cabinet d'avocat et un mois au greffe d'un tribunal.

Le stage préparatoire est sanctionné par un rapport présenté par l'étudiant à l'administration de l'institut. Ce rapport est soumis à un correcteur désigné par le directeur des études et de la formation pour évaluation sur la base des observations de l'avocat encadreur et du président de la juridiction lieu du stage. Le correcteur attribue une note à ce rapport, laquelle est comptée dans la moyenne générale annuelle de l'étudiant conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 2009-2259 du 31 juillet 2009 susvisé.

Art. 13 - Le stage pratique est effectué dans l'un des établissements, organismes ou bureaux choisi par l'étudiant parmi ceux qui ont rapport avec la profession d'avocat.

Ce stage est effectué au cours du deuxième semestre de la deuxième année et dure un mois.

Le stage pratique est sanctionné par un rapport présenté par l'étudiant à l'administration de l'institut. Ce rapport est soumis au même correcteur prévu par l'article 12 du présent arrêté pour évaluation sur la base des observations du responsable de l'organisme lieu du stage. Le correcteur attribue une note à ce rapport, laquelle est comptée conformément aux dispositions de l'article 25 du présent arrêté.

Art. 14 - Le stage préparatoire et le stage pratique sont supervisés par un comité composé du directeur des études et de la formation et de deux membres au moins désignés par le directeur de l'institut, parmi les enseignants de l'institut ou autres.

Ce comité oriente les étudiants pour que le stage soit satisfaisant, les encadre dans la rédaction des rapports y afférent et veille, en collaboration avec les organismes concernés, au bon déroulement du stage.

Le calendrier des périodes du stage préparatoire et du stage pratique ainsi que les lieux de leur déroulement sont fixés par décision du directeur de l'institut sur proposition du conseil scientifique.

Art. 15 - Pour les deux années d'études, les examens se déroulent en une seule session organisée à la fin de chaque semestre et concernent les matières inscrites au programme du semestre en question. Les examens portant sur les matières annuelles fondamentales se déroulent à la fin du deuxième semestre.

Art. 16 - Un jury présidé par le directeur des études et de la formation et comportant deux enseignants au moins de l'institut désignés par le directeur de l'institut, supervise les examens, garantit leur secret et déclare les résultats.

Art. 17 - Les étudiants sont informés du calendrier et des matières des examens, quinze jours au moins avant leur déroulement.

Art. 18 - Les notes accordées au titre de chaque examen et dans chaque catégorie des épreuves, varient entre zéro (0) et vingt (20).

Art. 19 - Les sujets des épreuves écrites sont choisis, pour chaque matière, par le président du jury des examens, sur proposition du ou des enseignants chargés de la matière.

Les copies des épreuves écrites sont anonymes et elles sont corrigées par deux correcteurs désignés par le président du jury des examens parmi les enseignants de la matière objet de l'examen ou parmi les autres enseignants.

Chacun des deux correcteurs attribue une note et la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

La correction par le premier correcteur est consignée dans un procès-verbal indépendant de la copie qui comprend les critères de correction, les observations et la note attribuée.

Le procès-verbal est conservé par le président du jury. La copie de l'épreuve est soumise au deuxième correcteur qui établit un autre procès-verbal de correction.

Si l'écart entre les deux notes dépasse trois (3) points, la copie de l'épreuve est soumise à un troisième correcteur qui établit un procès verbal de correction séparé. Dans ce cas, la note définitive correspond à la moyenne arithmétique de la note donnée par le troisième correcteur et la note la plus proche précédemment attribuée par l'un des deux premiers correcteurs.

En cas d'égalité de l'écart entre la note attribuée par le troisième correcteur et chacune des notes attribuées par les deux premiers correcteurs, la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la note attribuée par le troisième correcteur et la note supérieure précédemment attribuée par l'un des deux premiers correcteurs.

Art. 20 - L'épreuve orale se déroule devant un jury composé de deux enseignants désignés par le président du jury des examens parmi les enseignants de la matière objet de l'épreuve ou parmi d'autres enseignants.

L'épreuve dure quinze (15) minutes précédées d'une préparation ayant la même durée, et porte sur un sujet tiré au sort par le candidat. Suite à l'exposé de l'étudiant, des questions supplémentaires concernant la matière objet de l'épreuve peuvent lui être posées.

Art. 21 - Il est attribué à chaque étudiant une note au titre du contrôle continu dans chaque matière semestrielle. Cette note résulte notamment d'un devoir surveillé passé pendant les heures de cours ou en dehors de celles-ci.

La note de contrôle continu est prise en compte à concurrence d'un tiers (1/3) dans les notes des matières semestrielles objet des épreuves écrites et orales et ce si elle à pour effet d'améliorer la note attribuée à l'étudiant.

Cette note de contrôle continu est attribuée en entier et avec un coefficient un (1) aux matières semestrielles n'ayant pas fait l'objet d'épreuves écrites ou orales.

Art. 22 - Les examens de fin du premier semestre de la première année comprennent :

1- trois épreuves écrites dans trois matières semestrielles déterminées par le jury des examens parmi les matières enseignées au cours du semestre en question. Chaque épreuve dure deux heures, coefficient un (1).

2- une épreuve orale dans l'une des matières semestrielles restantes déterminée par le jury des examens, coefficient un (1).

Art. 23 - Les examens de fin du deuxième semestre de la première année comprennent :

1- deux épreuves écrites principales dans deux matières annuelles. Chaque épreuve dure trois heures (3), coefficient deux (2).

2- une troisième épreuve écrite dans une matière semestrielle, déterminée par le jury des examens parmi les matières inscrites au programme du deuxième semestre. Cette épreuve dure deux (2) heures, coefficient un (1).

3- une épreuve orale dans une matière inscrite au programme du deuxième semestre déterminée par le jury des examens, coefficient un (1).

Art. 24 - Les examens de fin du premier semestre de la deuxième année comprennent :

1- trois épreuves écrites dans trois matières semestrielles déterminées par le jury des examens parmi les matières enseignées au cours du premier semestre. Chaque épreuve dure deux (2) heures, coefficient un (1).

2- une épreuve orale dans l'une des matières semestrielles restantes déterminée par le jury des examens, coefficient un (1).

Art. 25 - Les examens de fin du deuxième semestre de la deuxième année comprennent :

1- deux épreuves écrites principales dans deux matières annuelles dont chacune dure trois heures, coefficient deux (2).

2- un rapport sanctionnant le stage pratique, présenté par l'étudiant conformément à l'article 13 du présent arrêté, il est calculé dans le total des notes écrites avec un coefficient un (1).

3- une épreuve orale qui consiste en une plaidoirie, coefficient un (1).

Art. 26 - L'épreuve de plaidoirie se déroule en portant la tenue spéciale d'avocat dans la salle d'audience type de l'institut ou dans une salle d'audience réelle dans l'un des tribunaux, et ce, devant un jury composé de deux membres au moins désignés par le président du jury. Elle dure environ quinze (15) minutes précédées d'une préparation d'une heure au cours de laquelle un dossier judiciaire est confié à l'étudiant pour étude.

Le jury des examens fixe les conditions de déroulement de l'épreuve de plaidoirie, soit individuellement, soit par groupe, comme il peut décider, en partenariat avec le jury des examens de l'institut supérieur de la magistrature, le déroulement de la plaidoirie d'une manière commune entre les auditeurs de justice et les étudiants de l'institut.

Art. 27 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 août 2009.

*Le ministre de la justice
et des droits de l'Homme*

Béchir Tekari

*Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique et de la technologie*

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 2009-2315 du 7 août 2009, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Ouled Abdallah à la délégation de Remada du gouvernorat de Tataouine (concernant la terre collective dite El Melah).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79 -27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès-verbal de réunion du conseil de gestion de la collectivité Ouled Abdallah à la délégation de Tataouine Nord en date du 27 juin 2008 relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite El Melah, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Remada en date du 14 janvier 2009, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Tataouine en date du 13 mars 2009 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires le 25 mai 2009.

Décrète :

Article premier - Sont confirmées, les décisions du conseil de gestion de la Ouled Abdallah à la délégation de Tataouine Nord du gouvernorat de Tataouine, relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite El Melah et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 27 juin 2008, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Remada en date du 14 janvier 2009, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Tataouine en date du 13 mars 2009 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 25 mai 2009 et ce conformément aux tableau et plan annexés au présent décret.

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 août 2009.

P/Le Président de la République

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du ministre des finances et du ministre du transport du 7 août 2009, relatif à l'exonération et à la réduction des redevances portuaires requises pour deux navires de commerce au port maritime de commerce Sfax-Sidi Youssef.

Le ministre des finances et le ministre du transport,

Vu la loi n° 65 -2 du 12 février 1965, portant création de l'office des ports nationaux, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 72-5 du 15 février 1972,

Vu la loi n° 98-109 du 28 décembre 1998, relative à l'office de la marine marchande et des ports,

Vu le code des ports maritimes, promulgué par la loi n° 2009-48 du 8 juillet 2009 et notamment ses articles 128 et 129,

Vu le décret n° 2000-1001 du 11 mai 2000, fixant la liste des ports maritimes de commerce,

Vu l'arrêté des ministres des finances et du transport et du tourisme du 6 février 1988, portant approbation de la décision du conseil d'administration de l'office des ports nationaux en date des 29 septembre et 7 octobre 1987, relative à la fixation des tarifs des droits et redevances perçus sur les usagers par l'office des ports nationaux dans les ports de commerce tunisiens,

Vu l'arrêté des ministres des finances et du transport du 4 mars 1992, portant approbation de la décision du conseil d'administration de l'office des ports nationaux tunisiens en date du 22 janvier 1992, modifiant et complétant les tarifs des droits et redevances perçus sur les usagers par l'office dans les ports de commerce tunisiens,

Vu l'arrêté des ministres des finances et du transport du 30 septembre 1998, portant approbation de la décision du conseil d'administration de l'office de la marine marchande et des ports du 18 mars 1998, modifiant et complétant les tarifs des droits et redevances perçus sur les usagers par l'office dans les ports de commerce tunisiens,

Vu l'arrêté des ministres des finances et du transport du 25 juin 2002, portant fixation des redevances portuaires perçues par l'office de la marine marchande et des ports des usagers des ports maritimes de commerce en contre partie du séjour des voitures et des conteneurs et de l'embarquement, du débarquement et du transbordement des conteneurs,

Vu l'arrêté des ministres des finances et du transport du 17 mars 2007, portant fixation des redevances portuaires perçues par l'office de la marine marchande et des ports en contre partie de l'utilisation des ouvrages et équipements portuaires.

Arrêtent :

Article premier - Le navire "Fidan" est exonéré des redevances portuaires estimées à 2.614,625 dinars, exigibles durant son accostage au port maritime de commerce Sfax-Sidi Youssef et ce pour la récupération de la quantité de céréales qui a été soustraite de son bord.

Art. 2 - Est attribué à la société "Seamar Shipping Co" une réduction des redevances portuaires de 50% soit d'un montant égal à 11.955,069 dinars, exigibles au port maritime de commerce Sfax-Sidi Youssef pour l'accostage du navire "Racha Star" durant la période allant du 2 au 18 décembre 2008.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 août 2009.

Le ministre du transport

Abderrahim Zouari

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-2316 du 7 août 2009.

Les deux maîtres assistants de l'enseignement supérieur, dont les noms suivent, sont nommés maîtres de conférences conformément aux indications du tableau suivant :

Prénom et nom	Affectation	Discipline	Date de nomination
Fatma Bel Hadj Hamida épouse Essafi	Faculté de médecine de Tunis	Biophysique	26/12/2008
Sadok Ben Yahia	Faculté des sciences mathématiques, physiques et naturelles	Informatique	20/02/2009

Par décret n° 2009-2317 du 7 août 2009.

Madame Mounira Zammouri, maître assistant de l'enseignement supérieur, est nommée maître de conférences en sciences géologiques à la faculté des sciences de Bizerte, à compter du 25 octobre 2008.

Par décret n° 2009-2318 du 7 août 2009.

Monsieur Raoui Mounir Maaroufi, maître assistant de l'enseignement supérieur, est nommé maître de conférences en génie biologique à l'institut supérieur de biotechnologie de Monastir, à compter du 22 octobre 2008.

Par décret n° 2009-2319 du 7 août 2009.

Les maîtres assistants de l'enseignement supérieur, dont les noms suivent, sont nommés maîtres de conférences conformément aux indications du tableau suivant :

Prénom et nom	Affectation	Discipline	Date de nomination
Salem Labiadh	Institut supérieur des sciences humaines de Tunis	Sociologie	16/12/2008
Najoua Frini épouse Srasra	Faculté des sciences mathématiques, physiques et naturelles	Chimie	12/11/2008
Fathi Dkhil	Institut supérieur d'informatique	Mathématiques	23/11/2008
Abdallah Kheleifi	Institut supérieur des sciences humaines de Tunis	Langue, lettres et civilisation arabes	26/11/2008
Sonia Haddad	Faculté des sciences mathématiques, physiques et naturelles	Physique	06/12/2008
Amel Ben Fredj épouse Romdhane	Faculté des sciences mathématiques, physiques et naturelles	Physique	06/12/2008

Par décret n° 2009-2320 du 7 août 2009.

Les maîtres assistants de l'enseignement supérieur, dont les noms suivent, sont nommés maîtres de conférences conformément aux indications du tableau suivant :

Prénom et nom	Affectation	Discipline	Date de nomination
Hager Hachicha Ben Youssef	Faculté des lettres et des sciences humaines de Sousse	Langue, lettres et civilisation françaises	15/12/2008
Moez El Fekih	Ecole supérieure des sciences et technologies de Hammam Sousse	Génie électrique	26/12/2008
Mohamed Seghaier Ben Garfi	Institut supérieur de musique de Sousse	Musique et musicologie	07/02/2009

Par décret n° 2009-2321 du 7 août 2009.

Les assistants hospitalo-universitaires en médecine et les médecins des hôpitaux sont nommés dans le grade de maître de conférence agrégé hospitalo-universitaire en médecine à compter du 9 février 2009, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :

Prénom et nom	Spécialité	Faculté de médecine
Amel Boughammaoura	Neurologie	Monastir
Ilhem Ben Youssef épouse Turki	Neurologie	Tunis
Imen Trabelsi épouse Sahnoun	Cardiologie	Sfax
Lilia Zakhama	Cardiologie	Tunis
Hela Nachi épouse Msaad	Cardiologie	Tunis
Elyes Neffati	Cardiologie	Sousse
Hela Elloumi	Gastro-enterologie	Tunis
Ali Jemaa	Gastro-enterologie	Sousse
Jouda Cherif épouse Kanoun	Pneumologie	Tunis
Hichem Ben Hadj Ali	Dermatologie	Monastir
Naoufel Kaabia	Maladies infectieuses	Sousse

Prénom et nom	Spécialité	Faculté de médecine
Chaouki Lousaïef	Maladies infectieuses	Monastir
Afef Bahlous épouse Ben Hadj Salah	Biologie médicale option biochimie	Tunis
Wafa Jouaihia épouse Achour	Biologie médicale option microbiologie	Tunis
Rim Sghiri	Biologie médicale option immunologie	Sousse
Mehdi Trifa	Anesthésie-réanimation	Tunis
Zied Triki	Anesthésie-réanimation	Sfax
Mounir Trimech	Anatomie et cytologie pathologiques	Sousse
Aida Ayadi épouse Kaddour	Anatomie et cytologie pathologiques	Tunis
Chiraz Hafsa	Imagerie médicale	Monastir
Leila Cherada épouse Ben Farhat	Imagerie médicale	Tunis
Fahmi Hamila	Chirurgie générale	Sousse
Mohamed Ben Slima	Chirurgie générale	Tunis
Adel Chaari	Médecine d'urgence	Sfax
Monia Smiti épouse Khanfir	Médecine interne	Tunis
Samira Azzabi épouse Ammar	Médecine interne	Sousse
Mohamed Ben Dhieb	Médecine légale	Sousse
Sameh Ghroubi épouse Kammoun	Médecine physique, rééducation et réadaptation fonctionnelle	Sfax
Yosri El Kissi	Psychiatrie	Sousse
Jawaher Masmoudi épouse Soussi	Psychiatrie	Sfax
Lilia Zaghdoudi épouse Fekih	Psychiatrie	Tunis
Naoufel Gaddour	Pedo-psychiatrie	Monastir
Hajer Aounallah épouse Skhiri	Médecine préventive et communautaire	Tunis
Karim Aouam	Pharmacologie	Monastir
Ahmed Hakim	Pharmacologie	Sfax
Lilia Zouiten épouse Mekki	Physiologie et exploration fonctionnelle	Tunis
Salma Charfeddine épouse Kallel	Biophysique et médecine nucléaire	Sfax
Bechir Letaïef	Biophysique et médecine nucléaire	Tunis
Belhassen Smati	Chirurgie thoracique	Tunis
Mourad Jenzri	Chirurgie orthopédique et traumatologique	Tunis
Fakher Gdoura	Chirurgie orthopédique et traumatologique	Sfax
Naoufel Hadded	Chirurgie orthopédique et traumatologique	Sfax
Sofiene Jerbi	Chirurgie cardio-vasculaire	Sousse
Mourad Hadj Slimene	Chirurgie urologique	Sfax
Olfa Ben Gamra épouse Hammar	Oto-Rhino-laryngologie	Tunis
Imed Lahmer	Oto-Rhino-laryngologie	Monastir
Monia Khemiri épouse Souilhi	Pédiatrie	Tunis
Noura Zouari épouse Ayeb	Pédiatrie	Sousse
Olfa Bouyahia épouse Mokdad	Pédiatrie	Tunis
Bahri Mahjoub	Pédiatrie	Monastir
Mohamed Adnen Henchi	Médecine de travail	Monastir
Dorra Sellami épouse Frikha	Ophtalmologie	Sfax

Prénom et nom	Spécialité	Faculté de médecine
Imen Zghal épouse Mokni	Ophtalmologie	Tunis
Salah Jenzeri	Ophtalmologie	Monastir
Khalil Erraies	Ophtalmologie	Sousse
Leila Attia	Gynécologie obstétrique	Tunis
Belhassen Ben Ayed	Gynécologie obstétrique	Sfax
Ramzi Jeddi	Hématologie clinique	Tunis
Nozha Chakroun épouse Feki	Histo-embryologie	Sfax
Meriem Mehdi épouse Jlali	Histo-embryologie	Monastir
Mohamed Younes	Rhumatologie	Monastir
Kaouther Saadallaoui épouse Ben Hmida	Rhumatologie	Tunis
Nadia Charfi épouse Sellami	Endocrinologie	Sfax
Dhaker Lahidheb	Cardiologie	Ministère de la défense nationale
Kaies Harzallah	Néphrologie	
Abdelmajid Essakhri	Pneumologie	
Noureddine Hicheri	Anesthésie-réanimation	
Fethi Bougrine	Anatomie et cytologie pathologiques	
Ahmed Nabil Gordeh	Chirurgie générale	
Nadia Ben Abdelhafidh épouse Henia	Médecine interne	
Mohamed Ziadi	Chirurgie cardio vasculaire	

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2009-2322 du 7 août 2009.

Il est mis fin aux fonctions de madame Saloua Essayah épouse Cherif, maître de conférences, en qualité de directeur des études et des stages, directeur adjoint à l'institut supérieur des langues de Tunis, à compter du 1^{er} juillet 2008.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, du ministre des technologies de la communication et du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 7 août 2009, complétant l'arrêté du 21 février 2005, fixant les conditions de participation aux concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs ainsi que les modalités de leur organisation.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, le ministre des technologies de la communication et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 2008- 19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur, tel que modifié et complété par le décret n° 2009-643 du 2 mars 2009,

Vu le décret n° 2002- 1838 du 12 août 2002, fixant le cadre général du régime des études et des examens dans les cycles préparatoires aux études d'ingénieur,

Vu le décret n° 2004-2589 du 2 novembre 2004, organisant les concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs, tel que complété par le décret n° 2009-2260 du 31 juillet 2009,

Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD »,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 11 décembre 1996, fixant l'organisation générale des études du cycle préparatoire aux concours d'entrée aux établissements de formation d'ingénieurs, à l'institut préparatoire aux études scientifiques et techniques,

Vu l'arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 11 décembre 2002, fixant le régime des études et des examens dans les cycles préparatoires aux études d'ingénieur,

Vu l'arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, des technologies de la communication, de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 21 février 2005, fixant les conditions de participation aux concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs ainsi que les modalités de leur organisation,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 2 mars 2009, fixant la contribution des candidats aux frais de déroulement des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs et des concours spécifiques d'entrée en première et en deuxième années dans les établissements de formation d'ingénieurs.

Arrêtent :

Article premier - Est ajouté à l'article 4 de l'arrêté du 21 février 2005 susmentionné un paragraphe 3 comme suit :

3- Les étudiants ayant suivi régulièrement les enseignements de deuxième année du diplôme national de licence du système « LMD » dans les mentions des sciences ou techniques au cours de l'année pour laquelle le concours est ouvert, n'ayant pas redoublé plus qu'une fois en première année de leurs études universitaires et qui sont présentés par leur établissement d'origine.

Art. 2 - Est ajouté à l'article 5 de l'arrêté du 21 février 2005 susvisé un paragraphe 6 comme suit :

6- pour les candidats répondant aux conditions du paragraphe 3 de l'article 4 du présent arrêté, en plus des pièces a, b, c et d ci-dessus énumérées, le dossier doit comporter les pièces suivantes :

e- une copie conforme à l'original de l'attestation de réussite en première année,

f- un certificat d'inscription en deuxième année,

g- le récépissé d'un mandat libellé au nom de l'agent comptable de l'ENIT (C.C.P n° 617-48 Tunis) correspondant au montant de la contribution financière des candidats aux frais des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 mars 2009 susvisé.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 août 2009.

*Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique et de la technologie*

Lazhar Bououny

*Le ministre des technologies
de la communication*

El Hadj Gley

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Abdessalem Mansour

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTRE DES AFFAIRES DE LA FEMME,
DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE
ET DES PERSONNES AGEES**

Arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées du 7 août 2009, portant délégation de signature.

La ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2005-1961 du 5 juillet 2005, fixant l'organisation du ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées,

Vu le décret n° 2007-2278 du 4 septembre 2007, portant nomination de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées,

Vu le décret n° 2009-1936 du 15 juin 2009, chargeant, Madame Faouzia Chaabane épouse Jabeur, conseillère des services publics des fonctions de directrice générale de l'enfance au ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Faouzia Chaabane épouse Jabeur conseillère des services publics chargée des fonctions de directrice générale de l'enfance, est habilitée à signer par délégation de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Madame Faouzia Chaabane épouse Jabeur, est autorisée à sous déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à son autorité, et ce conformément aux conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 août 2009.

*La ministre des affaires de la femme, de la famille,
de l'enfance et des personnes âgées*

Sarra Kanoun Jarraya

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE**

**Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de
l'éducation physique du 7 août 2009, portant
délégation de signature.**

Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2005-1842 du 27 juin 2005, fixant les attributions du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu le décret n° 2007-1124 du 7 mai 2007, portant organisation du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu le décret 2008-2959 du 29 août 2008, portant nomination du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu le décret n° 2009-2112 du 10 juillet 2009, portant nomination de Monsieur Hédi Hrichi, chargé de mission auprès du cabinet du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu le décret n° 2009-2113 du 10 juillet 2009, chargeant Monsieur Hédi Hrichi des fonctions de chef de cabinet du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe premier de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Hédi Hrichi, administrateur, chargé des fonctions de chef de cabinet du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, est autorisé à signer par délégation du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, tous les

actes intéressant les services relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 10 juillet 2009 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 août 2009.

*Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l'éducation physique*

Samir Labidi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

NOMINATION

Par décret n° 2009-2323 du 7 août 2009.

Monsieur Samir Ben Youssef, assistant hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire, est nommé dans le grade de maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire, à compter du 19 décembre 2008.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-2324 du 7 août 2009.

Monsieur Farhat Medini, administrateur général, président-directeur général de l'agence foncière d'habitation, est maintenu en activité dans le secteur public pour une nouvelle année, à compter du 1^{er} novembre 2009.